# VIGILANCIA ADUANERA

# CUERPO EJECUTIVO

# MANUAL III: 3º EJERCICIO TEORÍA

(Versión: febrero 2024)

# CUERPO EJECUTIVO

## 3º Ejercicio – Teoría

1. Derecho Financiero y Tributario. Impuestos Especiales e Impuestos Medioambientales. Legislación Aduanera.

    1.1. Derecho Financiero y Tributario
    1.2. Impuestos Especiales e Impuestos Medioambientales
    1.3. Legislación Aduanera

2. Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal.

    2.1. Derecho Penal
    2.2. Derecho Marítimo
    2.3. Contrabando
    2.4. Blanqueo de capitales
    2.5. Derecho Procesal

En el MANUAL ONLINE se incluye tanto estos mismos apuntes como los supuestos resueltos desde la convocatoria 2015

Comprueba que la versión de este Manual se corresponde con la última actualización en:
https://apuntessva.es/campus/comprueba-version/

## 1.1. Derecho Financiero y Tributario

### 1.1.1. Sujeción/Exención del IVA

### 1.1.2. Tipo de gravamen del IVA

# 1.1.1. Sujeción/Exención del IVA

*Artículo 1. Naturaleza del impuesto.*

*El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones:*

*a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.* [venta]

*b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.* [compra]

*c) Las importaciones de bienes.* [compra]

1) ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

*Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto.*

*1º. Transmisión de patrimonio empresarial o profesional (los bienes se tienen que afectar a una actividad económica y no hace falta que el adquirente continúe ejerciéndola)*

*2.º Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales.*

*3.º Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la promoción de las actividades empresariales o profesionales.*

*4.º Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario.*

*5.º Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial.*

- *por ejemplo, un profesor universitario presta un servicio docente, pero no como empresario.*

*6.º Los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas y los prestados a las demás cooperativas por sus socios de trabajo.*

*8º. Las operaciones realizadas directamente por los entes públicos, sin contraprestación o mediante el pago de un tributo (por ejemplo, la tasa municipal de alcantarillado);* ***pero sí devengan IVA:***

- *las empresas públicas*
- *los precios públicos (por ejemplo, la entrada a la piscina)*
- *los servicios de telecomunicaciones, distribución de energía, y transporte (por ejemplo, autobuses municipales)*

*9.º En general, las concesiones y autorizaciones administrativas.*

*12.º Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.*

- *por ejemplo, los salarios o las aportaciones del empresario a la Seguridad social no están sujetos a IVA.*

*Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.*

*1.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas que constituyan el servicio postal universal*

*2.º Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas [alimentación, alojamiento, etc.] realizadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados*

*3.º La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios.*

*4.º Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano efectuadas para fines médicos o de investigación o para su procesamiento con idénticos fines.*

*5.º Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito dental.*

*7.º Las entregas de bienes [excepto medicamentos y material sanitario] y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus fines específicos, realice la Seguridad Social, directamente o a través de sus entidades gestoras o colaboradoras*

*8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social*

*9.º La educación y enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, y la enseñanza de idiomas.*

*10.º Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo.*

*11 Las cesiones de personal realizadas en el cumplimiento de sus fines, por entidades religiosas.*

*12 Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes por entidades sin finalidad lucrativa, incluidos los Colegios profesionales.*

*13º. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física.*

*14.º Las prestaciones de servicios [exposiciones, museos, bibliotecas, teatro, música, cine, etc.] efectuadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social.*

*15.º El transporte de enfermos o heridos en ambulancias o vehículos especialmente adaptados para ello.*

*16.º Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.*

*17 Las entregas de sellos de Correos y efectos timbrados.*

*18.º Determinadas operaciones financieras (depósitos, créditos,*

*19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y por los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.*

*20 Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones para el desarrollo de una explotación agraria.*

*22 Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.*

*26.º Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, músicos, etc.*

*28 Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes realizadas por los partidos políticos con motivo de manifestaciones destinadas a reportarles un apoyo financiero para el cumplimiento de su finalidad específica y organizadas en su exclusivo beneficio.*

*Artículo 21. Exenciones en las exportaciones de bienes.*

*Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:*

*1.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste.*

*2.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de él.*

*3.º Las prestaciones de servicios que consistan en trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados para ser objeto de dichos trabajos en el territorio de aplicación del impuesto y, seguidamente, expedidos o transportados fuera de la Comunidad por quien ha efectuado los mencionados trabajos, por el destinatario de los mismos no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o, bien, por otra persona que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.*

*4.º Las entregas de bienes a Organismos reconocidos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención.*

*5.º Las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, distintas de las que gocen de exención conforme al artículo 20 de esta Ley, cuando estén directamente relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de la Comunidad.*

*6.º Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones exentas descritas en el presente artículo.*

2) IMPORTACIONES DE BIENES

*Artículo 27 y siguientes. Exenciones a las importaciones:*

*1. Exenciones análogas a las de las entregas interiores: por razones de neutralidad, se reconoce la exención de las importaciones de algunos bienes cuya entrega en el interior está exenta, condicionándola al cumplimiento de los mismos requisitos que las exenciones interiores.*

*2. Exenciones a las importaciones de bienes personales por traslado de residencia habitual desde un tercer país.*

*3. Exenciones a las importaciones de bienes personales destinados al amueblamiento de una vivienda secundaria de un particular (que es el propio importador).*

*4. Exenciones a las importaciones de bienes personales (ajuar y los objetos de mobiliario) pertenecientes a personas que, con ocasión de su matrimonio, trasladen su residencia habitual desde terceros países.*

*5. Exenciones a las importaciones de bienes personales por causa de herencia.*

*6. Exenciones a las importaciones del ajuar, material de estudio y otros bienes muebles usados que constituyan el equipamiento normal de una habitación de estudiante, pertenecientes a personas que vayan a residir temporalmente en el territorio de aplicación del impuesto para realizar en él sus estudios y que se destinen a su uso personal mientras duren los mismos.*

*7. Exenciones a las importaciones de bienes contenidos en los equipajes personales de los viajeros procedentes de países terceros, con ciertas limitaciones cuantitativas.*

*8. Exenciones a las importaciones de pequeños envíos que no constituyan una expedición comercial y se remitan por un particular con destino a otro particular que se encuentre en territorio de aplicación del impuesto, con ciertas limitaciones cuantitativas.*

*9. Exenciones a las importaciones de los bienes de inversión afectos a la actividad empresarial o profesional de una empresa de producción o de servicios que cesa definitivamente en su actividad empresarial en un país tercero para desarrollar una similar en el territorio de aplicación del impuesto.*

*10. Bienes obtenidos por productores agrícolas o ganaderos en tierras situadas en terceros países.*

*11. Semillas, abonos y productos para el tratamiento del suelo y de los vegetales.*

*12. Exenciones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento médico.*

*12. Algunas importaciones de animales de laboratorio y sustancias biológicas y químicas destinados a la investigación.*

*13. Importaciones de bienes destinados a organismos caritativos o filantrópicos.*

*14. Bienes importados en beneficio de personas con minusvalía.*

*15. Importaciones de bienes en beneficio de las víctimas de catástrofes.*

*16. Importaciones de bienes sin carácter comercial efectuadas en el marco de ciertas relaciones internacionales.*

*17. Importaciones de bienes con fines de promoción comercial.*

*18. Importaciones de bienes para ser objeto de exámenes, análisis o ensayos.*

# 2. Tipo de gravamen del IVA

*Artículo 90. Tipo impositivo general.*

*Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 21 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.*

*Dos. El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.*

*Artículo 91. Tipos impositivos reducidos.*

*Uno. Se aplicará el tipo del **10 por ciento** a las operaciones siguientes:*

*1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación:*

*1.º Las sustancias o productos, susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana o animal, excepto las bebidas alcohólicas y los refrescos.*

*2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de alimentos*

*3.º Los siguientes bienes susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y materiales de origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de su recolección.*

*4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido.*

*5.º Los medicamentos de uso veterinario.*

*6.º Los productos farmacéuticos comprendidos en el Capítulo 30 «Productos farmacéuticos» de la Nomenclatura Combinada, salvo los que tributan al 4%; los equipos médicos, aparatos y demás instrumental para uso personal y exclusivo de personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.*

*7.º Los edificios aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente; excepto los locales de negocio anexos a la vivienda.*

*8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención.*

*2. Las prestaciones de servicios siguientes:*

*1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes.*

*2.º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.*

*3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas para el desarrollo de sus actividades. Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios.*

*5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales. Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento de vertidos en aguas interiores o marítimas.*

*6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo.*

*7.º Las prestaciones de servicios de asistencia socia que no estén exentas.*

*8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.*

*9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial.*

*10.º Las ejecuciones de obras destinados a viviendas.*

*11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.*

*12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios.*

*13.º Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales.*

*3. Las siguientes operaciones:*

*1.º Las ejecuciones de obras consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.*

*2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados para las viviendas, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor.*

*3.º Las ejecuciones de obra consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios.*

*4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:*

*1.º Por sus autores o derechohabientes.*

*2.º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte.*

*5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 1.º y 2.º del número 4 precedente.*

*Dos. Se aplicará el tipo del* ***4 por ciento*** *a las operaciones siguientes:*

*1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación:*

*1.º Los siguientes productos: pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas y hortalizas, cereales y legumbres.*

*2.º Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica. También los discos, videocasetes, partituras, etc. También el material escolar (libros, álbumes, mapas, cuadernos de dibujo).*

*3.º Los medicamentos de uso humano, así como las formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficinales.*

*4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida.*

*5.º Las prótesis, ortesis e implantes internos para personas con discapacidad.*

*6.º Las viviendas de protección oficial, cuando las entregas se efectúen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades.*

*7º. Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.*

*2. Las prestaciones de servicios siguientes:*

*1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas de personas con movilidad reducida.*

*2.º Los arrendamientos con opción de compra de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.*

*3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial a las personas en situación de dependencia, cuando no estén exentos.*

*Cuatro. Se aplicará el tipo del* ***0 por ciento*** *a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos, siempre que se destinen por las mismas a los fines de interés general que desarrollen.*

## 1.2. Impuestos especiales

### 1.2.1. Impuestos especiales de fabricación

### 1.2.2. Particularidades del impuesto sobre hidrocarburos

### 1.2.3. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte

# 1.2.1. Impuestos especiales de fabricación

*Artículo 2. Los impuestos especiales de fabricación.*

*Tienen la consideración de impuestos especiales de fabricación:*

*1. Los siguientes impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas:*

*a) El Impuesto sobre la Cerveza.*

*b) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.*

*c) El Impuesto sobre Productos Intermedios.*

*d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.*

*2. El Impuesto sobre Hidrocarburos*

*3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.*

1. Supuestos de no-sujeción

*Artículo 6. Supuestos de no sujeción en régimen suspensivo.*

*No están sujetas en concepto de fabricación o importación:*

*1. Las **pérdidas inherentes** a la naturaleza de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, acaecidas en régimen suspensivo durante los procesos de fabricación, transformación, almacenamiento y transporte, siempre que, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan, **no excedan de los porcentajes fijados** y se cumplan las condiciones establecidas al efecto.*

*2. Las **pérdidas de productos** objeto de los impuestos especiales de fabricación, acaecidas en régimen suspensivo, **por caso fortuito o de fuerza mayor**, cuando no excedan de los porcentajes que se fijen reglamentariamente o, cuando excediendo de los mismos, **se haya probado** su existencia ante la Administración tributaria, por cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho.*

*3. La **destrucción total** o pérdida irremediable de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación como consecuencia de la **autorización de las autoridades** competentes del Estado miembro en el que dicha destrucción o pérdida se haya producido, siempre que los productos se encuentren en régimen suspensivo. Se considerará que los productos han sido destruidos totalmente o han sufrido una pérdida irremediable cuando no puedan utilizarse como productos sujetos a impuestos especiales y se demuestre a satisfacción de las autoridades competentes del Estado miembro en que se hayan producido o detectado.*

*Art. 16. Circulación intracomunitaria.*

*1. Los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, adquiridos por particulares en otro Estado miembro, en el que se ha satisfecho el impuesto vigente en el mismo, para satisfacer sus propias necesidades y transportados por ellos mismos, no estarán sometidos al impuesto vigente en el ámbito territorial interno y su circulación y tenencia por dicho ámbito no estará sujeta a condición alguna, siempre que no se destinen a fines comerciales.*

## 2. Exenciones

*Artículo 9. Exenciones.*

*1. Estarán exentas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, la fabricación e importación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación que se destinen:*

*a) A ser entregados en el marco de las relaciones diplomáticas o consulares.*

*b) A organizaciones internacionales.*

*c) A las fuerzas armadas de cualquier Estado, distinto de España, que sea parte de la OTAN.*

*d) Al consumo en el marco de un acuerdo celebrado con países terceros u organizaciones internacionales.*

*e) Al avituallamiento de los buques siguientes [excluidos, en todo caso, los que realicen navegación privada de recreo]:*

*1º. Los que realicen navegación marítima internacional.*

*2º. Los afectos al salvamento o la asistencia marítima [con exclusión del suministro de provisiones de a bordo], cuando la duración de su navegación, sin escala, no exceda de cuarenta y ocho horas.*

*f) Al avituallamiento de aeronaves que realicen navegación aérea internacional distinta de la aviación privada de recreo.*

*g) A las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa*

## 3. Devengo

*Artículo 7. Devengo.*

*El Impuesto se devengará:*

*1. En los supuestos de fabricación, en el momento de la* ***salida de los productos de la fábrica o depósito fiscal*** *o en el momento de su autoconsumo.*

*2. En los supuestos de importación, en el momento del nacimiento de la deuda aduanera de importación.*

*3. En los supuestos de expediciones con destino a un* ***destinatario registrado****, en el momento de la recepción por éste de los productos en el lugar de destino.*

*4. En los supuestos de* ***entregas directas****, el devengo se producirá en el momento de la recepción de los productos sujetos en el lugar de su entrega directa.*

*6. En los supuestos de* ***ventas a distancia****, en el momento de la entrega de los productos al destinatario.*

*7. En los supuestos de expediciones con destino a un* ***receptor autorizado****, en el momento de la recepción por éste de los productos en el lugar de destino.*

*Artículo 4.*
*26. "Régimen suspensivo": El régimen fiscal, consistente en la suspensión de impuestos especiales, aplicable a la fabricación, transformación, tenencia, almacenamiento o circulación de productos objeto de los impuestos especiales.*

Con el fin de no penalizar indebidamente a los fabricantes e importadores de los productos objeto de gravamen (que son los sujetos pasivos de estos impuestos pese a no ser ellos los consumidores de tales productos), el legislador ha creado un régimen suspensivo destinado a evitarles innecesarios costes financieros (los impuestos no se devengarán hasta que los productos fabricados o importados sean puestos a consumo)

- **en la fábrica**: los productos objeto de IIEE de fabricación van a permanecer en régimen suspensivo en tanto no salgan de la fábrica en que se han producido
- el régimen suspensivo continuará en el caso de que tales productos salgan de dicho establecimiento con **destino a otra fábrica o a un depósito fiscal**, tanto españoles como de otro Estado de la Unión Europea; o se destine a la fabricación de productos no sujetos (por ejemplo, vinagre)
- también se efectuará en régimen suspensivo la circulación de productos **entre depósitos fiscales**
- la salida de productos de una fábrica o un depósito fiscal españoles con destino a un **destinatario registrado (depósito de recepción)** establecido en otro Estado de la Unión Europea
- la salida de productos de una fábrica o un depósito fiscal españoles con **destino a exportación** (los productos están exentos), salvo navegación marítima o aérea privada de recreo
- los **productos importados** de terceros países (o de otro Estado de la UE) que van a ser introducidos en una fábrica o en un depósito fiscal, o que van a ser remitidos a un destinatario registrado establecido en otro Estado de la Unión Europea.
- el **expedidor registrado** que importa productos con destino a una fábrica o depósito fiscal.

No confundir depósito fiscal con almacén fiscal (que recibe productos con el IIEE ya devengado).

*Art. 1.2 Reglamento. "Almacén fiscal". El establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir, con las condiciones que se establecen en este Reglamento, productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, con el impuesto devengado en el ámbito territorial interno, si bien con aplicación de un tipo reducido o de un supuesto de exención. En un establecimiento autorizado como almacén fiscal también se podrá recibir, almacenar y distribuir productos objeto de los impuestos especiales de fabricación con el impuesto devengado con aplicación de un tipo impositivo general*

## 5. Documentos de circulación

*Artículo 19 Reglamento. Régimen general de la circulación.*

*1. En general* [salvo productos adquiridos por particulares para su consumo], *los productos objeto de impuestos especiales de fabricación circularán por su ámbito territorial al amparo de documentos de circulación.*

*Artículo 20 Reglamento. Competencia para la expedición de documentos de circulación.*

*1. Con carácter general, los documentos de circulación serán expedidos por los titulares de los establecimientos desde los que se inicie la circulación.*

*Artículo 21 Reglamento. Clases de documentos de circulación.*

*1. Los documentos aptos para amparar la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación son, entre otros, los siguientes:*

*a) Documento administrativo electrónico.*

*b) Documento de acompañamiento de emergencia.*

*c) Documento simplificado de acompañamiento.*

*d) Recibos y comprobantes de entrega.*

*e) Marcas fiscales.*

*f) Albaranes de circulación.*

*g) Documentos aduaneros.*

*Artículo 22 Reglamento. Documento administrativo electrónico.*

*1. El documento administrativo electrónico se utilizará, de acuerdo con los requisitos previstos en este Reglamento, en los siguientes supuestos de circulación de productos objeto de impuestos especiales de fabricación:*

*a. Circulación en régimen suspensivo, interna e intracomunitaria.*

*b. Circulación interna con aplicación de un supuesto de exención.*

*c. Circulación interna con aplicación de un tipo impositivo reducido.*

*Artículo 26 Reglamento. Marcas fiscales.*

*1. Las bebidas derivadas, los cigarrillos y la picadura para liar que circulen, fuera de régimen suspensivo, deberán contenerse en recipientes o envases provistos de una precinta de circulación, u otra marca fiscal.*

*2. Las precintas son documentos timbrados y numerados sujetos a los modelos aprobados por el Ministro de Hacienda. Se confeccionarán por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y deberán adherirse a los recipientes o envases, con arreglo a las normas que establece este apartado.*

*3. El Ministro de Hacienda podrá autorizar que las precintas, con las garantías necesarias, puedan ser sustituidas por otro tipo de marcas.*

# 1.2.3. Particularidades del impuesto sobre hidrocarburos

*Artículo 51. Exenciones.*

*2. La fabricación e importación de productos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto destinados a:*

*a) Su utilización como carburante en la navegación aérea, con excepción de la aviación privada de recreo.*

*b) Su utilización como carburante en la navegación, incluida la pesca, con excepción de la navegación privada de recreo.*

*c) La producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas.*

*d) Su utilización como carburante en el transporte por ferrocarril.*

*e) Su utilización en la construcción, modificación, pruebas y mantenimiento de aeronaves y embarcaciones.*

*f) Su utilización en operaciones de dragado de vías navegables y puertos.*

*g) Su inyección en altos hornos con fines de reducción química.*

*Carburantes en los depósitos de vehículos:*

*- procedentes de la UE (art. 47.2): NO SUJECCIÓN*

*- procedentes de terceros países (art. 51.6): EXENTO, con un máximo de 200 litros.*

*Artículo 54. Tipo reducido.*

*2. La utilización de gasóleo como carburante, con aplicación del tipo establecido en el epígrafe 1.4 de la tarifa 1.ª del impuesto, queda autorizada en todos los motores,* ***excepto en los siguientes****:*

*a) Motores utilizados en la propulsión de artefactos o aparatos que hayan sido* ***autorizados para circular por vías y terrenos públicos****, aun cuando se trate de vehículos especiales.*

*No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá utilizarse gasóleo con aplicación del tipo reducido del impuesto en los motores de* ***tractores y maquinaria agrícola****, autorizados para circular por vías y terrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura.*

*b) Motores utilizados en la propulsión de artefactos o aparatos que, por sus características y configuración objetiva,* ***sean susceptibles*** *de ser autorizados para circular por vías y terrenos públicos como vehículos* ***distintos de los vehículos especiales****, aunque no hayan obtenido efectivamente tal autorización.*

*c) Motores utilizados en la propulsión de* ***buques y embarcaciones de recreo****.*

*Artículo 52 bis. Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional.*

*2. Los vehículos son los siguientes:*

*a) Los vehículos de motor o conjuntos de vehículos acoplados destinados exclusivamente al transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena o por cuenta propia, y con un peso máximo autorizado igual o superior a 7,5 toneladas.*

*b) Los vehículos de motor destinados al transporte de pasajeros, regular u ocasional.*

*c) Los taxis.*

*Artículo 52 ter. Devolución parcial por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería.*

*Dos. A los efectos de esta devolución, se consideran agricultores las personas o entidades que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, además, hayan estado inscritos, en relación con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.*

# 1.2.3. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte

## 1. Hecho imponible y supuestos de no sujeción

*Artículo 65. Hecho imponible*

*Están sujetos al impuesto:*

*1. La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de ocho metros de eslora.*

*- Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea su eslora, la primera matriculación de las motos náuticas.*

*2. La primera matriculación de aviones, avionetas y demás aeronaves, nuevas o usadas, provistas de motor mecánico, excepto:*

*1.º Las aeronaves que, por sus características técnicas, sólo puedan destinarse a trabajos agrícolas o forestales, o al traslado de enfermos y heridos.*

*2.º Las aeronaves cuyo peso máximo al despegue no exceda de 1.550 kilogramos.*

*3. Disposición adicional primera. Deberán ser objeto de matriculación definitiva en España los medios de transporte, nuevos o usados, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España.*

*SUPUESTOS DE SUJECCIÓN*

*Artículo 65.a): Excepciones a la sujeción al impuesto por la primera matriculación definitiva en España de vehículos, nuevos o usados, provistos de motor para su propulsión*

*1. Vehículos que se afecten significativamente al ejercicio de una actividad económica.*

*2. Los que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica, y los tranvías.*

*4.º Los ciclomotores de dos o tres ruedas y los cuadriciclos ligeros.*

*5.º Las motocicletas y los vehículos de tres ruedas que no sean cuatriciclos siempre que, en ambos casos, su cilindrada no exceda de 250 centímetros cúbicos, si se trata de motores de combustión interna, o su potencia máxima neta no exceda de 16 kw, en el resto de motores.*

*6.º Los vehículos para personas con movilidad reducida.*

*7.º Los vehículos especiales, siempre que no se trate de los vehículos tipo «quad».*

*9.º Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como por el Resguardo Aduanero, en funciones de defensa, vigilancia y seguridad.*

*10.º Las ambulancias y los vehículos que, por sus características, no permitan otra finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras.*

*Artículo 66. Exenciones, devoluciones y reducciones.*

*1. Estará exenta del impuesto la primera matriculación definitiva o, en su caso, la circulación o utilización en España, de los siguientes medios de transporte:*

*a) Los taxis, autotaxis o autoturismos.*

*b) Los vehículos automóviles que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza de conductores mediante contraprestación.*

*c) Los vehículos automóviles que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler (salvo el arrendamiento con opción de compra o leasing, y al alquiler (a lo largo de un año) durante un periodo de más de 3 meses a una misma persona).*

*d) Los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos:*

*1.º) Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones. No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.*

*2.º) Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos «inter vivos» durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.*

*e) Los vehículos que sean objeto de matrícula diplomática.*

*f) Los vehículos automóviles matriculados en otro Estado miembro, puestos a disposición de una persona física residente en España por personas o entidades establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

*1.º) Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la relación laboral que se mantenga con la persona física residente, ya sea en régimen de asalariado o no.*

*2.º) Que no se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en España con carácter permanente.*

*g) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos, que se afecten efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.*

*h) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos cuya titularidad corresponda a escuelas deportivas náuticas.*

*i) Las embarcaciones que por su configuración solamente puedan ser impulsadas a remo o pala, así como los veleros de categoría olímpica.*

*j) Las aeronaves matriculadas por el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o por empresas u organismos públicos.*

*k) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a escuelas destinadas efectiva y exclusivamente a la educación y formación aeronáutica de pilotos o a su reciclaje profesional.*

*l) Las aeronaves cuya titularidad corresponda a empresas de navegación aérea.*

*m) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en arrendamiento exclusivamente a empresas de navegación aérea*

*n) Los medios de transporte que se matriculen o se utilicen como consecuencia del traslado de la residencia habitual de su titular desde el extranjero al territorio español. La aplicación de la exención quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:*

*1.º Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los doce meses consecutivos anteriores al traslado.*

*2.º Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos o importados en las condiciones normales de tributación en el país de origen o procedencia y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución de las cuotas devengadas con ocasión de su salida de dicho país.*

*ñ) Los medios de transporte matriculados en otro Estado miembro y que sean alquilados a un proveedor de otro Estado miembro por personas o entidades residentes en España durante un periodo no superior a tres meses, siempre que no les resulte de aplicación la exención prevista en la letra c) de este apartado*

*Artículo 69. Base imponible.*

*La base imponible estará constituida:*

*a) En los medios de transporte nuevos, por el importe que con ocasión de la adquisición del medio de transporte se haya determinado como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de un impuesto equivalente o, a falta de ambos, por el importe total de la contraprestación satisfecha por el adquirente, determinada conforme al artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, en este último caso, no formarán parte de la base imponible las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario satisfechas o soportadas directamente por el vendedor del medio de transporte.*

*b) En los medios de transporte usados, por su valor de mercado en la fecha de devengo del impuesto.*

## 1.3. Legislación Aduanera

### 1.3.1. Cálculo del valor en aduana

### 1.3.2. Cálculo de la liquidación de la deuda aduanera

### 1.3.3. Franquicias arancelarias

### 1.3.4. Formalidades aduaneras

# 1.3.1. Cálculo del valor en aduana

INCOTERMS

En la modalidad CIF (cost, insurance and freight), el seguro y el flete son por cuenta del vendedor; el coste de las mercancías ya incluye estos costes; no hay que hacer ningún ajuste.

En la modalidad FOB (free on board), el seguro y el flete son por cuenta del comprador desde que se embarcaron; estos costes se suman al coste de las mercancías.

En la modalidad EXW (ex works, en fábrica) todos los gastos de transporte y seguro son por cuenta del comprador desde que las mercancías salen de la fábrica donde se produjeron; estos costes se suman al coste de las mercancías.

En la modalidad CFR (cost and freight): el flete es por cuenta del vendedor y el seguro por cuenta del comprador; el coste del seguro se suma al coste de las mercancías.

*Artículo 70 CAU. Método de valoración en aduana basado en el valor de transacción* (valor en aduana de la mercancía = valor de transacción)

*1. La base principal para determinar el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción, que es el precio realmente pagado o por pagar por ellas cuando se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Unión, ajustado, en su caso.*

*2. El precio realmente pagado o por pagar será el pago total que el comprador haya efectuado o deba efectuar al vendedor o a un tercero en favor del vendedor, por las mercancías importadas, e incluirá todos los pagos efectuados o por efectuar como condición de la venta de esas mercancías.*

*3. El valor de transacción se aplicará siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:*

*a) que no existan más restricciones para la utilización o disposición de las mercancías por parte del comprador que las siguientes:*

*i) restricciones impuestas o exigidas por las normas o por las autoridades públicas de la Unión;*

*ii) limitaciones de la zona geográfica en la que las mercancías puedan ser objeto de reventa;*

*iii) restricciones que no afecten sustancialmente al valor en aduana de las mercancías;*

*b) que ni la venta ni el precio estén sujetos a condiciones o consideraciones que impidan determinar el valor de las mercancías que deban valorarse;*

*c) que ninguno de los beneficios derivados de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías por el comprador repercuta directa o indirectamente en el vendedor, salvo que el valor pueda ajustarse convenientemente;*

*d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o la vinculación no tenga influencia en el precio.*

AJUSTES POSITIVOS DEL VALOR EN ADUANA

*Artículo 71 CAU. Elementos del valor de transacción*

*1. Al determinar el valor en aduana en aplicación del artículo 70, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas se completará con:*

*a) los siguientes elementos, en la medida en que los soporte el comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías:*

*i) las comisiones y los gastos de corretaje, **salvo las comisiones de compra**;*

*ii) el coste de los envases que, a efectos aduaneros, se considere que forman un todo con la mercancía; y*

*iii) el coste de embalaje, tanto por la mano de obra como por los materiales;*

*b) el valor, imputado de forma adecuada, de los bienes y servicios que se indican a continuación, cuando hayan sido suministrados directa o indirectamente por el comprador, gratuitamente o a precios reducidos, y utilizados en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:*

*i) materiales, componentes, partes y elementos similares incorporados a las mercancías importadas;*

*ii) herramientas, matrices, moldes y objetos similares utilizados en la producción de las mercancías importadas;*

*iii) materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas; y*

*iv) trabajos de ingeniería, de desarrollo, artísticos y de diseño, planos y croquis, realizados fuera de la Unión y necesarios para la producción de las mercancías importadas;*

*c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador esté obligado a pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;*

*d) el valor de cualquier parte del producto de una posterior reventa, cesión o utilización de las mercancías importadas, que revierta directa o indirectamente al vendedor; y*

*e) los siguientes costes hasta el lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión:*

*i) los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas, y*

*ii) los gastos de carga y de manipulación asociados al transporte de las mercancías importadas.*

Los **derechos antidumping o los derechos compensatorios** también constituyen deuda aduanera.

AJUSTES NEGATIVOS DEL VALOR EN ADUANA

*Artículo 72 CAU. Elementos que no deben incluirse en el valor en aduana.*
*Al determinar el valor en aduana en aplicación del artículo 70, no se incluirá ninguno de los elementos siguientes:*

*a) los gastos de transporte de las mercancías importadas después de su entrada en el territorio aduanero de la Unión;*

*b) los gastos de construcción, instalación, montaje, mantenimiento o asistencia técnica, realizados después de la entrada en el territorio aduanero de la Unión de las mercancías importadas, tales como instalaciones, máquinas o material industrial;*

*c) los importes de los intereses derivados de un acuerdo de financiación contraído por el comprador, relativo a la compra de las mercancías importadas, independientemente de que la financiación corra a cargo del vendedor o de otra persona, siempre que el acuerdo de financiación conste por escrito y, si así se requiere, que el comprador pueda demostrar que se cumplen las siguientes condiciones:*

*i) que tales mercancías se venden efectivamente al precio declarado como realmente pagado o por pagar;*

*ii) que el tipo de interés exigido no excede del aplicado corrientemente a tales transacciones en el país y en el momento en que se haya proporcionado la financiación;*

*d) derechos de reproducción en la Unión de las mercancías importadas;*

*e) comisiones de compra;*

*Art. 5.41. «Comisión de compra»: el importe pagado por un importador a un agente por representarlo en la compra de las mercancías objeto de valoración.*

*f) derechos de importación y otros gravámenes pagaderos en la Unión como consecuencia de la importación o la venta de las mercancías* [por ejemplo, el IVA o los Impuestos Especiales que puedan devengarse con motivo de una operación de importación o exportación].

Los **gastos realizados dentro del TAU**, por ejemplo los gastos de descarga y almacenamiento en el puerto de llegada, no deben incluirse en el valor en aduana.

# 1.3.2. Tipo de gravamen
# (cálculo de la liquidación de la deuda aduanera)

1. Derechos *ad-valorem*: es la forma de tipo impositivo más común. Consisten en un porcentaje sobre el valor en aduanas de la mercancía; no se tiene en cuenta las unidades de peso o medida.
Ejemplo: Se importa un vehículo, origen USA, con un valor en aduanas de 15.000 €.
La partida 8703.32.19.00 (automóviles) tiene un derecho a terceros países del 10 %
Importe de la deuda aduanera: 15.000 x 10 % = 1.500 €

2. Derechos específicos: el tipo arancelario se aplica sobre una unidad de medida (peso neto, número de unidades, contenido de alcohol puro, peso neto de materia seca, etc.)
Ejemplo: Se importan 15.000 huevos para incubar de Canadá, con un valor en aduanas de 5.000 €.
La partida 0407.00.19.00 tiene un derecho de terceros países de 35 € por cada 1000 unidades.
Importe de la deuda aduanera: 15 x 35 € = 525 €

3. Derechos mixtos: están formados por un derecho *ad-valoren* más un derecho específico; la deuda aduanera se calcula por la suma de ambos.
Ejemplo: Se importan 500 kg de materia seca de fructosa pura con un valor de 2.000 €.
La partida 1702.50.00.00 (fructosa químicamente pura) tiene un arancel del 16 % más 50,7 € por hectokilogramo neto de materia seca.
Deuda Aduanera = Derecho ad-valorem + Derecho especifico = 2.000 x 16 % (= 320) + 5 x 50,7 (= 253,5) = 573,5 €

4. Derechos compuestos: se establecen dos o más tipos impositivos, pero únicamente se aplica uno de ellos:

a) Los derechos máximos consisten en establecer conjuntamente con cualquiera de los anteriores tipos de derechos (generalmente con un derecho ad-valorem), un límite máximo de la cantidad a pagar; en la práctica supone un tope a la progresividad de los derechos ad-valorem.

Ejemplo: Se importa de Marruecos una alfombra de lana de 50 $m^2$ y un valor de 5.000 €. El importador no se acoge a preferencias arancelarias.

La partida 5701.10.90.00 tiene un derecho terceros países: 8 % con un máximo de 2,8 €/metro cuadrado

Arancel "normal": 5.000 x 8 % = 400 €

Máximo: 50 metros cuadrados x 2,8 = 140 € (es el derecho a aplicar)

Ejemplo: Mismo ejemplo anterior pero el valor en aduanas de la alfombra es de 1.000 €

Arancel "normal": 1.000 x 8 % = 80 € (es el arancel a aplicar; la cantidad obtenida aplicando el derecho normal es inferior a la calculada aplicando el máximo)

Máximo: 50 metros cuadrados x 2,8 = 140 €

b) Los derechos mínimos consisten en establecer un límite inferior que garantiza una cantidad a pagar.

Ejemplo: Se importan 150 kilogramos de peso bruto de adoquines de vidrio para la construcción con un valor en aduanas de 4.000 €.

La partida 7016.90.40 tiene unos derechos terceros países: 3 % con un mínimo de 1,2 € por kilogramo bruto.

Arancel "normal": 4.000 x 3 % = 120 €

Mínimo: 150 kilogramos de peso bruto x 1,2 € = 180 € (es el arancel a aplicar).

c) Derechos compuestos mixtos: existen, simultáneamente, máximos y mínimos.

Ejemplo: Se importan cajas para relojes de pulsera de origen USA con un valor en aduanas de 20.000 €

La partida NC9111.20.00 tiene derechos terceros países: 0,5 € por unidad con un mínimo del 2,7 % y un máximo de 4,6 %.

Caso A): Se importan 1.000 unidades

Arancel "normal": 1.000 unidades x 0,5 € /unidad = 500 €

Máximo: 20.000 € x 4,6 % = 920 €

Mínimo: 20.000 € x 2,7 % = 540 € (arancel a aplicar, porque el derecho normal está por debajo del mínimo).

Caso B): Se importan 1.500 unidades

Arancel "normal": 1.500 unidades x 0,5 /unidad = 750 € (arancel a aplicar porque está por encima del mínimo y por debajo del máximo)

Máximo: 20.000 x 4,6 % = 920 €

Mínimo: 20.000 x 2,7 % = 540 €

Caso C): Se importan 2.000 unidades

Arancel "normal": 2.000 unidades x 0,5 /unidad = 1.000 €

Máximo: 20.000 x 4,6 % = 920 € (arancel a aplicar porque el derecho normal está por encima del máximo).

Mínimo: 20.000 x 2,7 % = 540 €

# 1.3.3. Franquicias arancelarias

Las franquicias son unas exenciones de los derechos de importación o exportación, para unas determinadas mercancías que normalmente estarían sujetas a derechos de arancel. Las franquicias arancelarias están reguladas en el Reglamento 1186/2009.

No hay que confundir con las franquicias fiscales que se conceden a las importaciones que gravan los impuestos especiales y el IVA.

La franquicia de derechos de importación:

1) Bienes personales:
   - Bienes personales de las personas que trasladan su residencia normal de un tercer país a la CE, durante al menos doce meses consecutivos de residencia fuera de la UE.
   - Bienes importados con motivo de un matrimonio de una persona que haya tenido su residencia fuera de la UE durante doce meses consecutivos.
   - Bienes personales recibidos en herencia por personas físicas que tengan su residencia en la UE.
   - Equipo, material de estudio y demás mobiliario de alumnos y estudiantes que vengan al territorio aduanero de la Comunidad para permanecer en él con objeto de estudiar y se destinen a su uso personal durante el período de duración de sus estudios.

2) Envíos sin valor estimable o sin carácter comercial:
   - Envíos sin valor estimable, esto es, de 150 euros como máximo, a excepción de los productos alcohólicos, tabacos, perfumes y colonias (no aplicable al IVA)
   - Envíos sin carácter comercial de un particular de un tercer país a un particular de la Comunidad, con límites cuantitativos para los productos alcohólicos, tabacos, perfumes y colonias; para los demás productos, el valor máximo es de 45 euros.
   - Mercancías contenidas en los equipajes personales de los viajeros procedentes de un tercer país, si no tienen carácter comercial; el Reglamento se remite a las exenciones establecidas en la normativa del IVA que fija límites cuantitativos por viajero en lo que respecta al tabaco, las bebidas alcohólicas y los perfumes; en relación con las demás mercancías, el límite se fija en un valor de 300 euros en general, y 430 para los viajeros de transporte aéreo y marítimo; 150 € en caso de viajeros menores de 15 años.

3) Bienes de inversión:
   - Bienes de inversión y de equipo de una empresa que cesa definitivamente sus actividades en un tercer país para establecerse en el territorio de la Comunidad; estos bienes tienen que haber sido utilizados por la empresa durante doce meses antes del cese de actividad.

4) Productos agrarios, biológicos, químicos, farmacéuticos y médicos:
   - Productos de la agricultura, la ganadería, la apicultura, la horticultura o la silvicultura obtenidos por agricultores europeos en un tercer país.
   - Semillas, abonos y productos para el tratamiento del suelo y los vegetales importados por agricultores de terceros países para utilizarlos en el territorio de la Comunidad limítrofe de estos países.

5) Productos médicos y terapéuticos:
   - Animales y sustancias biológicas o químicas destinados exclusivamente a la investigación.
   - Sustancias terapéuticas de origen humano y reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos y tisulares.
   - Instrumentos y aparatos destinados a la investigación médica, el establecimiento de diagnósticos o a la realización de tratamientos médicos.
   - Sustancias de referencia para el control de la calidad de los medicamentos.
   - Productos farmacéuticos importados a la Comunidad con motivo de manifestaciones deportivas internacionales.

6) Otras categorías:

- Objetos de carácter educativo, científico o cultural, así como instrumentos y aparatos científicos.
- Mercancías destinadas a organismos de carácter caritativo y filantrópico y objetos destinados a los invidentes y otras personas discapacitadas.
- Condecoraciones y recompensas honoríficas, obsequios recibidos en el marco de las relaciones internacionales, así como mercancías destinadas a los monarcas y Jefes de Estado.
- Mercancías importadas con fines de prospección comercial, examen, análisis o ensayos.
- Envíos destinados a los organismos competentes en materia de protección de los derechos de autor o protección de la propiedad industrial o comercial, documentación turística y documentos y artículos diversos.
- Materiales auxiliares para la estiba y protección de las mercancías durante su transporte.
- Camas de paja, forraje y alimentos para los animales durante su transporte.
- Carburantes y lubricantes a bordo de vehículos terrestres a motor y en los contenedores para usos especiales.
- Materiales destinados a la construcción, conservación o decoración de monumentos conmemorativos, o de cementerios, de víctimas de guerra.
- Ataúdes, urnas funerarias y objetos de ornamentación funeraria.

Mercancías con franquicia de derechos de exportación:

- Envíos a terceros países cuyo valor no exceda de 10 euros.
- Animales domésticos exportados con motivo del traslado de la explotación agrícola.
- Productos obtenidos por agricultores en fincas situadas en la Comunidad.
- Semillas exportadas para ser utilizadas en fincas situadas en terceros países.
- Forrajes y alimentos que acompañan a los animales cuando se exportan.

# 1.3.4. Formalidades aduaneras

NOTIFICACIÓN DE LLEGADA

*Artículo 133 CAU. Notificación de la llegada de un buque marítimo o de una aeronave*

*1. El operador de un buque marítimo o de una aeronave que entre en el territorio aduanero de la Unión notificará su llegada.*

*- salvo que las autoridades aduaneras dispongan de esa información.*

Lugar de presentación: aduana de primera entrada en el TAU

Momento de presentación: a la llegada de la mercancía

Mercancías a declarar: todas las mercancías transportadas en el medio de transporte.

NOTA: Realmente esta notificación no se suele presentar:

*Art. 145.8. La declaración de depósito temporal podrá utilizarse asimismo a efectos de:*

*a) la notificación de la llegada contemplada en el artículo 133.*

DECLARACIÓN SUMARIA DE ENTRADA

*Artículo 5.9. «Declaración sumaria de entrada»: el acto por el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a entrar en el territorio aduanero de la Unión.*

*Artículo 127. Presentación de una declaración sumaria de entrada (Entry Summary Declaration, ENS)*

*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión deberán ser objeto de una declaración sumaria de entrada.*

*2. Se dispensará de la obligación mencionada en el párrafo primero:*

*a) a los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos que se limiten a atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del TAU sin efectuar ninguna parada en el mismo, y*

*b) en otros casos en los que resulte debidamente justificado por el tipo de mercancías o de tráfico o así lo exijan los acuerdos internacionales existentes.* [Estos casos figuran recogidos en el artículo 104 Reglamento Delegado 2015/2446]

*3. La declaración sumaria de entrada será presentada a la aduana de primera entrada, dentro de un plazo determinado, antes de que las mercancías sean introducidas en el territorio aduanero de la Unión.*

*Las autoridades aduaneras podrán autorizar que la declaración sumaria de entrada se presente en otra aduana.*

*4. El transportista presentará la declaración sumaria de entrada.*

*Sin perjuicio de las obligaciones del transportista, la declaración sumaria de entrada podrá ser presentada por una de las siguientes personas:*

*a) el importador o consignatario, o cualquier otra persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe el transportista;*

*b) cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de disponer que se presenten las mercancías de que se trate ante la aduana de entrada.*

*6. La declaración sumaria de entrada contendrá los datos necesarios para el análisis de riesgos a efectos de seguridad y protección.*

Lugar de presentación: aduana de primera entrada (u otra autorizada) en el TAU

Momento de presentación: antes de la llegada de la mercancía

Mercancías a declarar: todas las mercancías transportadas en el medio de transporte que entra en el territorio aduanero de la Unión, independientemente de que su destino final esté dentro o fuera del territorio aduanero de la Unión.

Plazos de presentación (art. 105 Reglamento Delegado 2015/2446, RDCAU):

- 24 horas antes de la carga de contenedores en el buque, 4 horas antes de la llegada a puerto de mercancías a granel, 2 horas antes de la llegada para países vecinos y ultraperiféria
- en el momento de la salida (vuelos < 4 horas), 4 horas antes del aterrizaje
- carretera: 1 hora antes de la llegada.

*Artículo 129. Rectificación e invalidación de la declaración sumaria de entrada*

*1. Previa solicitud, podrá autorizarse al declarante a rectificar uno o más datos de la declaración sumaria de entrada después de que haya sido presentada.*

*No será posible efectuar ninguna rectificación después de que:*

*a) las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presentó la declaración sumaria de entrada su intención de examinar las mercancías; o*

*b) las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración sumaria de entrada; o*

*c) las mercancías ya hayan sido presentadas en aduana.*

*2. En caso de que las mercancías para las que se haya presentado una declaración sumaria de entrada no se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión, las autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración sin demora en cualquiera de los supuestos siguientes:*

*a) previa solicitud del declarante, o*

*b) después de que hayan transcurrido 200 días desde la presentación de la declaración.*

*Artículo 130. Declaraciones que sustituyen a la declaración sumaria de entrada*

*1-2. La aduana a que se refiere el artículo 127, apartado 3, podrá no exigir la presentación de una declaración sumaria de entrada respecto de las mercancías para las cuales, antes de que haya expirado el plazo de presentación de esta, se haya presentado una declaración en aduana, o de depósito temporal.*

*Artículo 139. Presentación de las mercancías en aduana*

*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana inmediatamente después de su llegada a cualquier aduana designada o a cualquier lugar designado o aprobado por las autoridades aduaneras o a una zona franca por una de las siguientes personas:*

*a) la persona que introdujo las mercancías en el territorio aduanero de la Unión;*

*b) la persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe la persona que introdujo las mercancías en dicho territorio;*

*c) la persona que asumió la responsabilidad por el transporte de las mercancías después de que fueran introducidas en el territorio aduanero de la Unión.*

*2. Las mercancías que sean introducidas en el territorio aduanero de la Unión por mar o aire y se mantengan a bordo del mismo medio de transporte para su traslado se presentarán en aduana únicamente en el puerto o aeropuerto en que sean descargadas o transbordadas. No obstante, las mercancías que sean introducidas en el territorio aduanero de la Unión y que sean descargadas y cargadas de nuevo en el mismo medio de transporte durante su trayecto para hacer posible la descarga o carga de otras mercancías no se presentarán en aduana en ese puerto o aeropuerto.*

*3. Sin perjuicio de las obligaciones de la persona descrita en el apartado 1, la presentación de las mercancías podrá ser efectuada en su lugar por una de las siguientes personas:*

*a) toda persona que incluya inmediatamente las mercancías en un régimen aduanero;*

*b) el titular de una autorización para el funcionamiento de almacenes de depósito o toda persona que realice una actividad en una zona franca.*

*4. La persona que presente las mercancías hará referencia a la declaración sumaria de entrada o, en los supuestos recogidos en el artículo 130, a la declaración en aduana o a la declaración de depósito temporal que haya sido presentada respecto de las mercancías, salvo cuando se dispense de la obligación de presentar una declaración sumaria de entrada.*

*7. Las mercancías presentadas en aduana no serán retiradas del lugar en que hayan sido presentadas sin previa autorización de las autoridades aduaneras.*

DECLARACIÓN DE DEPÓSITO TEMPORAL

*Artículo 5.11. La «Declaración de depósito temporal» es el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, que las mercancías están en depósito temporal.*

*Artículo 5.17. «Depósito temporal»: la situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia aduanera en el período entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación.*

*Artículo 145. Declaración de depósito temporal*
*1. Las mercancías no pertenecientes a la Unión presentadas en aduana estarán cubiertas por una declaración de depósito temporal que contendrá todos los datos necesarios para la aplicación de las disposiciones que regulan el depósito temporal.*
*3. La declaración de depósito temporal será presentada por una de las personas mencionadas en el artículo 139, apartados 1 o 3, a más tardar en el momento de la presentación de las mercancías en aduana.*
*4. Salvo que se dispense de la obligación de presentar una declaración sumaria de entrada, la declaración de depósito temporal incluirá una referencia a toda declaración sumaria de entrada presentada para las mercancías presentadas en aduana, salvo si ya han estado en depósito temporal o han sido incluidas en un régimen aduanero y no han abandonado el territorio aduanero de la Unión.*
*9. No será necesario presentar una declaración de depósito temporal cuando, a más tardar en el momento de presentación de las mercancías en aduana, se haya establecido que, de conformidad con los artículos 153 a 156, las mercancías tienen el estatuto aduanero de mercancías de la Unión.*

Lugar de presentación: aduana de descarga de las mercancías
Momento de presentación: en el momento de la llegada y con carácter previo a la descarga
Mercancía a declarar: solo la mercancía que se descarga
Declarante: las mismas personas que en la presentación de la mercancía en aduana.

*Artículo 146. Rectificación e invalidación de una declaración de depósito temporal*
*1. El declarante, previa solicitud, podrá rectificar uno o varios datos de la declaración de depósito temporal después de haberla presentado. La rectificación no permitirá utilizar la declaración para mercancías distintas de las contempladas originalmente en ella.*
*No será posible efectuar ninguna rectificación después de que:*

*a) las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presentó la declaración su intención de examinar las mercancías;*
*b) las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración; ▼M2*

*2. Cuando las mercancías para las que se haya presentado una declaración de depósito temporal no se presenten en aduana, las autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración sin demora en cualquiera de los supuestos siguientes:*

*a) previa solicitud del declarante, o*
*b) después de que hayan transcurrido 30 días desde la presentación de la declaración.*

*Art. 149. Fin del depósito temporal*
*Las mercancías no pertenecientes a la Unión que se encuentren en depósito temporal se incluirán en un régimen aduanero o se reexportarán antes de que transcurran 90 días.*

DECLARACIÓN EN ADUANA

*Artículo 5.12. «Declaración en aduana»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones particulares que deban aplicarse.*

*Artículo 158. Declaración en aduana de mercancías y vigilancia aduanera de las mercancías de la Unión*
*1. Todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero, salvo el régimen de zona franca, serán objeto de una declaración en aduana apropiada para el régimen concreto de que se trate.*

*Artículo 171. Presentación de una declaración en aduana previa a la presentación de las mercancías*
*Antes de la presentación prevista de las mercancías en aduana, será posible presentar la correspondiente declaración en aduana. Si las mercancías no se presentan en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la declaración en aduana, se considerará que dicha declaración no ha sido presentada.*

*Artículo 173. Rectificación de una declaración en aduana*
*1. Podrá permitirse al declarante, previa solicitud, rectificar uno o más de los datos de la declaración en aduana después de que esta haya sido admitida por la aduana. La rectificación no permitirá utilizar la declaración en aduana para mercancías distintas de las contempladas originalmente en ella.*
*2. No se permitirá dicha rectificación cuando sea solicitada después de que las autoridades aduaneras:*
*a) hayan informado al declarante de que desean examinar las mercancías;*
*b) hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración en aduana;*
*c) o hayan autorizado el levante de las mercancías.*

*Artículo 188. Comprobación de una declaración en aduana*
*Las autoridades aduaneras, a efectos de comprobar la exactitud de los datos contenidos en una declaración en aduana que haya sido admitida, podrán:*
*a) examinar la declaración y los documentos justificativos;*
*b) exigir al declarante que facilite otros documentos;*
*c) examinar las mercancías;*
*d) tomar muestras para análisis o para un examen pormenorizado de las mercancías.*

DECLARACIÓN PREVIA A LA SALIDA

*ADUANA DE EXPORTACIÓN: presentación de la declaración previa de salida*
*ADUANA DE SALIDA: presentación de las mercancías*

*Artículo 263. Presentación de una declaración previa a la salida*
*1. Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión irán amparadas por una declaración previa a la salida que se presentará en la aduana competente dentro de un plazo específico antes de que las mercancías salgan del territorio aduanero de la Unión.*
*2. Se dispensará de la obligación mencionada en el párrafo primero:*

*a) a los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos que se limiten a atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del territorio aduanero de la Unión sin efectuar ninguna parada en el mismo; o*

*b) en otros casos específicos en los que resulte debidamente justificado por el tipo de mercancías o de tráfico o cuando así lo exijan acuerdos internacionales*

*Artículo 5.10. «Declaración sumaria de salida»: el acto por el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a salir del territorio aduanero de la Unión*

*Artículo 271. Presentación de una declaración sumaria de salida*
*1. Cuando las mercancías vayan a salir del territorio aduanero de la Unión y no se presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación como declaración previa a la salida, deberá presentarse una declaración sumaria de salida en la aduana de salida.*
*Las autoridades aduaneras podrán autorizar que la declaración sumaria de salida se presente en otra aduana, siempre que esta comunique inmediatamente a la aduana de salida o ponga a su disposición por vía electrónica los datos necesarios.*
*2. La declaración sumaria de salida deberá presentarla el transportista.*
*No obstante las obligaciones del transportista, la declaración sumaria de salida podrá ser presentada en su lugar por una de las siguientes personas:*

*a) el exportador o expedidor, o cualquier otra persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe el transportista;*

*b) cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de disponer que se presenten las mercancías de que se trate en la aduana de salida.*

*Artículo 272. Rectificación e invalidación de la declaración sumaria de salida*
*1. Se podrá permitir al declarante, previa solicitud, rectificar uno o varios de los datos de la declaración sumaria de salida después de haberla presentado.*
*No será posible efectuar ninguna rectificación una vez que:*

*a) las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presentó la declaración sumaria de salida su intención de examinar las mercancías;*

*b) las autoridades aduaneras hayan determinado que uno o más datos de la declaración sumaria de salida son inexactos o están incompletos;*

*c) las autoridades aduaneras hayan concedido el levante para la salida de las mercancías.*

*2. Cuando las mercancías para las que se haya presentado una declaración sumaria de salida no salgan del territorio aduanero de la Unión, las autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración sin demora en cualquiera de los supuestos siguientes:*

*a) previa solicitud del declarante, o*

*b) después de que hayan transcurrido 150 días desde la presentación de la declaración.*

## 2.1. Derecho Penal

### 2.1.1. Delito de tráfico de drogas

### 2.1.2. Delito fiscal

### 2.1.3. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales

### 2.1.4. Otras cuestiones penales

# 2.1.1. Delito de tráfico de drogas

## 1. La normativa que regula el tráfico de drogas

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 1988)

*Artículo 3. Delitos y sanciones*

*1.a. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:*

> *i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.*
>
> *ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cánnabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada.*
>
> *iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i).*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10 LORC.*

> *2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos [...] de los delitos de ilícito comercio, el juez [RD: o el órgano administrativo competente] recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

*Artículo 377 CP.*

*Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 al 372, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 367 ter LECrim.*

*1. [...] Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a su inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella, la autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del órgano judicial competente.*

*Artículo 374 CP.*

*[...] 1.º Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.*

2. Concurso de normas entre la Ley orgánica de represión del contrabando y el Código Penal

Ley Orgánica 12/1995 de Represión del contrabando (LORC): delito de contrabando
*Artículo 2. Tipificación del delito.*
*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, [...] con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (CP): delito contra la salud pública
*Artículo 368.*
*Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud* [cocaína, heroína], *y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos* [hachís, marihuana].

- también es punible la **mera posesión de la droga cuando el fin es el tráfico ilícito**.

El TS considera que se da un CONCURSO DE NORMAS:

- el delito de tráfico de drogas absorbe al de contrabando (esto es, el delito de contrabando queda consumido en el de tráfico de drogas) en aplicación del art. 8.3
- por ello, se impone tan sólo la pena del tráfico de drogas recogida en el Código Penal; esto es, **no se aplica la LORC en el tráfico de drogas, sino el Código Penal**.

3. Agravantes del tráfico de drogas.

*Artículo 369 CP.*
*1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:*

*1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y **obrase en el ejercicio de su cargo**, profesión u oficio.*

*2.ª El culpable participare en otras **actividades organizadas** o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.*

*3.ª Los hechos fueren realizados en **establecimientos abiertos al público** por los responsables o empleados de los mismos.*

*4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior **se faciliten a menores** de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.*

*5.ª Fuere de **notoria importancia** la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.*

- Según el TS (2001): la notoria importancia es la cantidad de droga que permita abastecer un mercado importante (cincuenta consumidores) durante un período relevante de tiempo (diez días). Se obtiene así la cifra de quinientas dosis de consumo diario, aplicable a todas las drogas. En lo que se refiere a los supuestos más frecuentes, las quinientas dosis equivalen a: 300 gramos para la heroína, 750 gramos para la cocaína, 2.500 gramos para el hachís, y 10.000 g para la marihuana.

*6.ª Las referidas sustancias se **adulteren**, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.*

*7.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en **centros docentes**, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.*

*8.ª El culpable empleare **violencia** o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.*

*Artículo 369 bis CP.* Tráfico de drogas realizado por una organización criminal

*Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una* ***organización delictiva****, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos.*

*A los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el párrafo primero.*

*Artículo 570 bis*

*[...] A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.*

*Artículo 370.*

*Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:*

*1.º Se utilice a* ***menores de 18 años o a disminuidos psíquicos*** *para cometer estos delitos.*

*2.º Se trate de los* ***jefes, administradores o encargados*** *de las organizaciones a que se refiere la circunstancia 2.ª del apartado 1 del artículo 369.*

*3.º Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de* ***extrema gravedad****. Se consideran de extrema gravedad los casos en que:*

- *la* ***cantidad*** *de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia* [1.000 veces la cantidad de notoria importancia, según el TS (2008): 300 kg para la heroína, 750 kg para la cocaína, 2.5 toneladas para el hachís, y 10 toneladas para la marihuana].
- *o se hayan utilizado* ***buques, embarcaciones o aeronaves*** *como medio de transporte específico*
- *o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas* ***simulando operaciones de comercio*** *internacional entre empresas*
- *o se trate de* ***redes internacionales*** *dedicadas a este tipo de actividades*
- *o cuando concurrieren* ***tres o más de las circunstancias*** *previstas en el artículo 369.1.*

*En los supuestos de los anteriores números 2.º y 3.º se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.*

## 4. Atenuantes del tráfico de drogas

*Artículo 368 CP. ATENUANTE*

*No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis [organización delictiva] y 370 [utilización de menores, jefes, notoria gravedad].*

*Artículo 376 CP. ATENUANTES*

*En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.*

*Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad.*

## 5. Comiso debido a delito de tráfico de drogas

*Artículo 127 CP. COMISO*

*1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.*

*2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.*

*3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.*

*Artículo 127 octies CP.*

*3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.*

*Artículo 374 CP.*

*En los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 301 [receptación de bienes procedentes del tráfico de drogas] y en los artículos 368 a 372 [tráfico de drogas y de precursores de drogas], además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371 [precursores de drogas], así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128 [comiso] y a las siguientes normas especiales:*

> *2.ª Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.*

## 6. Destino y depósito de las drogas aprehendidas

*Artículo 367 ter LECrim.*

*1. [...] Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a su inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella, la autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del órgano judicial competente.*

*Artículo 374 CP.*

*[...] 1.ª Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.*

## 7. Órganos competentes

*Artículo 14 LECrim. Serán competentes:*

*2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido.*

*3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años [...] el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido.*

*4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido.*

*Artículo 65 LOPJ. Audiencia Nacional*

*1º La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será competente del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal* [delitos con penas de prisión inferiores a 5 años, NOTA: Lo habitual es que sea la Audiencia Nacional por tratarse de bandas criminales [art. 369bis] o por la cantidad de droga de extrema gravedad en el contrabando marítimo [art. 379.3º], en ambos casos con penas de prisión superiores a los 5 años], *de las causas por los siguientes delitos:*

> *d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por* ***bandas o grupos organizados*** *y produzcan efectos en* ***lugares pertenecientes a distintas Audiencias provinciales****.*
>
> *e) Delitos cometidos* ***fuera del territorio nacional*** [contrabando marítimo de drogas], *cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.*

*Artículo 88 LOPJ. Juzgados Centrales de Instrucción*

*En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España,* ***que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal.***

*Artículo diecinueve EOMF. Fiscalía especial antidroga*

*Tres. La Fiscalía Antidroga ejercerá las siguientes funciones:*

> *a) Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico,* ***que sean competencia de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción.***
>
> *b) Investigar, en los términos del artículo cinco de este Estatuto, los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos mencionados en el apartado anterior.*
>
> > *Artículo quinto EOMF*
> >
> > *El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.*
> >
> > *Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que este legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer, adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.*

NOTA: Cuando los funcionarios de VIGILANCIA ADUANERA informan a la FISCALIA ANTIDROGA de los indicios sobre la posible comisión de un delito de tráfico de drogas (incluso por una embarcación de pabellón extranjero), corresponde al Ministerio Fiscal la interposición de querella ante el Juzgado Central de Instrucción, en funciones de guardia, competente para instruir el correspondiente procedimiento judicial.

*Artículo 373 CP. ACTOS PREPARATORIOS*
*La **provocación, la conspiración y la proposición** para cometer los delitos de tráfico de drogas, se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.*

*Artículo 375 CP. REINCIDENCIA INTERNACIONAL*
*Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.*

*Artículo 377 CP. VALORACIÓN DE LA DROGA*
*Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 al 372, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.*

ARROJAR LA DROGA AL MAR

La Jurisprudencia del TS señala que «*la prueba indiciaria puede sustentar una sentencia condenatoria*». En este sentido, el lanzamiento de la droga al mar, el intento de huida, las declaraciones de los funcionarios del SVA, el visionado de las grabaciones y los dictámenes periciales sobre la forma en que está embalada la droga y el peso de los bultos son indicios suficientes del tráfico de drogas. En el caso de la utilización se semirrígidas, se añade además la naturaleza de la embarcación (género prohibido), la potencia de los motores y la apariencia de la carga (fardos de arpillera para embalar el hachís).

# 2.1.2. Delito fiscal

*Artículo 305 CP. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA*

*1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de* ***ciento veinte mil euros, en cada periodo impositivo****, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.*

*2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:*

*a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá* ***al año natural****. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.*

*b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.*

*HACIENDA DE LA UNIÓN EUROPEA 3. Las mismas penas se impondrán a quien cometa las conductas descritas en el apartado 1 y a quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar o disfrute de manera indebida de un beneficio obtenido legalmente, cuando los hechos se cometan contra* ***la Hacienda de la Unión Europea****, siempre que la cuantía defraudada excediera de* ***cien mil euros en el plazo de un año natural****.*

*Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros pero excediere de* ***diez mil****, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.*

*4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.*

*Artículo 305 bis. AGRAVANTES.*

*1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de* ***seiscientos mil euros****.*

*b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una* ***organización o de un grupo criminal****.*

*c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.*

## 2.1.3. Delitos cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales

*Artículo 24 CP. AUTORIDAES Y FUNCIONARIOS*

*1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea.*

*2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.*

*Artículo 530 CP. DETENCIÓN*

*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier* ***privación de libertad*** *de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.*

*Artículo 531 CP. INCOMUNICACIÓN*

*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la* ***incomunicación*** *de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.*

- la incomunicación (para evitar que se ponga en peligro la investigación) puede ser tan sólo acordada por el juez o Tribunal a cuya disposición se encuentre el reo.

*Artículo 532 CP. IMPRUDENCIA*

*Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.*

*Artículo 534. ALLANAMIENTO: APROPIACIÓN, VEJACIÓN, DAÑO*

*1. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales:*

*1.º Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.*

*2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio.*

*será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*

*Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.*

*2. La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.*

*Artículo 535 CP. CORRESPONDENCIA*

*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de* ***correspondencia*** *privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*

*Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.*

*Artículo 536 CP. TELECOMUNICACIONES*

*La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las* ***telecomunicaciones*** *o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*

*Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.*

*Artículo 537. DERECHOS DEL DETENIDO*

*La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.*

# 2.1.4. Otras cuestiones penales

1) PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS

*Artículo 27 CP.*
*Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices.*

*Artículo 28 CP.*
*Son autores quienes realizan el hecho por sí solos* [autoría], *conjuntamente* [coautoría] *o por medio de otro del que se sirven como instrumento* [autor mediato].
*También serán considerados autores:*

*a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo* [inductor].

*b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado el delito* [cooperador necesario].

*Artículo 61.*
*Cuando la Ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada.*

*Artículo 29 CP.*
*Son cómplices los partícipes que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos* [sus actos no son esenciales para la realización del hecho].

*Artículo 63.*
*A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.*

2) ACTOS PREPARATORIOS

*Artículo 17 CP.*
*1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.*
*2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.*
*3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley.*

3) TENTATIVA Y DESISTIMIENTO

*Artículo 15.*
*Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.*

*Artículo 16.*
*1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.*
*2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.*
*3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.*

*Artículo 62.*
*A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.*

4) DELITO CONTINUADO

*Artículo 74 CP.*
*1. El que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.*

5) CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES

*Artículo 19 CP.*
*Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.*
*Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.*

*Artículo 20 CP. Están exentos de responsabilidad criminal:*

*1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.*
*El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.*
*2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.*
*3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.*
*4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:*

*Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.*
*Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.*
*Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.*

*5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:*

*Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.*
*Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.*
*Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.*

*6.º El que obre impulsado por miedo insuperable.*
*7.º El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.*
*En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código.*

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

*Artículo 21 CP. Son circunstancias atenuantes:*

*1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.*

*2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º del artículo anterior.*

*3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.*

*4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.*

*5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.*

*6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.*

*7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.*

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

*Artículo 22. Son circunstancias agravantes:*

*1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.*

*Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.*

*2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.*

*3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.*

*4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.*

*5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.*

*6.ª Obrar con abuso de confianza.*

*7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.*

*8.ª Ser reincidente.*

*Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.*

*A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves.*

*Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.*

CIRCUNSTANCIAS MIXTAS

*Artículo 23.*

*Es circunstancia que puede atenuar* [en los delitos contra el patrimonio] *o agravar* [en los delitos violentos] *la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.*

6) RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

*Artículo 31 bis.*

*1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:*

*a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.*

*b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.*

## 2.2. Derecho Marítimo

### 2.2.1. Zonas marítimas

### 2.2.2. Derecho de persecución

### 2.2.3. Abordaje sin persecución previa

### 2.2.4. Otras cuestiones marítimas

# 2.2.1. Zonas marítimas

Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

*Artículo 8. Zonas y tipos de navegación.*
*1. Son zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, además de las aguas interiores marítimas, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.*

## 1. Aguas interiores

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay, 1982).
*Artículo 8. Las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado.*

Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
*Artículo 8.1.a). Son aguas interiores marítimas españolas, a los efectos de esta ley, las situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial. Las aguas interiores marítimas incluyen las de los puertos y cualesquiera otras comunicadas permanentemente con el mar hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, así como los tramos navegables de los ríos hasta donde existan puertos de interés general.*

Ley 14/2014 de Navegación Marítima.
*Artículo 12. Jurisdicción plena sobre buques extranjeros.*
*1. Salvo lo previsto para los buques de Estado, la jurisdicción civil y penal de los tribunales españoles se extenderá a todos los buques extranjeros mientras permanezcan en los puertos nacionales o demás aguas interiores marítimas.*
*2. A tal efecto, la autoridad judicial podrá ordenar la práctica a bordo de las diligencias que sean procedentes así como la entrada y registro en el buque, incluidos sus camarotes, sin más requisito que la comunicación al cónsul del Estado del pabellón a la mayor brevedad posible.*
*3. La jurisdicción de los tribunales españoles existirá incluso después de que los buques extranjeros hayan abandonado las aguas interiores marítimas y se encuentren navegando por el mar territorial, así como cuando sean detenidos fuera de éste en el ejercicio del derecho de persecución.*

2. Mar territorial: 12 millas

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay, 1982).

*Artículo 2. Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo.*

*1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.*

*2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.*

> Ley 10/1977 sobre el mar territorial
>
> *Artículo primero.*
>
> *Dicha soberanía se ejerce, de conformidad con el Derecho Internacional, sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente.*

*Artículo 3. Anchura del mar territorial.*

*Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas [22,2 km] medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención.*

*Artículo 27. Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero.*

*1. La jurisdicción penal del Estado ribereño no debería ejercerse a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial para detener a ninguna persona o realizar ninguna investigación en relación con un delito cometido a bordo de dicho buque durante su paso, salvo en los casos siguientes:*

> *a) Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado ribereño;*
>
> *b) Cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el buen orden en el mar territorial;*
>
> *c) Cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales; o*
>
> *d) Cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias sicotrópicas.*

*2. Las disposiciones precedentes no afectan al derecho del Estado ribereño a tomar cualesquiera medidas autorizadas por sus leyes para proceder a detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial procedente de aguas interiores.*

*3. En los casos previstos en los párrafos 1 y 2, el Estado ribereño, a solicitud del capitán y antes de tomar cualquier medida, la notificará a un agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón y facilitará el contacto entre tal agente o funcionario y la tripulación del buque. En caso de urgencia, la notificación podrá hacerse mientras se tomen las medidas.*

## 3. Zona contigua: otras 12 millas

Convención de Montego Bay (1982)

*Artículo 33. Zona contigua.*

*1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para:*

*a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial;*

*b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.*

*2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.*

Ley 14/2014 de Navegación marítima

*Artículo 23. Régimen especial de navegación por la zona contigua.*

*1. En la zona contigua, el Estado ejercerá sobre los buques extranjeros el control para prevenir las infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios y de extranjería e inmigración que puedan cometerse en el territorio nacional y en el mar territorial, así como su jurisdicción penal y administrativa, para sancionar a los autores de las infracciones de dichas normas legales.*

*2. La extracción no autorizada de los objetos arqueológicos e históricos que se encuentren en el lecho o subsuelo de las aguas de la zona contigua se considerará como una infracción de las leyes y reglamentos a que se refiere el apartado anterior, así como de la normativa del patrimonio cultural subacuático.*

*Artículo 35. Medidas especiales a adoptar en la zona contigua.*

*1. Siempre que la Administración pública competente tenga conocimiento de que un buque extranjero situado en la zona contigua ha infringido, está infringiendo o se propone infringir las leyes y reglamentos a que se refiere el artículo 23, tendrá derecho a interceptarlo, solicitar la información o realizar la inspección apropiada.*

*2. En caso necesario podrá adoptar las demás medidas que sean necesarias y proporcionales para prevenir o sancionar la infracción, incluida la detención y conducción a puerto.*

## 4. Zona económica exclusiva: 200 millas

Convención de Montego Bay (1982)

*Artículo 55. Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva.*

*La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste.*

*La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas [370,4 km] contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.*

*Artículo 56. Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva.*

*1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:*

*a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;*

*b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:*

*i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;*

*ii) La investigación científica marina;*

*iii) La protección y preservación del medio marino.*

*Artículo 73. Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño.* [PESCA]

*1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales.*

*2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía.*

*3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal.*

# 2.2.2. Derecho de persecución

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay, 1982).

*Artículo 111. Derecho de persecución.*

*1. Se podrá emprender la persecución de un buque extranjero cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. La persecución habrá de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y sólo podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a condición de no haberse interrumpido. No es necesario que el buque que dé la orden de detenerse a un buque extranjero que navegue por el mar territorial o por la zona contigua se encuentre también en el mar territorial o la zona contigua en el momento en que el buque interesado reciba dicha orden. Si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua definida en el artículo 33, la persecución no podrá emprenderse más que por violación de los derechos para cuya protección fue creada dicha zona.*

*2. El derecho de persecución se aplicará, mutatis mutandis, a las infracciones que se cometan en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones de la plataforma continental, respecto de las leyes y reglamentos del Estado ribereño que sean aplicables de conformidad con esta Convención a la zona económica exclusiva o a la plataforma continental, incluidas tales zonas de seguridad.*

*3. El derecho de persecución cesará en el momento en que el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado.*

*4. La persecución no se considerará comenzada hasta que el buque perseguidor haya comprobado, por los medios prácticos de que disponga, que el buque perseguido o una de sus lanchas u otras embarcaciones que trabajen en equipo utilizando el buque perseguido como buque nodriza se encuentran dentro de los límites del mar territorial o, en su caso, en la zona contigua, en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental. No podrá darse comienzo a la persecución mientras no se haya emitido una señal visual o auditiva de detenerse desde una distancia que permita al buque extranjero verla u oírla.*

*5. El derecho de persecución sólo podrá ser ejercido por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio del gobierno y autorizados a tal fin.*

*6. Cuando la persecución sea efectuada por una aeronave:*

> *a) Se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los párrafos 1 a 4;*
>
> *b) La aeronave que haya dado la orden de detenerse habrá de continuar activamente la persecución del buque hasta que un buque u otra aeronave del Estado ribereño, llamado por ella, llegue y la continúe, salvo si la aeronave puede por sí sola apresar al buque. Para justificar el apresamiento de un buque fuera del mar territorial no basta que la aeronave lo haya descubierto cometiendo una infracción, o que tenga sospechas de que la ha cometido, si no le ha dado la orden de detenerse y no ha emprendido la persecución o no lo han hecho otras aeronaves o buques que continúen la persecución sin interrupción.*

*7. Cuando un buque sea apresado en un lugar sometido a la jurisdicción de un Estado y escoltado hacia un puerto de ese Estado a los efectos de una investigación por las autoridades competentes, no se podrá exigir que sea puesto en libertad por el solo hecho de que el buque y su escolta hayan atravesado una parte de la zona económica exclusiva o de la alta mar, si las circunstancias han impuesto dicha travesía.*

*8. Cuando un buque sea detenido o apresado fuera del mar territorial en circunstancias que no justifiquen el ejercicio del derecho de persecución, se le resarcirá de todo perjuicio o daño que haya sufrido por dicha detención o apresamiento.*

CONCLUSIÓN: Requisitos para perseguir a un barco de pabellón extranjero:

1) El buque extranjero se encuentra al menos en la zona contigua
   - si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua o en la ZEE, la persecución no podrá emprenderse más que por violación de los derechos para cuya protección fue creada dicha zona; por ejemplo, transbordo clandestino de mercancías o prevención de delitos de contrabando en la zona contigua, o perseguir la pesca ilegal en la ZEE.
2) Existen motivos fundados para creer que se han infringido leyes y reglamentos españoles
3) Se inicia la persecución una vez emitida orden de detención que no es atendida
4) La orden de detención y posterior persecución es realizada por un buque autorizado e identificable al servicio del gobierno español
5) La persecución es ininterrumpida
6) La interceptación se puede realizar en alta mar
7) La persecución cesa cuando el buque extranjero penetra en el mar territorial de otro Estado.

Decreto 1002/1961 por el que se regula la vigilancia marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represión del Contrabando

*Artículo 3.*

*Las unidades pertenecientes a este Servicio como tales buques auxiliares de la Marina de Guerra, podrán a cualquier hora del día o de la noche detener, registrar y aprehender a los buques españoles y también extranjeros sospechosos de conducir contrabando y que naveguen por las aguas fiscales españolas.*

*La persecución de los buques extranjeros deberá comenzarse en cuanto aquellos se encuentren en aguas interiores o jurisdiccionales españolas, pudiendo continuar fuera del mar territorial a condición de que no sea interrumpida*

*En relación con los buques españoles la persecución podría efectuarse en cualquier caso y circunstancia.*

*En ambos casos, la persecución deberá cesar al entrar el buque perseguido en aguas territoriales de otra potencia.*

# 2.2.3. Abordaje sin persecución previa

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 1988).

*Artículo 17. Tráfico ilícito por mar [ESTO ES SOLO PARA DROGAS]*

*1. Las Partes cooperan en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.*

*2. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su pabellón, o que no enarbole o no lleve matrícula, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras Partes a fin de poner término a esa utilización. Las Partes a las que se solicite dicha asistencia la prestarán con los medios de que dispongan.*

*3. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.*

*4. De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre las Partes, o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre ellas, el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a:*

*a) abordar la nave;*

*b) inspeccionar la nave;*

*c) si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentren a bordo.*

*5. Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente artículo, las Partes interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de la nave y la carga y de no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado.*

*6. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con sus obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo, someter su autorización a condiciones que serán convenidas entre dicho Estado y la Parte requirente, sobre todo en lo que concierne a la responsabilidad.*

*7. A los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente artículo, las Partes responderán con celeridad a las solicitudes de otras Partes de que se averigüe si una nave que esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así como a las solicitudes de autorización que se presenten a tenor de lo previsto en el párrafo 3. Cada Estado, en el momento de entrar a ser Parte en la presente Convención, designará una o, en caso necesario, varias autoridades para que se encarguen de recibir dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa designación será dada a conocer, por conducto del Secretario general, a todas las demás Partes, dentro del mes siguiente a la designación.*

*8. La Parte que haya adoptado cualquiera de las medidas previstas en el presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón de los resultados de esa medida.*

*9. Las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilaterales y regionales para llevar a la práctica las disposiciones del presente artículo o hacerlas más eficaces. CONVENIOS CON PORTUGAL E ITALIA*

*10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4 del presente artículo serán sólo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicios de un gobierno y autorizadas a tal fin.*

*11. Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir en los derechos y obligaciones de los Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean conformes con el derecho internacional del mar, ni de menoscabar esos derechos, obligaciones o competencias.*

CONCLUSIÓN: Requisitos para abordar a un barco en alta mar:

1) Existen motivos fundados para creer que se trata de tráfico ilícito de estupefacientes
2) Buque con pabellón español o que no lleve matrícula: la puede abordar o puede solicitar asistencia a otros Estados (jurisdicción en los buques españoles).
3) Buque con pabellón extranjero o matrícula extranjera: notificación al Estado del pabellón; podrá solicitarse a este Estado autorización para abordar, inspeccionar o disponer de personas y carga; ese Estado podrá establecer condiciones para autorizar el abordaje. Se necesita autorización judicial española para el abordaje.

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay, 1982).

*Artículo 110. Derecho de visita.*

*1. Salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por un tratado, un buque de guerra que encuentre en la alta mar un buque extranjero que no goce de completa inmunidad de conformidad con los artículos 95* [buques de guerra] *y 96* [buques de un Estado y utilizados para un servicio oficial no comercial] *no tendrá derecho de visita, a menos que haya motivo razonable para sospechar que el buque:*

*a) Se dedica a la piratería;*

*b) Se dedica a la trata de esclavos;*

*c) Se utiliza para efectuar transmisiones no autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al artículo 109;*

*d) No tiene nacionalidad; o*

*e) Tiene en realidad la misma nacionalidad que el buque de guerra, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón.*

*2. En los casos previstos en el párrafo 1, el buque de guerra podrá proceder a verificar el derecho del buque a enarbolar su pabellón. Para ello podrá enviar una lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso. Si aún después de examinar los documentos persisten las sospechas, podrá proseguir el examen a bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con todas las consideraciones posibles.*

*3. Si las sospechas no resultan fundadas, y siempre que el buque visitado no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.*

*4. Estas disposiciones se aplicarán, mutatis mutandis, a las aeronaves militares.*

*5. Estas disposiciones se aplicarán también a cualesquiera otros buques o aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno.*

# 2.2.4. Otras cuestiones marítimas

1. Jurisdicción española para abordar buques de pabellón extranjero.

*Artículo 23 LOPJ*
*1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o* ***cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles****, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte*
*4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros* ***fuera del territorio nacional*** *susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:*

> *d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.*

*Artículo 65.*
*La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:*

> *e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.*

2. Registro de camarotes

Según el TS «*las embarcaciones no constituyen domicilio a efectos constitucionales, salvo en aquellas partes destinadas específicamente a los camarotes, dormitorios de las tripulación o pasajeros, u otros lugares reservados para una persona o grupo de personas*»

- el capitán del buque o el patrón del pesquero no tienen autoridad para autorizar el registro de los camarones, que solo la puede autorizar el juez de guardia
- la diligencia se realizará en presencia del capitán de la embarcación por lo que respecta a las zonas comunes, y en presencia de cada uno de los tripulantes, para el registro de sus camarotes
- podrá procederse excepcionalmente, en caso de ser estrictamente necesario por razones de seguridad, a la entrada (no al registro) para realizar una inspección técnica en un camarote, a fin de garantizar la seguridad de la navegación del buque y de las personas, y la inspección de las zonas comunes.

3. Detenidos en espacios marítimos

*Artículo 520 ter LECrim. A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas.* ***La puesta a disposición judicial podrá realizarse por los medios telemáticos*** *de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.*

# 2.3. Contrabando

## 2.3.1. Disposiciones generales

## 2.3.2. Contrabando de géneros de lícito comercio

## 2.3.3. Contrabando de tabaco

## 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2 (pueden ser infracción administrativa o delito de contrabando)

- 2.3.4.1. Contrabando de bienes del Patrimonio Histórico Español
- 2.3.4.2. Tenencia y tráfico de géneros prohibidos
- 2.3.4.3. Tenencia y tráfico de especímenes CITES
- 2.3.4.4. Contrabando de material de defensa y de doble uso
- 2.3.4.5. Contrabando de productos para infligir tortura y tratos crueles
- 2.3.4.6. Contrabando de precursores de drogas

## 2.3.5. Ilícitos específicos del art. 2.3 (siempre son delito)

- 3.5.0. Contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos (ya visto)
- 2.3.5.1. Contrabando de armas y explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores
- 2.3.5.2. Contrabando de bienes cuya tenencia constituye delito
- 2.3.5.3. Contrabando realizado por una organización criminal

## 2.3.6. Tenencia y utilización de embarcaciones neumáticas semirrígidas

## 2.3.7. Aprehensión, Intervención y Comiso

# 2.3.1. Disposiciones generales

Para establecer si los hechos de contrabando son constitutivos de un ilícito penal o de un ilícito administrativo se ha de determinar el valor de los géneros aprehendidos; salvo que siempre se considere delito (con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros [art. 2.3.a LORC]):

- cuando el contrabando se realice a través de una organización delictiva o criminal; de hecho, los ilícitos de contrabando de cierta cuantía económica suelen ser realizados por **organizaciones criminales**, por lo que se califican como delitos
- cuando se trate de determinados productos: bienes cuya tenencia constituya delito, drogas, armas, explosivos, sustancias químicas/biológicas tóxicas.

Los ilícitos de contrabando se regulan por:

- La Ley orgánica 12/1995 de represión del contrabando
- y el Real Decreto 1649/1998 que regula las infracciones administrativas de contrabando

  Ahora bien, una vez aprobado este Real Decreto, se produjo una importante modificación de la LORC en relación a las infracciones administrativas, por lo que algunos aspectos del Real Decreto han quedado obsoletos, tales como la tipificación o la cuantía de las sanciones. No obstante, continúan siendo de aplicación los criterios de graduación de sanciones, así como el régimen sancionador establecido por el Real Decreto.

**¿Delito consumado o Tentativa de contrabando?**

*Artículo 16 CP.*
*1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.*

Existía controversia en el delito de contrabando pues, cuando el delito es evitado por el SVA, el contrabando no llega a producirse; por eso, el TS había considerado que, cuando se descubre el contrabando antes de ser autorizado el levante de las mercancías (y por tanto, el contrabando no llega a producir sus efectos en el territorio nacional), se trataba de un **delito de contrabando en grado de tentativa**.

No obstante, la reforma de 2011 de la Ley de represión del contrabando modificó, entre otros, el artículo 2 de tipificación del delito de la siguiente manera:

*Artículo 2. Tipificación del delito.*
*1. Cometen delito de contrabando [...]*
*e) Obtengan, **o pretendan obtener**, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante [de las mercancías] [...] **o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores**.*

- los apartados anteriores se refieren a la importación/exportación de mercancías.

Por ello, actualmente ya se considera un **delito consumado de contrabando,** aún cuando sea descubierto en la aduana.

1. Delitos de contrabando

SANCIONES PENALES

*Artículo 3 LORC. Penalidad. EL CONTRABANDO ES UN DELIO MENOS GRAVE*

*1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.*

*En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior [de un año a tres años].*

*En los demás casos previstos en el artículo 2 [tránsito, política comercial, buques de porte menor, alijar y transbordar del 2.1, todos los del 2.2, del 2.3 y del 2.4] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

*En los casos de* ***comisión imprudente*** *se aplicará la pena inferior en un grado [prisión de seis meses a un año].*

*2. AGRAVANTE. Se impondrá la pena superior en un grado* [prisión de cinco años y un día a siete años y 6 meses] *cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.*

El art. 11 del Real Decreto, en relación con las infracciones administrativas, considera que se aprecia esta circunstancia, entre otros supuestos, *«cuando la infracción se cometa por medio o en beneficio, entre otros, de personal al servicio de la Administración aduanera, de las entidades y organizaciones, sus titulares y personal a su servicio siguientes: compañías de transporte internacional, agencias de aduanas, compañías transitarias y consignatarias, asociaciones garantes de los regímenes TIR o tránsito aduanero o de los titulares o personal al servicio de depósitos aduaneros o fiscales y almacenes de depósito temporal».*

INSTRUCCIÓN Y JUICIO

La denuncia se realiza ante el Juzgado de Instrucción de guardia en el momento de los hechos y con competencia territorial en el partido judicial donde se produjeron los hechos [o, si la Audiencia Nacional es competente, ante el Juzgado Central de Instrucción que esté de guardia]

- las conductas delictivas previstas se ponen en conocimiento del juez
- las personas detenidas y géneros aprehendidos se ponen a disposición del juez
- el dinero intervenido será ingresado en una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado.

La pena privativa de libertad en los delitos de contrabando, en general, es de duración menor a 5 años:

- la instrucción la realizará el Juez de Instrucción del Partido judicial donde se han producido los hechos, y el juicio penal se realizará en el Juzgado de lo Penal de la Provincia en que se realizaron los hechos [o ante la Audiencia Provincial si la pena es superior a cinco años de prisión].

En el proceso penal existen dos procedimientos ordinarios principales:

- el "sumario ordinario" para el conocimiento de delitos con penas de privación superiores a 9 años; la instrucción la realiza el Juez de instrucción y del juicio oral conoce siempre la Audiencia Provincial; en algunos casos, como se señala más adelante, la instrucción corresponde al Juzgado Central de Instrucción y el Juicio oral a la Audiencia Nacional
- el "proceso penal abreviado" para delitos con penas de privación inferiores a 9 años; las diligencias previas también las realiza el Juez de instrucción; el juicio oral se realiza bien en los Juzgados de lo Penal (penas de menos de 5 años), bien en la Audiencia Provincial (penas de 5 a 9 años); en algunos casos, como se señala más adelante, la instrucción corresponde al Juzgado Central de Instrucción y el Juicio oral bien al Juzgado Central de lo Penal bien a la Audiencia Nacional.

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS Y PENAS

*Artículo 131 CP.*

*1. Los delitos prescriben:*

*A los diez años, cuando la pena señalada por la ley sea por más de cinco años y que no exceda de diez* [delitos agravados de contrabando y delitos de contrabando de drogas a los que se aplica el Código Penal].

*A los cinco años, los demás delitos de contrabando.*

*Artículo 133 CP.*

*1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:*

*[...] A los diez años, las penas graves [prisión de más de cinco años].*

*A los cinco años, las penas menos graves [prisión de tres meses a cinco años].*

CONCURSO ENTRE DELITO DE CONTRABANDO Y DELITO FISCAL

Cuando se comete un delito de contrabando, se comete:

- un delito contra la Hacienda Pública derivado del impago de las cuotas del IVA y de los Impuestos especiales, cuando superan los 120.000 €.
- un delito contra la Hacienda europea derivado del impago de los derechos de importación (que corresponden a la Hacienda comunitaria).

No obstante, el Tribunal Supremo establece que el delito de contrabando absorbe al delito fiscal cuando concurren tres circunstancias:

1º) Que los ingresos que generen el delito fiscal procedan de modo directo e inmediato del delito de contrabando

2º) Que el delito de contrabando sea efectivamente objeto de condena

3º) Que la condena penal del delito de contrabando incluya el comiso de las ganancias obtenidas en el mismo o la condena a su devolución como responsabilidad civil.

En este caso se aplica el artículo 8.1ª CP:

*Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código [...]se castigarán observando las siguientes reglas:*

*1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.*

Si no se diesen alguna de estas circunstancias, existiría un concurso real de delito de contrabando con el delito fiscal.

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

*Artículo 12 bis LORC. Graduación de las sanciones.* (art. 6-12 Real Decreto 1649/1998)

*1. Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:*

*a) La reiteración. Se apreciará reiteración cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por cualquier infracción administrativa de contrabando en resolución administrativa firme o condenado por delito de contrabando por sentencia judicial firme, en ambos casos, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción.*

*b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones.*

*c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. Se considerarán principalmente medios fraudulentos a estos efectos los siguientes:*

*1.º La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad.*

*2.º El empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados.*

*3.º La utilización de medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando.*

*RD: Se considerará que se han utilizado medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando cuando en la comisión de la infracción se utilicen medios, modos o formas que tiendan a asegurar el éxito del ilícito, entre otros, vehículos con doble fondo o espacios disimulados, precintos falsificados, sistemas de radio escucha, sistemas de detección de controles de los órganos encargados de la represión del contrabando, sistemas de coordinación entre varios medios de transporte o que pongan de manifiesto la existencia de un plan predeterminado para la comisión de dicha infracción administrativa de contrabando.*

*RD: Se considerará que se han utilizado personas físicas, jurídicas o entidades interpuestas en la comisión de la infracción cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los materiales, instrumentos, maquinaria o medios de transporte empleados en la comisión de la infracción, los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando o la realización de las operaciones que constituyan la infracción administrativa de contrabando.*

*4.º La declaración incorrecta de la clasificación arancelaria o, en el caso de operaciones de importación, de cualquier elemento determinante de la deuda aduanera en la declaración en aduanas que eluda el control informático de la misma.*

*d) La comisión de la infracción por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para su comisión.*

*RD: Se aprecia esta circunstancia cuando la infracción se cometa por medio o en beneficio, entre otros, de personal al servicio de la Administración aduanera, de las entidades y organizaciones, sus titulares y personal a su servicio siguientes: compañías de transporte internacional, agencias de aduanas, compañías transitarias y consignatarias, asociaciones garantes de los regímenes TIR o tránsito aduanero o de los titulares o personal al servicio de depósitos aduaneros o fiscales y almacenes de depósito temporal.*

*e) La utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación de formalidades y procedimientos de despacho aduanero.*

*RD: Se considerará, entre otros supuestos, que se aprecia esta circunstancia, cuando las conductas tipificadas como infracción administrativa de contrabando se hayan producido al amparo de las facilidades que ofrecen los procedimientos simplificados, los procedimientos, el procedimiento simplificado del régimen de tránsito, y la autorización de un almacén de depósito temporal.*

*f) La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando.*

*Este criterio operará como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio.*

Resumen de la graduación de sanciones:

*Incremento del porcentaje* [art. 8-12 RD]

*- Reiteración (una infracción administrativa en los últimos 5 años), Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, Utilización de medios fraudulentos, Facilidad especial para la comisión de la infracción, Utilización de mecanismos aduaneros simplificados*

*- infracción leve y muy grave: entre 15 y 20 puntos*

*- infracción grave: entre 30 y 40 puntos*

*- Reiteración (más de una infracción administrativa en los últimos 5 años)*

*- infracción leve y muy grave: entre 40 y 50 puntos*

*- infracción grave: entre 80 y 100 puntos*

*Reducción del porcentaje* [art. 7 RD]

*Naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos de lícito comercio*

*- infracción leve y muy grave: entre 15 y 20 puntos*

*- infracción grave: entre 30 y 40 puntos.*

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

*Artículo 13 LORC. Competencia, procedimiento y recursos.*

*1. Serán competentes para conocer de las infracciones de contrabando los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la forma en que se disponga reglamentariamente.*

*2. Las resoluciones de los órganos administrativos aludidos en el punto anterior que resuelvan o pongan fin al expediente administrativo de contrabando podrán ser objeto de impugnación ante la vía económico-administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.*

*Artículo 16 del Real Decreto. Órganos competentes*

*1. Competencia para iniciar e instruir el procedimiento sancionador.*

*Son competentes para iniciar e instruir el procedimiento sancionador por las infracciones administrativas de contrabando:*

*. las **Secciones de contrabando** de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de la provincia en la que se haya descubierto la infracción, o*

*- la **Sección de Aduanas e Impuestos Especiales** de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las provincias en las que no exista Administración de Aduanas.*

*2. Competencia para acordar e imponer sanciones y decretar el comiso.*

*Resolución de 10 de febrero de 1999 de la Presidencia de la AEAT: La competencia territorial para acordar e imponer sanciones consistentes en multas y decretar el comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos por la comisión de Infracciones administrativas de contrabando corresponde al **Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas**.*

*3. Competencia para acordar el cierre de establecimientos.*

*Resolución de 14 de diciembre de 2016 del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: La competencia para acordar el cierre de establecimientos se delega en **el titular de la Delegación Especial de la AEAT** en la que esté integrada la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales competente para iniciar e instruir el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando.*

REGISTRO DE SANCIONADOS

*Disposición adicional primera RD. Registro de sancionados.*

*1. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mantendrá el registro de personas y entidades sancionadas por infracciones administrativas de contrabando, en el que se anotarán las sanciones firmes dictadas, del que se proporcionarán a los órganos competentes para conocer de las infracciones administrativas de contrabando los datos que les sirvan como antecedentes precisos para graduar las sanciones a imponer en cada caso.*

*3. Los datos incluidos en el registro a que se refiere el apartado 1 anterior se cancelarán cuando dichos datos dejen de tener eficacia a los efectos de la graduación de las sanciones a imponer por infracción administrativa de contrabando* [ESTO ES, SE CANCELARÁN A LOS 5 AÑOS, según el art. 12bis.1.a LORC].

*Artículo 35. Resolución del procedimiento sancionador.*

*1. El órgano competente dictará resolución motivada a la vista de la propuesta formulada por el instructor del procedimiento y de las diligencias, documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente. La resolución*

*se notificará a los interesados.*

*2. La resolución que estime cometida infracción administrativa de contrabando contendrá la mención necesaria de los siguientes extremos:*

*a) Los hechos que se estimen probados y la calificación de la infracción que se considera cometida.*

*b) La cantidad, clase y valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la infracción administrativa de contrabando.*

*c) Los sujetos infractores.*

*d) La circunstancia de si, en los cinco años anteriores a la comisión de la infracción, han sido sancionados por infracción administrativa de contrabando.*

*e) La sanción que se impone a cada uno de los sujetos infractores, con indicación de los criterios con los que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de este Real Decreto, se ha graduado la misma.*

*f) La procedencia o no del comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.*

*g) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la multa.*

*h) El nombre, dirección y localidad en que se encuentran los establecimientos cuyo cierre se ordena y el momento a partir del cual se procederá al mencionado cierre, cuando éste proceda.*

*i) El derecho de los interesados a impugnar la resolución en vía económico-administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con indicación de los plazos y los órganos ante quienes se puede recurrir.*

*5. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.*

*Transcurridos treinta días desde el vencimiento del plazo sin que la resolución haya sido dictada se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la Administración para imponer la correspondiente sanción.*

*6. La ejecución de las sanciones por infracciones administrativas de contrabando quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.*

PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

*Artículo 15 LORC.*

*1. Las infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cuatro años a contar desde el día de su comisión.*

*2. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.*

INFRACCIONES Y SANCIONES DE RESISTENCIA

La conducta obstructiva puede ocurrir en dos casos:

- existe una conducta obstructiva para intentar impedir el descubrimiento de una infracción de contrabando: ES UN AGRAVANTE DE LA SANCIÓN POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRABANDO
- no existe infracción de contrabando pero existe una conducta obstructiva a la inspección (art. 11.4 LORC; infracción grave o leve según el art. 11.5 LORC).

1) Existe una infracción de contrabando

*Artículo 12 bis LORC. Graduación de las sanciones.*

*1. Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:*

*b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones.*

*Artículo 9 RD. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora.*

*1. [...] Se considerará que existe resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando, o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones, cuando los sujetos infractores no atiendan los requerimientos formulados por aquéllos o cuando realicen actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los mismos en el curso de actuaciones de comprobación o investigación en las que se ponga de manifiesto la comisión de la infracción administrativa de contrabando.*

*2. Cuando concurra esta circunstancia, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8.2, párrafos a) y b), del presente Real Decreto.*

*Artículo 8.2 RD. Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado, por infracción administrativa de contrabando, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días que se indican a continuación [...].*

2) No existe una infracción de contrabando

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*

*4. Tendrán la consideración de infracción administrativa de contrabando la resistencia, negativa u obstrucción, **cuando no se apliquen como criterio de graduación de la sanción de contrabando.***

*A estos efectos, constituye resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas de la persona investigada, del presunto infractor o de la persona sancionada:*

*a) No facilitar el examen de la documentación justificativa de los bienes, mercancías, géneros o efectos y las actividades objeto de la investigación de contrabando o de la documentación necesaria para la tramitación del expediente sancionador de contrabando. LEVE*

*b) No atender algún requerimiento debidamente notificado. LEVE*

*c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado. LEVE*

*d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a las autoridades, funcionarios o fuerzas o el reconocimiento de medios de transporte, locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con la investigación del contrabando, la tramitación del expediente o la ejecución de la sanción de cierre de establecimiento o suspensión del ejercicio de la actividad. GRAVE*

*e) Las coacciones a las autoridades, funcionarios y fuerzas en el ejercicio de las funciones previstas en esta Ley. GRAVE*

*f) Cualquier otra actuación del presunto infractor o de la persona objeto de la investigación de contrabando tendente a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones. LEVE*

*Artículo 12 LORC. Sanciones.*

*4. En el supuesto de la infracción de resistencia prevista en el artículo 11.4 de esta Ley, los responsables de la infracción serán sancionados con multa pecuniaria de:*

*a) Leves: 1.000 euros.*

*b) Graves: 3.000 euros, salvo en el supuesto previsto en el artículo 11.4.e) de esta Ley* [coacciones], *que la sanción será de 5.000 euros, cuando no tenga la consideración de delito.*

# 2.3.2. Contrabando de géneros de lícito comercio

1. La normativa que regula la importación de géneros lícitos.

*Artículo 127 CAU. Presentación de una declaración sumaria de entrada (Entry Summary Declaration, ENS)*
*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión deberán ser objeto de una declaración sumaria de entrada.*

*Artículo 139 CAU. Presentación de las mercancías en aduana*
*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana inmediatamente después de su llegada.*

*Artículo 140 CAU. Descarga y examen de las mercancías*
*1. Únicamente se podrán descargar o transbordar las mercancías del medio de transporte en que se hallen, previa autorización de las autoridades aduaneras, en los lugares designados o autorizados por dichas autoridades.*

*Artículo 134 CAU. Vigilancia aduanera*
*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, a partir del momento de su introducción, se hallarán bajo vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros. Permanecerán bajo dicha vigilancia en tanto resulte necesario para determinar su estatuto aduanero y no serán retiradas de esta sin previa autorización de las autoridades aduaneras.*

*Artículo 16 LORC. Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas.*
*1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.*
*2. Los funcionarios adscritos a la aduana de la que depende un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES
*Artículo 10 LORC. Valoración de los bienes.*
*La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:*

> *3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes.*

DEPÓSITO DE LOS GÉNEROS APREHENDIDOS
*Artículo 24 Real Decreto. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*
*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

> *e) Los demás bienes, efectos e instrumentos aprehendidos serán depositados en las instalaciones, locales o almacenes de la Administración aduanera, o autorizados por ésta, quedando bajo su vigilancia y control, sin perjuicio de las medidas provisionales que el órgano instructor puede adoptar durante la tramitación del procedimiento.*
>
> - En el caso de delitos se pondrán a disposición del Juez instructor, y en el caso de infracciones administrativas se pondrán a disposición del órgano instructor.

## 2. Delito de contrabando de géneros de lícito comercio

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*

*1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.*

*La ocultación o sustracción dolosa de cualquier mercancía a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a su no presentación.*

*A estos efectos, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe ocultación o sustracción dolosa si las mercancías se encuentran contenidas en dobles fondos, espacios disimulados o en cualquier otra circunstancia que racionalmente suponga un ánimo doloso.*

*b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.*

*c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero.*

*Se presumirá que las mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presenten las mercancías intactas en la oficina de aduanas de destino o no se hayan respetado las medidas de identificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, salvo prueba en contrario (art. 11.1).*

*d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*Art. 1.19. "Mercancías sujetas a medidas de política comercial": cualquier mercancía para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria.*

*e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.*

*f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.*

*g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 [derecho de persecución] de la Convención de Montego Bay.*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos siguientes:*

*a) [...] Cuando el contrabando se realice a través de una* ***organización****, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

*4. DELITO CONTINUADO: También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.*

*5. IMPRUDENCIA: Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.*

Por lo tanto, se considera delito de contrabando de géneros de lícito comercio:

- dependiendo de la valoración de los géneros objeto de contrabando, cuando:
  - se realicen las conductas del art. 2.1 de valor ≥ 150.000 € (importación, exportación, tenencia, tránsito, levante)
  - se realiza delito continuado por valor acumulado ≥ 150.000 €
  - aun cuando la conducta se realice de forma imprudente o negligente
- independiente de la valoración de los géneros objeto de contrabando, cuando:
  - el contrabando de géneros de comercio lícito se realice a través de una organización delictiva o criminal.

*Artículo 3 LORC. Penalidad.*

*1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.*

*En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior* [de un año a tres años].

*En los demás casos previstos en el artículo 2.1* [tránsito, política comercial, buque de porte menor, alijar y transbordar] *las penas se impondrán en su mitad superior* [de tres años y un día a cinco años].

3. Infracción administrativa de contrabando de géneros de lícito comercio

Importación de menos de 150.000 € de géneros de lícito comercio (art. 11 LORC).

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*

*1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando quienes lleven a cabo las acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas no constituyan delito.*

*2. Las infracciones administrativas de contrabando previstas en el apartado anterior de este artículo se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes:*

*a) Leves: inferior a 37.500 euros.*

*b) Graves: entre los importes, ambos incluidos, de 37.500 euros a 112.500 euros.*

*c) Muy graves: superior a 112.500.*

Por lo tanto, se considera infracción administrativa de contrabando de géneros de lícito comercio:

- cuando se realicen las conductas del art. 2.1 de valor < 150.000 € (importación, exportación, tenencia, tránsito, levante), aun cuando la conducta se realice de forma imprudente o negligente (art. 11.1 LORC), salvo que:
  - el contrabando se realice a través de una organización delictiva o criminal
  - se trate de un delito continuado de contrabando
- la resistencia a las actuaciones de la Administración aduanera (art. 11.4 LORC) y la rotura de precintos (art. 11.3 LORC).

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

*Artículo 12 LORC. Sanciones.*

*1. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionados con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en los demás apartados del presente artículo. Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:*

*a) Leves: el 100 y el 150 %.*

*b) Graves: el 150 y el 250 %.*

*c) Muy graves: el 250 y el 350 %.*

*El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 500 euros.*

# 2.3.3. Contrabando de tabaco

*Artículo 1 LORC. Definiciones*
*11. "Géneros o efectos estancados": los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, **así como las labores del tabaco** y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.*

*Ley 38/1992 de Impuestos Especiales*
*Artículo 56. Ámbito objetivo.*
*A efectos de este impuesto tienen la consideración de labores del tabaco:*

1. *Los cigarros y los cigarritos.*
2. *Los cigarrillos.*
3. *La picadura para liar.*
4. *Los demás tabacos para fumar.*

## 1. La normativa que regula la importación de tabaco.

Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos.
*Artículo 3. Régimen jurídico de la importación y distribución al por mayor de labores de tabaco.*
*1. Será libre la importación y distribución al por mayor de labores de tabaco, cualquiera que sea su procedencia, sin más requisito que la presentación de una **declaración responsable** ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que en el plazo máximo de quince días desde su presentación podrá acordar motivadamente su ineficacia, previa verificación del requisito establecido en los apartados dos y tres siguientes.*

Ley 38/1992 de Impuestos Especiales.
*Artículo 15. Fabricación, transformación y tenencia.*
*7. La circulación y tenencia de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, con fines comerciales, deberá estar amparada por los documentos establecidos reglamentariamente que acrediten haberse satisfecho el impuesto en España [las denominadas precintas fiscales del tabaco y bebidas alcohólicas].*
*9. Se considerará que los productos se tienen con **fines comerciales**, salvo prueba en contrario, cuando las cantidades excedan de las siguientes:*

*a) Labores del tabaco:*

*1º. Cigarrillos, 800 unidades.*
*2º. Cigarritos, 400 unidades.*
*3º. Cigarros, 200 unidades.*
*4º. Las restantes labores del tabaco, 1 kilogramo.*

*Artículo 26 Reglamento de Impuestos Especiales. Marcas fiscales.*
*1. [...] Las bebidas derivadas, los cigarrillos y la picadura para liar que circulen, fuera de régimen suspensivo, con un destino dentro del ámbito territorial interno deberán contenerse en recipientes o envases provistos de una precinta de circulación u otra marca fiscal en las condiciones previstas en este Reglamento.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10. Valoración de los bienes.*
*La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:*

*1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial [RD: o el órgano administrativo competente en caso de infracción administrativa].*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*
*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

*a) Cuando se trate de labores del tabaco o de otros géneros o efectos estancados, se procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los respectivos monopolios públicos, entregándose los mismos al Comisionado para el Mercado de Tabacos o a los representantes de dichos monopolios, respectivamente.*

*Artículo 9 LORC. Mercancías de monopolio.*
*2. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme.*

*Artículo 28 RD. Medidas de carácter provisional relativas a los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.*

*3. Cuando las mercancías intervenidas sean labores de tabaco o cualquier otra de las consideradas como géneros o efectos estancados, el instructor del procedimiento podrá autorizar la realización de actos de disposición, incluida su destrucción, por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos y las compañías gestoras de los monopolios correspondientes respecto de las mercancías aprehendidas, a reserva de la pertinente indemnización, cuando ésta proceda, conforme a la resolución que resuelve el procedimiento.*

## 2. Delito de contrabando de tabaco

*Artículo 2. Tipificación del delito.*

*2. Cometen delito de contrabando [...] los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros estancados [...], incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.*

*d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante.*

*3. Cometen delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo si concurre alguna de las circunstancias siguientes:*

*b) Cuando se trate de labores del tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.*

*4. DELITO CONTINUADO. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.*

*5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por* ***imprudencia grave.***

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.2 y 2.3] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

## 3. Infracción administrativa de contrabando de tabaco

Contrabando de menos de 15.000 € de labores del tabaco (art. 11 LORC).

*Artículo 11 LORC.* [Tipificación especial de las infracciones de las labores del tabaco].
*1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando quienes lleven a cabo las acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas no constituyan delito* [esto es, el valor sea menor de 15.000 €].
*2. Las infracciones administrativas de contrabando previstas en el apartado anterior de este artículo se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes [**específicas para labores del tabaco**]:*

*a) Leves: inferior a 1.000 euros.*

*b) Graves: entre los importes, ambos incluidos de 1.000 euros a 6.000 euros.*

*c) Muy graves: superior a 6.000 euros.*

*Artículo 11.* [Tipificación de otras infracciones].
*3. Incurrirán en infracción administrativa muy grave de contrabando las personas que procedan a:*

*a) La rotura del precinto de las máquinas expendedoras de tabaco cuando estas hubiesen sido objeto de una medida de las previstas en el artículo 14 de la presente Ley* [decomiso o intervención].

*5.a. Las conductas previstas en el apartado 3 serán calificadas como infracciones muy graves.*

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones de las labores del tabaco].
*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo [**específicas para labores del tabaco**]:*

*a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*

*Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:*

*1.º) Leves: el 200 y 300 %.*

*2.º) Graves: el 300 y el 450 %.*

*3.º) Muy graves: el 450 y el 600 %.*

*El importe mínimo de la multa será de 2.000 euros.*

*Incremento del porcentaje* [art. 8-12 RD]

*- Reiteración (una infracción administrativa en los últimos 5 años), Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, Utilización de medios fraudulentos, Facilidad especial para la comisión de la infracción, Utilización de mecanismos aduaneros simplificados*

*- infracción leve y muy grave: entre 8 y 10 puntos*

*- infracción grave: entre 15 y 20 puntos*

*- Reiteración (más de una infracción administrativa en los últimos 5 años)*

*- infracción leve y muy grave: entre 20 y 25 puntos*

*- infracción grave: entre 40 y 50 puntos.*

*b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

*Cuando se trate de labores del tabaco se impondrá la sanción de cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares:*

*— Cierre o suspensión temporal: duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:*

*1.º) Leves: entre siete días y seis meses.*

*2.º) Graves entre seis meses y un día, y doce meses.*

*3.º) Muy graves: entre doce meses y un día y veinticuatro meses.*

*Incremento de días* [art. 8-12 RD]

*- Reiteración (una infracción administrativa en los últimos 5 años), Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, Utilización de medios fraudulentos, Facilidad especial para la comisión de la infracción, Utilización de mecanismos aduaneros simplificados*

*- infracción leve y muy grave: entre 25 y 35 días*

*- infracción grave: entre 50 y 70 días*

*- Reiteración (más de una infracción administrativa en los últimos 5 años)*

*- infracción leve y muy grave: entre 70 y 90 días*

*- infracción grave: entre 140 y 180 días.*

*— Cierre definitivo:*

*- cuando se trate de infracciones muy graves y exista reiteración; a estos efectos se considerará que existe reiteración cuando en el plazo de los cinco años anteriores a la comisión de una infracción calificada como muy grave, el sujeto infractor hubiese sido condenado por delito de contrabando o sancionado por* ***infracción administrativa muy grave*** *en materia de contrabando en, al menos,* ***dos ocasiones,*** *en virtud de sentencias o resoluciones administrativas firmes.*

*- Art. 8.4 RD. Procederá el cierre definitivo de los establecimientos de los que los infractores sean titulares cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por* ***infracción administrativa*** *de contrabando* ***más de dos veces*** *en resolución firme dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción.*

## 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2
## (pueden ser infracción administrativa o delito de contrabando)

### 2.3.4.1. Contrabando de bienes del Patrimonio Histórico Español
### 2.3.4.2. Tenencia y tráfico de géneros prohibidos
### 2.3.4.3. Tenencia y tráfico de especímenes de especies protegidas (CITES)
### 2.3.4.4. Contrabando de material de defensa y de doble uso
### 2.3.4.5. Contrabando de productos para infligir tortura y tratos crueles
### 2.3.4.6. Contrabando de precursores de drogas

1. Delito de contrabando

*Artículo 2. Tipificación del delito.*

*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:*

*— Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.*

*— Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio CITES, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.*

*c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta a control:*

*1.º Material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso [...].*

*2.º Determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [...].*

*3.º Precursores de drogas sin las autorizaciones requeridas, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*4. DELITO CONTINUADO: También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 50.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.*

*5. IMPRUDENCIA: Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.*

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

2. Infracción administrativa de contrabando

*Artículo 11.* [Tipificación especial de las infracciones del artículo 2.2].

*2. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes:*

*a) Leves: inferior a 6.000 euros.*

*b) Graves: de 6.000 euros a 18.000 euros.*

*c) Muy graves: superior a 18.000 euros.*

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].

*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

*a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*

*Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:*

*1.º) Leves: el 200 y el 225 %.*

*2.º) Graves: el 225 y el 275 %.*

*3.º) Muy graves: el 275 y el 350 %.*

*El importe mínimo de la multa será de 1.000 euros.*

*Incremento del porcentaje* [art. 8-12 RD]

*- Reiteración (una infracción administrativa en los últimos 5 años), Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora, Utilización de medios fraudulentos, Facilidad especial para la comisión de la infracción, Utilización de mecanismos aduaneros simplificados*

*- infracción leve y muy grave: entre 15 y 20 puntos*

*- infracción grave: entre 30 y 40 puntos*

*- Reiteración (más de una infracción administrativa en los últimos 5 años)*

*- infracción leve y muy grave: entre 40 y 50 puntos*

*- infracción grave: entre 80 y 100 puntos.*

*b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

*Cuando no se trate de labores de tabaco, la sanción podrá consistir en el cierre temporal del establecimiento o, si la actividades objeto del contrabando son las de importación o exportación, en la suspensión temporal del ejercicio de la actividad con los géneros objeto de contrabando. El cierre, en su caso, afectará al establecimiento en el que se desarrolla la actividad de almacenamiento, comercialización o fabricación de los géneros objeto de contrabando. Cuando exista separación entre lugares destinados al almacenamiento, la venta o fabricación de los bienes objeto de contrabando y los que corresponden al resto de bienes, el cierre se limitará a los espacios afectados.*

*Para cada clase de infracción, el cierre temporal o la suspensión del ejercicio de las actividades objeto de contrabando tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:*

*1.º) Leves: no hay cierre ni suspensión.*

*2.º) Graves: entre cuatro días y seis meses.*

*3.º) Muy graves: entre seis meses y un día y doce meses.*

INFRACIONES Y SANCIONES DE ROTURA DE PRECINTOS

*Artículo 11.* [Tipificación de otras infracciones].

*3. Incurrirán en infracción administrativa muy grave de contrabando las personas que procedan a:*

*b) La rotura de precintos en el caso de cierre de establecimientos o la realización de actividades en el establecimiento durante el tiempo acordado de cierre o el quebrantamiento de la suspensión del ejercicio de la actividad objeto del contrabando.*

*5. Las infracciones previstas en el apartado 3 serán calificadas como muy graves.*

*Artículo 12.* [Otras sanciones].

*3. En el supuesto de la infracción prevista en el artículo 11.3 de esta Ley* [rotura de precintos], *los responsables de la infracción serán sancionados:*

*a) Con el doble del importe de la sanción pecuniaria acordada en el expediente sancionador en el que se decretaba el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

*b) Con sanción adicional:*

*1.º) Con cierre de establecimiento, cuando se trate de rotura de precinto sin prueba de que en éste se desarrolle actividad económica, por un periodo adicional igual al acordado en la sanción quebrantada. Cuando se pruebe el desarrollo de actividad económica en el establecimiento, el periodo adicional será igual al doble del acordado en la sanción quebrantada.*

*2.º) En el supuesto de quebrantar la sanción de suspensión del ejercicio de la actividad objeto del contrabando, con una sanción de igual al doble del periodo temporal de la sanción quebrantada.*

# 2.3.4.1. Patrimonio Histórico Español

1. La normativa que regula la exportación de bienes del PHE.

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE)

*Artículo primero*
*1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.*
*2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.*
*Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial.*
*3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.*

*Artículo quinto*
*1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio español* [incluso con destino a otro país de la UE] *de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.*
*2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General, precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado.*
*3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en esta Ley.*

*Artículo treinta y uno*
*1. La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos al régimen previsto en el artículo 5.º de esta Ley. En todo caso deberá constar en la autorización el plazo y garantías de la exportación.*

Los bienes pertenecientes al Patrimonio se clasifican en tres tipos:

- bienes inexportables (salvo autorización excepcional temporal): bienes declarados de interés cultural
- bienes exportables previa autorización administrativa: bienes de mas de 100 años y los inscritos en el Inventario General
- bienes exportables libremente.

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo setenta y cinco LPHE.*
*2. La fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente se realizará por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, dependiente de la Administración del Estado.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*
*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

> *c) Si se trata de bienes integrantes o susceptibles de integrar el Patrimonio Histórico Español, se actuará conforme a las normas que regulan dicho Patrimonio, entregándose los mismos a los representantes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura o de los órganos de las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión del Patrimonio Histórico Español.*

2. Delito de contrabando de bienes del PHE.

*Artículo setenta y cinco LPHE*
*1. La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5.º de esta Ley constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas otras que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o hecho posible.*

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*
*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

> *a) Exporten o* ***expidan*** [a la UE] *bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente* ***cuando ésta sea necesaria****, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*Artículo 3. Penalidad.*
*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

3. Infracciones administrativas de contrabando de bienes del PHE

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*
1. [...] Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].
*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

> *a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*
> *b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

# 2.3.4.2. Tenencia o comercio de géneros estancados y prohibidos

## 1. La normativa que regula la tenencia o comercio de géneros prohibidos

*Artículo 1 LORC.*

*11. "Géneros o efectos estancados": los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.*

- ejemplos de géneros estancados: labores del tabaco, sellos, medicamentos, moneda, boletos de lotería.

*12. "Géneros prohibidos": todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale.*

Los géneros prohibidos son:

- La tenencia y comercio de máquinas para la fabricación de labores del tabaco por fabricantes no inscritos en el Registro

  Disposición adicional segunda de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

  *Tendrán la consideración de géneros prohibidos las máquinas aptas para la fabricación de labores del tabaco.*

  *El carácter de género prohibido alcanzará a la adquisición o tenencia de las máquinas cuando las mismas no se realicen por un fabricante de labores del tabaco o no tengan lugar en el ejercicio de una actividad que las justifique [esto es, que los fabricantes se encuentren habilitados o registrados de acuerdo con los establecido por la normativa reguladora del Mercado de Tabacos].*

- El comercio minorista de tabaco crudo por productores no inscritos en el Registro

  Disposición adicional primera de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha

  *Se prohíbe el comercio minorista de tabaco crudo [sin estar inscrito en el Registro de Operadores de Tabaco Crudo]. Se entiende por comercio minorista de tabaco crudo la actividad, desarrollada con ánimo de lucro, consistente en ofertar la venta o suministro de tabaco crudo a los consumidores finales.*

- La tenencia y comercio de alambiques portátiles para la destilación o rectificación de alcohol

  *Artículo 44 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales.*

  *1. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles para la fabricación de alcohol.*

  *2. Tendrán la consideración de artículos prohibidos, a efectos de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión de Contrabando, los aparatos aptos para la destilación o rectificación de alcohol, cuando no se cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente para su fabricación, comercio, circulación y tenencia.*

- La tenencia y comercio de ciertas embarcaciones neumáticas y semirrígidas (Real Decreto Ley 16/2018, que **se analiza con más detalle en un epígrafe más adelante**).

*a) Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características:*

*i. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios* [equivalente a 200 caballos de vapor, C.V.].

*ii. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total.*

*b) Las embarcaciones neumáticas o semirrígidas diferentes de las descritas en el apartado anterior, así como cualquier otra embarcación y los buques de porte menor* [aquél de menos de 150 toneladas de arqueo neto] *cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando.*

*El carácter de género prohibido se extenderá a la fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o comercio de las embarcaciones citadas en el presente apartado, así como a la navegación por cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial español o zona contigua.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10 LORC. Valoración de los bienes.*

*2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*

*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

*a) Cuando se trate de labores de tabaco o de otros géneros o efectos estancados, se procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los respectivos monopolios públicos, entregándose los mismos al Comisionado para el Mercado de Tabacos o a los representantes de dichos monopolios, respectivamente.*

*b) Cuando se trate de géneros prohibidos [...], se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control, si los hubiera.*

## 2. Delito de contrabando de géneros estancados y prohibidos.

*Artículo 2 LORC.*
*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

> *b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de [...] géneros prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.*

*Artículo 3. Penalidad.*
*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

CONCURSO DE NORMAS

Puede existir concurso de delitos de introducción en España de moneda falsa (art. 386.1.2º CP) o de sellos o efectos timbrados falsos (art. 389 CP).

*Artículo 386 CP. MONEDA FALSA*
*1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:*

> *1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.*
> *2.º El que exporte moneda falsa o alterada o la importe a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.*
> *3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.*

*Artículo 389 CP. SELLOS Y EFECTOS TIMBRADOS FALSOS*
*El que falsificare o expendiere, en connivencia con el falsificador, sellos de correos o efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su falsedad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.*

## 3. Infracciones administrativas de contrabando de géneros prohibidos

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*
1. Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].
*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

> *a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*
> *b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

# 2.3.4.3. Tenencia y tráfico de especímenes de especies protegidas (CITES)

1. La normativa que regula el comercio de especímenes CITES.

El CITES (**Convenio de Washington de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres**) es un acuerdo internacional que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies; el convenio tiene tres apéndices con relaciones de flora y fauna; en los apéndices del convenio CITES hay listadas unas 35.000 especies (unas 5.000 especies animales y 30.000 especies vegetales)

- el apéndice I incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio
  - el comercio en especímenes de estas especies está sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia, y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales con destino a la investigación científica o para asegurar su conservación y reproducción en un centro de recuperación
  - en el caso de autorizarse el comercio, se exige que el país de origen conceda un permiso de exportación, y el país de destino conceda un permiso de importación.
- el apéndice II incluye especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia
  - el comercio de animales capturados en el medio silvestre (y los nacidos en cautividad) está permitido si se cumplen ciertos requisitos, entre ello un permiso de exportación del país de origen (o un certificado de nacimiento en cautividad)
- el apéndice III incluye todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su comercio
  - el comercio exige una autorización del país de origen.

El CITES se refiere al comercio de «especímenes», que define como (art. 1 del Convenio):

*i) todo animal o planta, vivo o muerto;*

*ii) en el caso de un animal de una especie incluida en los Apéndices I y II, cualquier parte o derivado fácilmente identificable; en el caso de un animal de una especie incluida en el Apéndice III, cualquier parte o derivado fácilmente identificable que haya sido especificado en el Apéndice III en relación a dicha especie;*

*iii) en el caso de una planta, para especies incluidas en el Apéndice I, cualquier parte o derivado fácilmente identificable; y para especies incluidas en los Apéndices II y III, cualquier parte o derivado fácilmente identificable especificado en dichos Apéndices en relación con dicha especie.*

Además, los Estados firmantes del Convenio deben adoptar las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus disposiciones y para prohibir el comercio de especímenes en violación de las mismas. Estas medidas incluirán:

a) Sancionar el comercio o la posesión de tales especímenes, o ambos; y

b) Prever la confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos especímenes.

Tanto los Estados miembros como la propia Unión Europa han ratificado el Convenio CITES. En base al convenio CITES, la UE elaboró el Reglamento 338/1997, que es mucho más exigente en cuanto a la cantidad de especies protegidas en el convenio CITES y los requisitos de su comercio:

Anexo A: comercio sólo con fines de conservación, con autorización del país exportador y autorización del país importador; este anexo de máxima protección incluye las del apéndice I y, además, muchas especies consideras en los apéndices II y III del convenio CITES

Anexo B: comercio de otros especímenes, también con autorización del país exportador y autorización del país importador; este anexo incorpora especies consideradas en el apéndice II y muchas de las consideradas en el apéndice I, e introduce el requisito de autorización del país importados para su comercio

Anexo C: comercio con autorización del país exportador; este anexo incorpora las restantes especies listadas en el apéndice III del convenio, e introduce la obligación de una notificación al país importador

Anexo D: este es un anexo que no figura en el convenio CITES y que recoge las especies con un volumen considerable comercial que exige notificación al país importador.

A nivel nacional, el Real Decreto 986/2021 sobre medidas de aplicación del Convenio CITES y del Reglamento 338/1997, complementa la normativa reguladora de estas actividades.

*Disposición adicional primera. Verificaciones de inspección y control en frontera de especímenes de especies incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento 338/97 del Consejo.*

*1. Todos los especímenes y productos, así como sus partes y derivados, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 338/97 del Consejo, quedan sometidos a verificaciones de inspección o control en frontera con motivo de la introducción, exportación, reexportación y tránsito, por parte de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competentes en materia de autorización del régimen aduanero que se solicite para los especímenes amparados en la correspondiente declaración en aduanas.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10 LORC. Valoración de los bienes.*

*La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:*

*2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en el art. 2.2. b), el juez [RD: o el órgano administrativo competente] recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

DEPÓSITO DE ESPECÍMENES APREHENDIDOS

El Real Decreto 1333/2006 regula el destino de los especímenes intervenidos

*Artículo 3. Competencias administrativas relativas a la facultad de disposición de especímenes CITES en Centros de Rescate.*

*1. Corresponde a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de manera general y previa consulta a la Autoridad Científica CITES, disponer de los especímenes CITES confiscados en las condiciones que juzgue convenientes de acuerdo con los objetivos y las disposiciones del Convenio CITES y Reglamento (CE) n.º 338/1997.*

*2. Corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales determinar el Centro de Rescate CITES de entre los propuestos por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, para el alojamiento y cuidado de animales o plantas vivos CITES que se hallen sometidos a su vigilancia y control desde el momento de su introducción y hasta que se les haya otorgado un régimen aduanero, así como los que resulten de aprehensiones afectas a los correspondientes procedimientos administrativos de contrabando.*

*Artículo 4. Registro de especímenes CITES intervenidos.*

*1. El Registro de especímenes CITES intervenidos, de naturaleza administrativa y carácter público, dependerá de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. El Registro incluirá, por un lado, los especímenes intervenidos por estar incursos en infracción administrativa, delito de contrabando y, por otro lado, relacionará los especímenes CITES decomisados por sentencia judicial firme o por resolución de expediente administrativo por infracción administrativa de contrabando.*

*Artículo 5. Depósito de especímenes CITES en caso de aprehensión.*

*1. Intervenido un espécimen cuyo comercio o tenencia se hallen sujetos al Convenio CITES o al Reglamento 338/1997 se depositará en un Centro de Rescate o establecimiento habilitado para su custodia, salvo que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación decida dejarlo excepcionalmente y de manera provisional en poder del presunto infractor.*

2. Delito de contrabando de especímenes protegidos

CONCURSO DE NORMAS

1) EL CÓDIGO PENAL tipifica como delito el tráfico de especímenes de especies de flora y fauna protegidos, sin importar el valor del espécimen.

*Artículo 332 CP. Flora*

*1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años.*

*La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.*

*2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.*

*3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.*

*Artículo 334 CP. Fauna*

*1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:*

*a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;*

*b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,*

*c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.*

*2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.*

*3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.*

2) LA LEY ORGÁNICA 12/1995 califica como delito el contrabando cuando el espécimen tiene un valor igual o superior a 50.000 €; cuando el valor es menor de 50.000 € se califica como infracción administrativa.

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*
*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:*

*Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.*

*Artículo 3 LORC. Penalidad.*
*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años]* y multa del tanto al séxtuplo del valor de las mercancías.

A falta de jurisprudencia, corresponde al Fiscal proponer la resolución del concurso teniendo en cuenta el artículo 8 CP; finalmente corresponderá al juez su resolución

*Artículo 8.*
*Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código [...] se castigarán observando las siguientes reglas:*

*1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.*
*2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.*
*3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.*
*4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.*

Normalmente se aplicará la LORC, pues establece unas penas mayores que el Código Penal.

### 3. Infracciones administrativas de contrabando de especímenes protegidos

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*
1. [...] Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].
*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

*a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*
*b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

# 2.3.4.4. Material de defensa y doble uso

1. La normativa que regula el comercio de material de defensa y doble uso.

*Artículo 1 LORC. Definiciones*
*13. "Material de defensa": los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007 y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.*
*14. "Productos y tecnologías de doble uso": los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento 428/2009 del Consejo y en la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.*

Reglamento 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso
*Artículo 3*
*1. Se requerirá autorización para la exportación de los productos de doble uso enumerados en el anexo I.*
*2. También podrá exigirse una autorización para exportar a algunos o a todos los destinos determinados productos de doble uso no incluidos en el anexo I.*

Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.

*Artículo 2. Sujetos obligados.*
*Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación a cualquier persona física o jurídica que de modo habitual u ocasional realice en territorio español las actividades descritas en la misma, en relación con las transferencias de los materiales, productos o tecnologías sometidos a control.*

*Artículo 4. Exigencia de autorización.*
*1. Las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso previstas en el artículo 1 se realizarán previa autorización administrativa.*

*Artículo 12. Exigencia de inscripción.*
*1. Será requisito previo al otorgamiento de cualquier autorización administrativa de las transferencias a que se refiere el artículo 4 de esta Ley la inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.*

*Artículo 14. Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.*
*1. Corresponde a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso informar, con carácter preceptivo y vinculante, las autorizaciones administrativas a que se refiere el artículo 4 y la inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso*

Real Decreto 679/2014, por el que se aprueba el Reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso.

*Artículo 1. Objeto.*

*Constituye el objeto de este reglamento la determinación de las condiciones, requisitos y procedimientos para ejercitar la función de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, las donaciones, las cesiones y el leasing, dando debido cumplimiento a la normativa de la Unión Europea, los compromisos internacionales adquiridos por España, el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 27 Real Decreto. Valoración de los bienes.*

*La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:*

> *2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos [...] el juez [RD: o el órgano administrativo competente en caso de infracción administrativa] recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*

*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

> *b) Cuando se trate de material de defensa o de doble uso, se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control, si los hubiera.*

2. Delito de contrabando de material de defensa y doble uso.

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*
*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

> *c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:*
>
> > *1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*Artículo 3. Penalidad.*
*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*
*4. La conspiración y la proposición para cometer un delito de contrabando de material de defensa, o de material o productos y tecnologías de doble uso serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a lo que corresponde a este delito.*

*Artículo 65 LOPJ. Audiencia Nacional o Juzgados Centrales de lo Penal*
*1º La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será competente del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal* [delitos con penas de prisión inferiores a 5 años], *de las causas por los siguientes delitos:*

> *g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.*

*Artículo 88 LOPJ. Juzgados Centrales de Instrucción*
*En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal.*
NOTA: Lo habitual es que sean competentes para el enjuiciamiento los Juzgados Centrales de lo Penal porque las penas de contrabando no superan, salvo el caso del art. 3.2 LORC, los 5 años de prisión.

3. Infracciones administrativas de contrabando de material de defensa y doble uso

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*
1. [...] Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].
*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

> *a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*
> *b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

# 2.3.4.5. Tortura y otros tratos o penas crueles

1. La normativa que regula el comercio de estos productos.

*Artículo 1 LORC. Definiciones*
*18. "Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes": los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) 1236/2005 [derogado por el Reglamento (UE) 2019/125], sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos reglamentos que lo actualicen.*

Reglamento 2019/125 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
*Artículo 3, 4 y 5. Prohibición de las exportaciones/importaciones/tránsito*
*1. Se prohibirá toda exportación/importación/tránsito de los productos enumerados en el anexo II [salvo para **exposición pública en museos**].*
*Artículo 11. Exigencia de una licencia de exportación*
*1. Se requerirá una licencia para cualquier exportación de los productos enumerados en el anexo III.*

Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso [se aplica esta Ley en cuanto a autorizaciones]
*Artículo 4. Exigencia de autorización.*
*1. Las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso previstas en el artículo 1 se realizarán previa autorización administrativa.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10 LORC. Valoración de los bienes.*

> *2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos [...] de los delitos de ilícito comercio, el juez [RD: o el órgano administrativo competente] recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*
*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

> *e) Los demás bienes, efectos e instrumentos aprehendidos serán depositados en las instalaciones, locales o almacenes de la Administración aduanera, o autorizados por ésta, quedando bajo su vigilancia y control, sin perjuicio de las medidas provisionales que el órgano instructor puede adoptar durante la tramitación del procedimiento [o el juez de instrucción en caso de delito].*

2. Delito de contrabando de material de tortura.

*Artículo 2. Tipificación del delito.*

*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:*

*2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

3. Infracciones administrativas de contrabando de material de tortura

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*

1. [...] Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].

*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

*a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*

*b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

# 2.3.4.6. Precursores de drogas (sustancias catalogadas)

*Artículo 1 LORC.*

*15. "Precursores de drogas": las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio, o en cualesquiera tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.*

## 1. La normativa que regula el comercio exterior de sustancias catalogadas

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 1988)

*Artículo 12 Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas*

*1. Las Partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la desviación de las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, y cooperarán entre ellas con este fin.*

En cuanto a la normativa comunitaria:

1) El Reglamento 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas: supervisión del **comercio intracomunitario**

2) El Reglamento 111/2005 del Consejo: supervisión del **comercio exterior**

3) El Reglamento 1277/2005 de la Comisión, por el que se establecen normas de aplicación para el Reglamento 273/2004 y del Reglamento 111/2005.

Ley 4/2009 de control de precursores de drogas

*Artículo 3. Registros de Operadores.*

*1. En el Ministerio del Interior existirá un Registro General de Operadores de Sustancias Químicas Catalogadas en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones con sustancias catalogadas, conforme se establece en el Reglamento 273/2004.*

*2. En el Ministerio de Economía y Hacienda existirá un Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Químicas Catalogadas en el que se inscribirán las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones con sustancias catalogadas conforme se establece en el Reglamento 111/2005 y en el Reglamento 1277/2005.*

*3. Ambos Registros serán únicos para todo el territorio nacional.*

*Artículo 4. Licencias de actividad.*

*1. Las licencias de actividad se concederán [...] por el Ministerio de Economía y Hacienda para las operaciones que así lo requieran conforme a lo dispuesto en el Reglamento 111/2005, y tendrán la vigencia que reglamentariamente se determine.*

*Artículo 8. Infracciones muy graves.*

*Constituyen infracciones muy graves de las obligaciones impuestas por la presente Ley las siguientes conductas:*

*a) Realizar actividades con sustancias catalogadas sin haber obtenido la inscripción en el Registro General o en el Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Químicas Catalogadas requerida para tales actividades.*

*b) Realizar actividades con sustancias catalogadas sin haber obtenido la licencia de actividad requerida, en su caso, para tales actividades o habiendo sido suspendida o habiendo expirado el plazo de vigencia de la misma.*

*c) Aportar datos o documentos, falsos o manifiestamente inexactos, para obtener la inscripción en el Registro General o en el Registro de Operadores de Comercio Exterior de Sustancias Químicas Catalogadas o para obtener una licencia de actividad*

*Artículo 9. Concurso con otros procedimientos.*

*1. No podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o administrativamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.*

*2. Cuando los hechos motivo del expediente pudieran ser constitutivos de delito, se ordenará, si se hubiese incoado, la suspensión del procedimiento sancionador, dándose traslado de aquéllos al Ministerio Fiscal. Terminado el procedimiento penal se reanudará la tramitación del procedimiento sancionador contra los sujetos obligados que no hubiesen sido condenados en vía penal. No podrá reanudarse el procedimiento administrativo sancionador sobre los mismos fundamentos ya considerados en el proceso penal. La resolución que se dicte deberá respetar en todo caso la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.*

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 377 CP.*

*Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 al 372 CP, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*

*A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:*

*b) Cuando se trate de géneros prohibidos se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control, si los hubiera.*

Hay dos casos en la tenencia y comercio de precursores de drogas:

1) Cuando se posea o comercialice precursores **a sabiendas** de que van a utilizarse en la producción de drogas: ES SIEMPRE DELITO, SIN IMPORTAR EL VALOR DE LAS SUSTANCIAS PRECURSORAS, Y SE APLICA EL CÓDIGO PENAL
2) Cuando no se sepa que los precursores comercializados se van a destinar a producir drogas: SE APLICA LA LORC.

2. Delito de contrabando **A SABIENDAS** de precursores de drogas

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena, 1988)

*Artículo 3. Delitos y sanciones*

*1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:*

> *iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines.*

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (CP): delito contra la salud pública

*Artículo 371 CP.*

*1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, **a sabiendas** de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los géneros o efectos.*

*2. Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que realicen los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en grado cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones.*

*En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años.*

Existe un concurso de normas entre la Ley orgánica de Represión del contrabando (art.2.2.c.3º) y el Código Penal (art. 371):

- el delito de tráfico de precursores **a sabiendas** absorbe al de contrabando (esto es, el delito de contrabando queda consumido en el de tráfico de drogas)

*Artículo 8 CP: Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, se castigarán observando las siguientes reglas:*

> *3. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.*

*Artículo 373 CP.*

*La **provocación, la conspiración y la proposición** para cometer este delito, se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.*

*Artículo 375 CP. REINCIDENCIA INTERNACIONAL*

*Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.*

3. Delito de contrabando de precursores de drogas
(sin saber que se destinan a la fabricación de drogas)

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*

*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

> *c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:*
>
> > *3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones pertinentes, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.*

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.2] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

4. Infracciones administrativas de contrabando de precursores de drogas
(sin saber que se destinan a la fabricación de drogas)

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*

1. [...] Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito [por ser su valor inferior a 50.000 €]

*Artículo 12.* [Sanciones especiales de las infracciones del artículo 2.2].

*2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:*

> *a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.*
>
> *b) Con el cierre del establecimiento o la suspensión del ejercicio de la actividad.*

[VER EPÍGRAFE 2.3.4. Ilícitos específicos del art. 2.2, Apartado 2. Infracción administrativa de contrabando]

## 2.3.5. Ilícitos específicos del art. 2.3.a (siempre son delito)

2.3.5.0. Drogas tóxicas (ya visto)
2.3.5.1. Armas y explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores
2.3.5.2. Bienes cuya tenencia constituye delito
2.3.5.3. Contrabando realizado por una organización criminal

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores,*

*- o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito,*

*- o cuando el contrabando se realice a través de una organización,*

*con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

# 2.3.5.1. Armas y explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores

## 1. La normativa que regula la tenencia de armas.

La posesión de armas bacteriológicas y químicas está prohibida, y la de armas (no solo de fuego) también, salvo que se posea licencia.

1) ARMAS

Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

> *Artículo 96.*
> *1. Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización.*
> *Artículo 5.*
> *1. Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias, de armas de fuego.*

2) AGENTES BIOLÓGICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS

*Artículo 1 LORC. Definiciones*

*16. "Sustancias químicas tóxicas y sus precursores": las sustancias enumeradas en las listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II.*

*17. "Agentes biológicos o toxinas": los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972.*

Convención de 1972 sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

*Artículo 1*

*Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia:*

> *1. Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos;*
>
> *2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.*

*Artículo 3*

*Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no traspasar a nadie, sea directa o indirectamente, ninguno de los agentes, toxinas, armas, equipos o vectores especificados en el artículo 1 de la Convención, y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos de otra manera.*

Convención de 1993 sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción

*Artículo 1*

*1. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a:*

> *a) No desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas ni a transferir esas armas a nadie, directa o indirectamente.*

3) DISPOSICIONES COMUNES

VALORACIÓN DE LOS BIENES

*Artículo 10 LORC. Valoración de los bienes.*

*La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:*

> *2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos de los delitos de ilícito comercio, el juez [RD: o el órgano administrativo competente] recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.*

DEPÓSITO DE EFECTOS APREHENDIDOS

*Artículo 24 RD. Actuaciones previas relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos.*

> *b) Cuando se trate de géneros prohibidos se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control, si los hubiera.*

CONCURSO DE NORMAS.

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Cuando el objeto del contrabando sean [...] armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

*Artículo 3 LORC. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.3] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

*Artículo 564 CP. Armas de fuego*

*1. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada:*

*1.º Con la pena de prisión de uno a dos años, si se trata de armas cortas.*

*2.º Con la pena de prisión de seis meses a un año, si se trata de armas largas.*

*2. Los delitos previstos en el número anterior se castigarán, respectivamente, con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:*

*1.ª Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados o borrados.*

*2.ª Que hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español.*

*3.ª Que hayan sido transformadas, modificando sus características originales.*

*Artículo 566 CP. Armas reglamentadas, biológicas y químicas*

*1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados:*

*1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación.*

*2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y organizadores, y con la de prisión de seis meses a dos años los que hayan cooperado a su formación.*

*3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el tráfico de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo.*

*Artículo 567 CP.*

*1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o de municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas.*

*Artículo 8 CP. Resolución del concurso.*

*Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código [...] se castigarán observando las siguientes reglas:*

*1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.*

*2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.*

*3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.*

*4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.*

# 2.3.5.2. Bienes cuya tenencia constituye delito

NOTA: La tenencia, sin cumplir la reglamentación, de máquinas para elaborar tabaco, alambiques portátiles o embarcaciones semirrígidas es infracción administrativa, no delito.
Por otra parte, la tenencia, sin cumplir la reglamentación, de armas, drogas o precursores de drogas sí pude constituir delito, pero estas tenencias ya se consideran delito tanto en la LORC como en el Código Penal.
Los únicos bienes que parecen tener cabida en este epígrafe son la tenencia de FALSIFICACIONES tipificadas como delito en el Código Penal.

## 1. La normativa penal sobre el comercio de falsificaciones.

*Artículo 273 CP. DEFRAUDACIÓN DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD*
*1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.*

*Artículo 274 CP. DEFRAUDACIÓN DE MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS*
*1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro,*

*a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u*

*b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.*

2. El delito de contrabando de bienes cuya tenencia constituye delito

*Artículo 2 LORC. Tipificación del delito.*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Cuando el objeto del contrabando sean [...] cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.3] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años].*

DESTINO DE LOS GÉNEROS APREHENDIDOS

Reglamento 608/2013 del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual [e industrial]

Resumen del procedimiento (artículo 23):

- Aduanas notifica al titular del derecho intelectual o industrial [se denomina titular de la decisión] de que hay sospechas de mercancías falsificadas, y también notifica al titular de las mercancías importadas
- Se suspende el levante de la mercancía o se retiene
- Las mercancías se destruyen cuando se cumplen tres condiciones:
    - que el titular de la decisión comunique a las autoridades aduaneras que efectivamente las mercancías son falsificaciones
    - que el titular de la decisión consienta la destrucción de las falsificaciones
    - y que el titular de las mercancías (el importador) no se oponga a la destrucción de las mercancías
- Si el titular de la decisión no se pronuncia, se autoriza el levante
- Si el titular de la mercancía se opone a la destrucción, el titular de la decisión ha de iniciar un procedimiento para demostrar que se ha vulnerado un derecho intelectual o industrial.

# 2.3.5.3. Contrabando realizado por una organización criminal

CONCURSO DE NORMAS: DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y DELITO DE CONTRABANDO

*Artículo 570 bis CP. Organización criminal*

*1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos [el delito de contrabando es menos grave]; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.*

*A los efectos de este Código se entiende por **organización criminal** la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.*

*2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:*

*a) esté formada por un elevado número de personas*

*b) disponga de armas o instrumentos peligrosos*

*c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.*

*Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.*

*Artículo 570 ter. Grupo criminal*

*1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán castigados:*

*c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves o de la perpetración reiterada de delitos leves.*

*A los efectos de este Código se entiende por **grupo criminal** la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos.*

*2. Exactamente igual que art. 570 bis.2.*

*Artículo 2 LORC. Delito de contrabando*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos siguientes:*

*a) Cuando el contrabando [...] se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.3] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años]* y multa del tanto al séxtuplo del valor de las mercancías.

Artículo 570 quáter CP. *RESOLUCIÓN DEL CONCURSO*

*2. Cuando las conductas previstas en dichos artículos* [organización criminal] *estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8*

*Artículo 8.*

*Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código se castigarán observando las siguientes reglas:*

*4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.*

Cuando el contrabando realizado es realizado por una organización criminal tiene dos consecuencias:

1) VALOR DE LOS GÉNEROS: no importa el valor de los géneros objeto del contrabando.

*Artículo 2 LORC. Delito de contrabando*

*3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos siguientes:*

*a) Cuando el contrabando [...] se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.*

2) PENALIDAD: la pena se impone en su mitad superior.

*Artículo 3. Penalidad.*

*1. [En todos los delitos del artículo 2.3] las penas se impondrán en su mitad superior [de tres años y un día a cinco años]* y multa del tanto al séxtuplo del valor de las mercancías.

# 2.3.6. Tenencia y utilización de embarcaciones neumáticas semirrígidas

Los delitos relacionados con semirrígidas son de dos tipos:

- posesión o uso de semirrígida (género prohibido, art. 2.2.b LORC), aunque la semirrígida no lleva carga de contrabando: infracción administrativa o delito de contrabando (según sea el valor de la semirrígida)
- uso de semirrígida para realizar contrabando: concurso de delitos (cuando el valor e la semirrígida es igual o superior a 50.000 €) o infracción administrativa + delito de contrabando (cuando el valor de la semirrígida es inferior a 50.000 €).

1) Únicamente posesión o uso de semirrígidas: delito o infracción administrativa de contrabando.

DELITO

*Artículo 2 Ley orgánica 12/1995 de represión del contrabando. Tipificación del delito.*

*2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:*

*b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, **tenencia**, circulación de: Géneros prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.*

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

*Artículo 11 LORC. Tipificación de las infracciones.*

*1. Quien lleve a cabo las acciones u omisiones, de forma dolosa o con cualquier grado de negligencia, cuando dicha conducta no constituyan delito* [por ser el valor de la semirrígida inferior a 50.000 €]

GÉNERO PROHIBIDO

*Artículo único Real-Decreto ley 16/2018.*

*1. Tendrán la consideración de género prohibido, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, las siguientes embarcaciones:*

*a) Las embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación marítima que cumplan alguna de las siguientes características:*

*i. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios* [equivalente a 200 caballos de vapor, C.V.].

*ii. Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros de eslora total.*

*b) Las embarcaciones neumáticas o semirrígidas diferentes de las descritas en el apartado anterior, así como cualquier otra embarcación y los buques de porte menor* [aquél de menos de 150 toneladas de arqueo neto] *cuando se acredite la existencia de **elementos o indicios racionales** que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando.*

*Salvo prueba en contrario, se considerarán elementos o indicios racionales:*

*i. El incumplimiento de la obligación de registro y matriculación que resulten aplicables a la embarcación o buque de porte menor.*

*ii. La modificación significativa de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor con relación al proyecto constructivo original, especialmente cuando existan refuerzos que permitan aumentar la potencia propulsora sin obras adicionales, tomas para tanques adicionales u otras obras que permitan aumentar la autonomía inicialmente prevista, a menos que la modificación hubiera sido debidamente autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante.*

*iii. La modificación de las partes integrantes de la embarcación o buque de porte menor para habilitar dobles fondos o espacios que permitan la estiba de carga no prevista en el diseño inicial.*

*iv. La manipulación de los sistemas visuales, acústicos, radioeléctricos de posicionamiento y ayudas tecnológicas, o la existencia de dispositivos, sistemas o tecnologías que permitan la manipulación de aquéllos.*

*v. La navegación sin exhibir las luces reglamentarias o la navegación errática a rumbos diversos, con o sin cambios injustificados de velocidad, desatendiendo, en ambos casos, las indicaciones de los buques o embarcaciones de Estado debidamente identificados, especialmente la indicación de parar y someterse a control.*

*vi. La incongruencia manifiesta entre el propósito declarado de la derrota o actividad propuesta y las pertenencias náuticas e incluso de la tripulación o pasajeros que se encuentren a bordo.*

*vii. El empleo de equipamientos o materiales que dificulten la detección o identificación de la embarcación o buque de porte menor, tales como pinturas antirradar, dispositivos atenuantes de las señales electrónicas, detectores de radar, así como el empleo de pinturas, estructuras o elementos de camuflaje o que simulen el aspecto o las marcas identificativas de una embarcación o buque de Estado.*

*El carácter de género prohibido se extenderá a la fabricación, reparación, reforma, circulación, tenencia o comercio de las embarcaciones citadas en el presente apartado, así como a la navegación por cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial español o zona contigua.*

*3. La calificación como género prohibido no alcanzará a las siguientes embarcaciones neumáticas y semirrígidas:*

*a) Las adscritas a la defensa nacional.*

*b) Las que tengan la consideración de buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas.*

*c) Las embarcaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria adscritas al Servicio de Vigilancia Aduanera.*

*d) Las utilizadas para el cumplimiento de sus fines por los demás órganos del Estado, comunidades y ciudades autónomas, entidades locales o por organismos públicos vinculados o dependientes de los mismos, así como las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en el Reino de España.*

*e) Las embarcaciones auxiliares, cualquiera que sea su eslora, que se encuentren efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.*

*f) Las embarcaciones distintas de las previstas en la letra c) que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima.*

*g) Las utilizadas para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles.*

*h) Las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación.*

*i) Las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.*

*En los supuestos previstos en las letras f), g), h) e i) anteriores, la* ***exclusión de la calificación como género prohibido*** *requerirá como condición previa la inscripción del operador y de la embarcación en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad* [regulado por el Real Decreto 807/2021], *ubicado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que corresponderá la gestión y mantenimiento del mismo.*

2) Concurso medial de tenencia de semirrígida de más de 50.000 € + uso para realizar contrabando

Son dos delitos distintos:

- artículo 77.1 CP: el sujeto comete dos delitos y *"una de ellas sea medio necesario para cometer la otra"*; ambos delitos mantienen por tanto una relación de medio a fin
- *el artículo 77.3 CP establece que la pena del concurso medial será el grado superior de la prevista para el delito más grave, sin que pueda exceder de suma de las penas correspondientes a los delitos cometidos.*

# 2.3.7. Aprehensión, Intervención y Comiso

Conceptos:

- Aprehensión: es la recogida de los géneros, efectos, vehículos, embarcaciones, etc., para ponerlos a disposición del Juez o Tribunal que sean competentes para conocer del delito.
- Intervención: es la medida cautelar adoptada por la autoridad judicial (Juzgado de Instrucción) para asegurar los bienes y efectos que puedan ser objeto de comiso.
- Comiso: es la apropiación por el Estado de dichos géneros o efectos determinantes del delito, que se debe realizar por sentencia firme del órgano jurisdiccional competente.

Los bienes, géneros y efectos susceptibles de su ulterior comiso deben ser APREHENDIDOS por las fuerzas que tienen encomendado la persecución de estos ilícitos, para garantizar que los mismos son puestos a disposición de la Autoridad Judicial en el caso de los delitos de contrabando, y a disposición de la Autoridad administrativa competente para conocer de las infracciones administrativas de contrabando en su caso. Dichas autoridades serán las que podrán acordar la INTERVENCIÓN de aquellos géneros cuyo destino final pueda ser el COMISO.

## 1. Aprehensión

*Artículo 282 LECrim. EN CASO DE DELITO*

*La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y* ***recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.***

*Artículo 14 LORC. EN CASO DE INFRACCIÓN*

*2. Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que puedan resultar decomisados.*

*Recoger* (incautación o aprehensión cautelar) *todos los efectos, instrumentos (medios de transporte) o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial;* el decomiso corresponde al Juzgado [art. 6 LORC]

- si se trata de una infracción administrativa: art. 14.2 LORC [*Aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que puedan resultar decomisados*]; el comiso corresponde a Aduanas (art. 16 RD).

## 2. Intervención

La INTERVENCIÓN es una medida provisional o cautelar que generalmente deberá ser adoptada por el órgano judicial (Juzgado de Instrucción) [o por los órganos administrativos en caso de infracciones] cuando se ponen a su disposición los géneros aprehendidos por la Policía Judicial.

*Artículo 127 octies CP. EN CASO DE DELITOS*

*1. A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.*

*Artículo 6 LORC. Intervención de bienes no monopolizados. EN CASO DE DELITO*

*1. El Juez o Tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo anterior, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso.*

*Artículo 14 LORC. EN CASO DE INFRACCIÓN*

*1. Se aplicará a las infracciones administrativas de contrabando lo dispuesto en el artículo 6, números 1 y 2 de la presente Ley.*

*Artículo 28 RD. Medidas de carácter provisional relativas a los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.*

*1. Formalizada la iniciación del procedimiento sancionador se acordará inmediatamente la intervención de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga fin al procedimiento.*

*Los bienes, efectos e instrumentos no comunitarios así intervenidos se considerarán incluidos en el* ***régimen de depósito aduanero****.*

*2. Cuando la naturaleza de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos o cuando las demás circunstancias del hecho o de los presuntos sujetos infractores así lo aconsejen, se podrá designar a éstos como depositarios de los mismos, con prestación de garantía si el instructor lo considera oportuno.*

*Cuando así suceda, los presuntos responsables, en tanto que depositarios, además de los deberes inherentes a sus funciones como depositarios, tendrán la obligación de rendir las cuentas que les sean ordenadas y cumplir las medidas que sean acordadas por la Administración aduanera.*

DESTINO DE LOS EFECTOS Y GÉNEROS INTERVENIDOS.

*Artículo 127 octies CP. EN CASO DE DELITOS*

*2. Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos.*

*1) Artículo 6 LORC. Intervención de bienes no monopolizados*

*2. La autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación, en su caso, de la garantía que se establezca.*

*3. La autoridad judicial podrá acordar, que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.*

*2) Artículo 7 LORC. Enajenación anticipada.*

*1. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados, si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:*

*a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.*

*b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidos en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo.*

*2. La enajenación a la que se refiere este artículo será ordenada por la autoridad judicial.*

*3. El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.*

*3) Artículo 8 LORC. Adscripción.*

*El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia.*

*Artículo 14 LORC. EN CASO DE INFRACCIONES*

*1. Se aplicará a las infracciones administrativas de contrabando lo dispuesto en los artículos 7 Y 8 de la presente Ley.*

El COMISO es una medida definitiva que se adoptará por el Juzgado que dicte sentencia condenatoria [o el órgano administrativo sancionador], como una consecuencia accesoria a la pena o sanción. El comiso supone la apropiación por el Estado de los géneros o efectos determinantes del delito, que se debe realizar por sentencia firme del órgano jurisdiccional competente.

COMISO POR CONTRABANDO

*Artículo 5 LORC. EN CASO DE DELITO*

*1. Toda pena que se impusiere por **un delito de contrabando llevará consigo el comiso** de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:*

*a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.*

*b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.*

*c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.*

*d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.*

*e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.*

*2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.*

*3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.*

*4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una **organización o grupo criminal**. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.*

*5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.*

*Artículo 14 RD. EN CASO DE INFRACCIÓN*

*1. Toda sanción que se imponga por una infracción administrativa de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:*

*a) Las mercancías que constituyan el objeto de la infracción.*

*b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.*

*c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión de la infracción, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en ésta o el órgano competente estime que dicha sanción accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.*

*d) Las ganancias obtenidas de la infracción, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.*

*e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión de la infracción.*

*2. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, cuando éstos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.*

DESTINO DE LOS EFECTOS Y GÉNEROS DECOMISADOS.

*Artículo 5 LORC. EN CASO DE DELITO*

*6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones [...].*

*Artículo 37 RD. EN CASO DE INFRACCIÓN*

*1. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución firme en procedimientos por infracción administrativa de contrabando serán adjudicados al Estado.*
*A tal efecto, se notificará a la correspondiente Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda toda resolución de procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando en la que se haya decretado el comiso de bienes, efectos o instrumentos.*

*2. Los bienes, efectos e instrumentos decomisados no comunitarios se considerarán incluidos en el* ***régimen de depósito aduanero.***

COMISO POR OTROS DELITOS DIFERENTES AL CONTRABANDO

*Artículo 127 CP. COMISO*

*1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.*

*2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.*

*3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.*

*Artículo 127 octies CP.*

*3. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente.*

*Artículo 128 CP.*

*Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente.*

COMISO DEBIDO A DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

*Artículo 374 CP.*

*En los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 301 [receptación de bienes procedentes del tráfico de drogas] y en los artículos 368 a 372 [tráfico de drogas y de precursores de drogas], además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371 [precursores de drogas], así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128 [comiso] y a las siguientes normas especiales:*

> *2.ª Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.*

*Artículo 5 LORC.*

*6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos* ***corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones****.*

*Ley 17/2003 por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.*

*Artículo 1. Ámbito de aplicación.*

*Esta ley tiene por objeto:*

> *1. Regular el destino de los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso en aplicación de los artículos 374 del Código Penal y 5 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando, cuando en este último caso dichos bienes, efectos e instrumentos se hayan utilizado o provengan de la ejecución de un delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de sustancias catalogadas como precursores.*
>
> *2. La creación de un fondo, de titularidad estatal, que se nutrirá con los bienes, efectos e instrumentos contemplados en el párrafo anterior, con las rentas e intereses de dichos bienes y con el producto que se obtenga de éstos cuando no sean líquidos y se enajenen y liquiden según las previsiones de esta ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo.*

*Artículo 2. Fines.*

*Los fines a los que se destinará este fondo serán los siguientes:*

> *1. Programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.*
>
> *2. Intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos a los que se refiere esta ley, incluyendo:*
>
> > *a) Los gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación de los delitos citados en el artículo 1.*
> >
> > *b) Adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la represión de los mismos delitos.*
> >
> > *c) El reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones públicas que hubiesen colaborado con los órganos competentes en la investigación de estos delitos.*
>
> *3. La cooperación internacional en la materia.*

*Artículo 3. Destinatarios y beneficiarios.*

*1. Podrán ser destinatarios y beneficiarios de los recursos del fondo a los que se alude en el artículo 1.2 de esta ley los organismos, instituciones y personas jurídicas siguientes:*

*a) La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.*

*b) Las comunidades autónomas y las entidades locales, en los siguientes supuestos:*

*1.º Para el desarrollo y ejecución de los planes sobre drogas, de acuerdo con las previsiones de los respectivos planes regionales o autonómicos.*

*2.º Para la dotación de medios a las respectivas policías con competencia en la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos previstos en esta ley.*

*3.º Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas cuyo ámbito no supere el de la respectiva comunidad autónoma.*

*c) Las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, cuya labor se desarrolle total o parcialmente en materia de drogodependencias, de acuerdo con los programas de distribución y las subvenciones determinadas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.*

*d) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico.*

*e) El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con sus competencias específicas.*

*f) La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.*

*g) Cualquier otro órgano, organismo o centro directivo de naturaleza pública que esté integrado o vinculado o sea dependiente de la Administración General del Estado, para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas.*

*h) Los organismos internacionales, entidades supranacionales y Gobiernos de Estados extranjeros, para el desarrollo de programas destinados a satisfacer los fines contemplados en el artículo 2, de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno, y con el informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores.*

*2. Los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 374 del Código Penal y 6.3 de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, hubiesen sido utilizados provisionalmente por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por las policías autonómicas o por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al ser adjudicados al Estado podrán quedar, mediante acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, definitivamente adscritos, entendiéndose en este supuesto afectados a aquéllos.*

*La titularidad de dichos bienes seguirá siendo del Estado.*

*3. De los recursos del fondo, no adscritos según lo previsto en el apartado anterior, se destinará al menos un 50 por ciento a la realización de programas de prevención de las toxicomanías y a la asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos.*

*Artículo 6. Mesa de coordinación de adjudicaciones.*

*1. La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones es un órgano colegiado interministerial, con capacidad jurídica para enajenar.*

# 2.4. Blanqueo de capitales

## 2.4.1. Movimientos de medios de pago

## 2.4.2. Infracciones administrativas de blanqueo de capitales

## 2.4.3. Delito de blanqueo de capitales

Para cometer la infracción administrativa o delito de blanqueo de capitales es necesario transformar el dinero procedente del delito en bienes de lícita tenencia (inmuebles, vehículos, cuentas corrientes, etc.).

La mera posesión de dinero procedente del delito no es blanqueo de capitales.

# 2.4.1. Movimientos de medios de pago

Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

1. La normativa administrativa que regula el movimiento de los medios de pago.

*Artículo 34. Obligación de declarar.*

*1. Deberán presentar declaración previa las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos:*

*a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.*

*b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.*

*2. Cuando se produzca la entrada o salida del territorio nacional de medios de pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador, tales como envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o carga en contenedores, por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, deberá presentarse declaración dentro del plazo de 30 días anteriores al movimiento no acompañado.*

*La obligación de declaración del movimiento será responsabilidad del remitente o su representante legal en el caso de movimientos de salida de medios de pago.*

*En los casos de entrada de medios de pago procedentes de un tercer país, será responsable de la declaración el destinatario del efectivo, o su representante legal.*

*Artículo 46 RD. Envío postal.*

*No serán válidas las declaraciones de medios de pago efectuadas cuando correspondan a envíos prohibidos en la normativa postal* [no se pueden enviar medios de pago por carta o paquete postal].

*Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas, procederá la intervención de los medios de pago hallados en envíos postales.*

*3. A los efectos de esta ley se entenderá por medios de pago:* [LO NOMINATIVO NO ENTRA]

*a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.*

*b) Los efectos negociables o medios de pago al portador. Son aquellos instrumentos que, previa presentación, dan a sus titulares el derecho a reclamar un importe financiero sin necesidad de acreditar su identidad o su derecho a ese importe. Se incluyen aquí los cheques de viaje, los cheques, pagarés u órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual su titularidad se transmita a la entrega y los instrumentos incompletos.*

*c) Las tarjetas prepago, entendiendo por tales aquellas tarjetas no nominativas que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dichas tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria.*

*d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez, como el oro.*

*5. Cuando los medios de pago sean transportados por menores de edad no acompañados, será responsable del cumplimiento de la obligación de declaración la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.*

*En caso de que el menor viajara acompañado, la cuantía de los medios de pago transportada por el menor se entenderá, a los efectos de lo previsto en este artículo, portada por la persona mayor de edad que acompañe al menor.*

Orden ETD/1217/2022 reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales

*Artículo 3. Modelos de declaración.*

*Movimientos por territorio nacional de medios de pago, acompañados o no: modelo S-1*

*Movimientos hacia o desde Estados miembros de la Unión Europea:*

*a) Movimientos de entrada o salida en territorio nacional de medios de pago, portados por persona física: modelo S-1*

*b) Movimientos de entrada o salida en territorio nacional de medios de pago no acompañados: modelo S-2*

*Movimientos hacia o desde Estados que no forman parte de la Unión Europea:*

*a) Movimientos de entrada o salida en territorio nacional de medios de pago, portados por persona física: modelo E-1*

*b) Movimientos de entrada o salida en territorio nacional de medios de pago no acompañados: modelo E-2*

*Artículo 5. Presentación de los modelos de declaración.*

*3. La presentación de forma presencial deberá realizarse:*

*a) Ante los Servicios de Aduanas de las Delegaciones Especiales, de las Delegaciones de la Agencia Tributaria o de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales integradas en ellas.*

*b) En el caso de movimientos por territorio nacional de medios de pago, además, en las entidades de crédito.*

*4. Quien hubiera cumplimentado el modelo de declaración por medios electrónicos podrá optar por presentar electrónicamente la declaración en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.*

## 2. Intervención de los medios de pago.

*Artículo 35 Ley 10/2010. Control e intervención de los medios de pago.*

*1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34.1, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte.*

*A los efectos de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar medios de pago no acompañados prevista en el artículo 34.2, y sin perjuicio de la legislación aduanera, los funcionarios aduaneros y policiales estarán facultados para controlar e inspeccionar las mercancías que puedan contener medios de pago no acompañados, envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado, carga en contenedores y cualquier sistema de envío y de transporte que pueda contener medios de pago no acompañados.*

*2. Procederá la intervención provisional de la totalidad de los medios de pago objeto del movimiento por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes, salvo el mínimo de supervivencia* [1.000 euros por persona y viaje], *en los casos siguientes:*

*a) No presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.*

*b) No presentación en plazo de la declaración previa a que se refiere el apartado 2 del artículo 34 cuando esta sea preceptiva.*

*c) Presentación de la declaración previa a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 34 con información incorrecta o incompleta. A estos efectos, y sin perjuicio de su aplicación en otros supuestos, en todo caso se considerará información incorrecta o incompleta la falta de veracidad total o parcial de los datos relativos al portador, propietario, remitente, destinatario, procedencia o uso previsto de los medios de pago, así como la variación por exceso o defecto del importe declarado respecto del real en más de un 10 por ciento o de 3.000 euros.*

*d) Cuando los medios de pago no se pongan a disposición de las autoridades para su control en los términos previstos en la normativa, cuando el movimiento esté sometido a la obligación de declaración.*

*e) Cuando, no obstante haberse declarado o ser el importe del efectivo inferior al umbral que determina la obligación de su declaración, existan, al menos, indicios de que los medios de pago están vinculados a una actividad delictiva.*

*Esta intervención provisional tendrá una duración de treinta días que podrá ser ampliada, en su caso, hasta un máximo de noventa días por razones motivadas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61.2 para el caso en que se acuerde la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador por infracción de lo previsto en los artículos 34 de esta ley.*

*3. Los medios de pago intervenidos se ingresarán, directamente o por transferencia, en las cuentas abiertas a nombre de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Los funcionarios policiales o aduaneros actuantes podrán identificarse en el momento del ingreso mediante la aportación de su número de identificación profesional.*

*5. El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato*

*- al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la investigación de los hechos consignados, y*

*- a la Secretaría de la Comisión para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador*

*deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados, en su caso, en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos.*

*El acta de intervención tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan aportar los interesados.*

***Contra la intervención provisional** de los medios de pago a las personas físicas, los interesados podrán formular reclamación ante la persona titular de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la intervención.*

*Artículo 14 LORC. Medidas complementarias.*

*3. El control, inspección e intervención de medios de pago portados por personas físicas, o en sus equipajes o medios de transporte, se regirá por la legislación de prevención del blanqueo de capitales.*

*El acta de intervención deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos.*

*Del acta de intervención se dará traslado inmediato a*

- *el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la investigación de los hechos consignados,*
- *y a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador.*

4. Sanciones administrativas.

*Artículo 52. Infracciones graves.*

*3. Constituirán infracciones graves de la presente Ley:*

*a) El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago, en los términos del artículo 34.*

*Artículo 57. Sanciones por infracciones graves.*

*3. En el caso de incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34 se impondrán las siguientes sanciones:*

*a) Multa, cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el 50 por ciento del valor de los medios de pago empleados.*

*b) Amonestación pública.*

*c) Amonestación privada.*

*La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con una de las previstas en las letras b) o c).*

*Artículo 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.*

*1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida.*

*2. Las sanciones que se impongan conforme a esta Ley prescribirán a los tres años en caso de infracciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves, y al año en caso de infracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora.*

# 2.4.2. Infracciones administrativas de blanqueo de capitales

Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

*Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación.*

*2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:*

*a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.*

*b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.*

*c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.*

*d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.*

*AUTOBLANQUEO: Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.*

*A los efectos de esta Ley se entenderá por* ***bienes procedentes de una actividad delictiva*** *todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.*

*Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.*

*3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.*

*Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.*

*Artículo 51. Infracciones muy graves.*

*1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:*

*a) El incumplimiento del deber de comunicación, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.*

*b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.*

*c) El incumplimiento de la prohibición de revelación o del deber de reserva.*

*d) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.*

*e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del Comité Permanente cuando concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento.*

*f) La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.*

*g) El incumplimiento de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión*

*Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos.*

*Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de simple inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.*

*Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves.*

*1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes sanciones:*

*a) Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros.*

*b) Amonestación pública.*

*c) Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la suspensión temporal o revocación de ésta.*

*La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, se impondrá simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).*

*3. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones muy graves, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, fueran responsables de la infracción:*

*a) Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 10.000.000 euros.*

*b) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta ley por un plazo máximo de diez años.*

*c) Amonestación pública.*

*La sanción prevista en la letra a), que ha de ser obligatoria en todo caso, podrá aplicarse simultáneamente con alguna de las previstas en las letras b) o c).*

# 2.4.3. Delito de blanqueo de capitales

## 1. El blanqueo de capitales

*Artículo 1.2 Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo*

> *«Bienes procedentes de una actividad delictiva»: todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.*

*Artículo 301 CP.*

*Comete delito de blanqueo de capitales quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes*

- *sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona*
- *o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito*
- *o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos*
- *o la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos*

*PENALIDAD: será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.*

*El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.*

*COMISO: Los instrumentos y ganancias del delito serán decomisadas conforme al artículo 127.*

*AGRAVANTE: La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos:*

- *relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas*
- *relacionados con la trata de seres humanos, la prostitución y corrupción de menores, la corrupción en los negocios, los derechos de los ciudadanos extranjeros, la ordenación del territorio y urbanismo o los delitos contra la Administración pública.*
- *sean cometidos por una organización dedicada a cometer estos delitos*
- *sean cometidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010*

*ATENUANTE: cuando los hechos se realizasen por imprudencia grave.*

*Artículo 302.*

*1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.*

*También se impondrá la pena en su mitad superior a quienes, siendo sujetos obligados conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cometan cualquiera de las conductas descritas en el artículo 301 en el ejercicio de su actividad profesional.*

*2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:*

> *a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.*
> *b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.*

*Artículo 304. Los actos preparatorios del blanqueo son punibles con la pena inferior en uno o dos grados.*

## 2. La receptación

*Artículo 298 CP.*

*1.Comete delito de receptación quien*

- *con ánimo de lucro*
- *y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice*

*ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años [aún cuando el responsable del delito estuviese exento de pena].*

*AGRAVANTES: Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos:*

*a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.*

*b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.*

*c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.*

*2. AGRAVANTE. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses.*

## 2.5. Derecho Procesal

### 2.5.1. Intervenciones de la Policía Judicial

### 2.5.2. La detención

### 2.5.3. Diligencias y atestado

### 2.5.4. Otras cuestiones procesales

# 2.5.1. Intervenciones de la Policía Judicial

1. SVA como Policía Judicial

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está integrado en una Dirección Adjunta del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, dentro de la AEAT.

Sus funcionarios tienen el carácter de Agentes de Autoridad y entre sus cometidos asumen, fundamentalmente, la represión del contrabando, la lucha contra el tráfico de estupefacientes y otros delitos como el blanqueo de capitales. Los funcionarios de vigilancia aduanera tienen carácter de policía judicial genérica o en sentido amplio:

*Artículo 282 LECrim.*
*La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen:*

- *averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación*
- *practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes,*
- *y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.*

*Artículo 283.*
*Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:*

*Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales.*

*Artículo 772.*
*1. Los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las funciones que por esta Ley se les encomiendan.*

Los funcionarios de vigilancia aduanera tienen carácter de policía judicial genérica o en sentido amplio, como así se desprende de las siguientes disposiciones, citadas por orden cronológico:

Decreto 1002/1961 de Vigilancia Marítima.
*Artículo 3. Las unidades pertenecientes a este Servicio, como tales buques auxiliares de la Marina de Guerra, podrán a cualquier hora del día, o de la noche detener, registrar y aprehender a los buques españoles y también extranjeros sospechosos de conducir contrabando y que naveguen por aguas fiscales españolas.*

Real Decreto 319/1982 por el que se reestructura y adscribe directamente el Servicio de Vigilancia Aduanera.

*Artículo segundo. Corresponde al Servicio de Vigilancia Aduanera:*

*Uno. El descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo español de los actos e infracciones de contrabando; a cuyos efectos, y por la consideración legal de Resguardo Aduanero que el Servicio ostenta, ejercerá las funciones que le son propias de vigilancia marítima, aérea y terrestre encaminada a dicho fin.*

*Dos. La actuación en cuantas tareas de inspección, investigación y control le sean encomendadas por los Servicios de Inspección de Aduanas.*

*Tres. La participación en misiones de investigación, vigilancia y control en materia de impuestos especiales.*

*Cuatro. La colaboración con los Órganos competentes en la investigación y descubrimiento de las infracciones de control de cambios.*

*Cinco. Cualquier otro cometido que pudiera asignársele por el Ministro de Hacienda.*

*Artículo noveno.*

*En el desempeño de su misión los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera tendrán el carácter de Agentes de la autoridad y poseerán, dentro de su competencia, las facultades y atribuciones previstas en las Leyes vigentes para los funcionarios encargados de la investigación y descubrimiento de las correspondientes infracciones.*

*Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera se considerarán en actividad permanente, no pudiendo realizar ninguna otra actividad pública o privada retribuida.*

*Por el carácter de las misiones que le son propias y su condición de Agentes de la autoridad, estarán autorizados para el uso de armas, de conformidad con lo establecido en el Decreto mil dos/mil novecientos sesenta y uno, de veintidós de junio, que regula la vigilancia marítima, y por el Real Decreto que aprobó el Reglamento de Armas.*

Ley orgánica 12/1995 de Represión del contrabando.

*Disposición Adicional Primera. Las autoridades, los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando continuarán desempeñando sus cometidos, con los derechos y facultades que, para la investigación, persecución y represión de estas conductas, han venido ostentando desde su creación.*

*El Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando, actuará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tendrá, a todos los efectos legales, carácter colaborador de los mismos.*

Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

*Artículo 56. Reestructuración del Servicio de Vigilancia Aduanera.*

*13.2. Sin perjuicio de las competencias que hasta la fecha corresponden al Servicio de Vigilancia Aduanera, éste desarrollará la funciones que se le encomienden en el ámbito de la persecución, investigación y descubrimiento del fraude fiscal y de la economía sumergida.*

Igualmente es de destacar el pronunciamiento de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (Auto de 31 de julio de 1998)

«*El SVA, aun no formando parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene sin duda alguna la conceptuación de Policía judicial a tenor de la amplia definición que de la misma se hace en el artículo 283 LECrim, condición que ratifica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 12/1995*».

También en la Consulta 2/1999 planteada a la Fiscalía General del Estado en relación a si es admisible atribuir la consideración de policía judicial a los funcionarios del SVA en la investigación de los delitos de contrabando y sus conexos, la Fiscalía General del Estado establece la siguiente conclusión:

> «*El SVA constituye una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado en la averiguación y represión del delito de contrabando, y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como Agentes de la autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros Cuerpos o Fuerzas de Seguridad*».

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN ADUANERA

*Artículo 134 CAU. Vigilancia aduanera*
*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, a partir del momento de su introducción, se hallarán bajo vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros.*

*Artículo 16 LORC. Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas.*
*1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.*
*2. Los funcionarios adscritos a la aduana de la que depende un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.*

## 2. Registros domiciliarios y de locales

*Artículo 18.2 CE. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.*
*Artículo 545 LECrim. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.*

*Artículo 554 LECrim. Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos anteriores:*

*1.º Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro.*
*2.º El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.*
*3.º Los buques nacionales mercantes.*
*4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.*

Solo se puede entrar en un domicilio particular que constituya morada en tres casos:

- con consentimiento del titular
- con autorización judicial
- en caso de delito "*in fraganti*".

*Artículo 551. Consentimiento*
*Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 18.2 de la Constitución.*

*Artículo 550. Resolución judicial. DOMICILIO*
*Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre* ***el consentimiento del interesado*** *conforme se previene en el artículo 18.2 de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de* ***auto motivado****, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado.*

Ahora bien, si no estuviésemos ante una investigación de carácter penal, sino que se tratase de una **actuación de carácter administrativo**, el artículo 91.2 de la LOPJ dispone que corresponde a los **Juzgados de lo Contencioso-Administrativo** autorizar mediante Auto la entrada en domicilios, así como en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración. Por ejemplo, inspección domiciliaria de Hacienda.

*Artículo 553 LECrim. Flagrante delito*

*Los Agentes de policía podrán asimismo* ***proceder de propia autoridad****:*

*- a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas*

*- cuando sean sorprendidas en flagrante delito*

*- cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los Agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa*

*- en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis [bandas armadas o terroristas] cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido.*

*Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado.*

*Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos.*

*Artículo 795 LECrim. Flagrante delito*

*1. A estos efectos, se considerará* ***delito flagrante*** *el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.*

*Artículo 534 CP. DELITO DE FUNCIONARIO*

*1. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales:*

*1.º Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.*

*2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio.*

*será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*

*Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.*

*2. La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.*

Los **edificios o lugares públicos** caen fuera de la tutela del artículo 18.2 de la Constitución que protege el derecho del individuo a la inviolabilidad del domicilio

- el Tribunal Supremo tiene elaborada una jurisprudencia ya consolidada, en el sentido de que en los bares, almacenes, locales comerciales, naves industriales, garajes y otros establecimientos no constituyen domicilio particular, sino que entran dentro de la definición extensiva de lugares públicos, y no les son de aplicación las reglas procesales que la Ley prevé para los registros domiciliarios
- no obstante, se necesita autorización judicial cuando:
  - el local está cerrado
  - se realiza la entrada fuera de las horas abiertos al público
  - las personas que deben facilitar el acceso se opusieran a ello
  - el local es el domicilio social de una persona jurídica

*Artículo 554 LECrim. Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos anteriores:*

*4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.*

- por el contrario, no se necesita autorización judicial:
  - en caso de estar abierto al público
  - en caso de no oposición del titular
  - en caso de delito flagrante.

*Artículo 547. Se reputarán edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este capítulo:*

*1.º Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Provincia o del Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar.*

*2.º Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.*

*3.º Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 554.*

*4.º Los buques del Estado.*

*Artículo 546 LECrim. Resolución judicial. EDIFICIOS O LUGARES PÚBLICOS*

*El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación.*

*Artículo 572 LECrim. ACTA DEL REGISTRO*

*En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán los nombres del Juez, o de su delegado, que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se hubiese principiado y concluido la diligencia, y la relación del registro por el orden con que se haga, así como los resultados obtenidos.*

*Artículo 18.3 CE. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.*

*Artículo 579. De la correspondencia escrita o telegráfica.*
*1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:*

*1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.*
*2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.*
*3.º Delitos de terrorismo.*

*Artículo 535 CP. Delito*
*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de* ***correspondencia*** *privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*
*Si divulgara o revelara la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.*

*Artículo 579.4 LECrim. [Intervención de las comunicaciones postales]. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos:*

*a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo exterior se haga constar su contenido. [PAQUETES POSTALES]*
*b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección. [POR EJEMPLO, EL PAQUETE CON ETIQUETA VERDE]*
*c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío.*

*Artículo 134 CAU. Vigilancia aduanera*
*1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, a partir del momento de su introducción, se hallarán bajo vigilancia aduanera y podrán ser objeto de controles aduaneros.*
*Artículo 16 Ley orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando*
*1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.*

Cuando se trate de drogas en paquetes postales, la interceptación necesita autorización judicial

*Artículo 263 bis LECrim.*
*4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley* [se refiere a la presencia del interesado durante la apertura del paquete].

## 4. Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas

*Artículo 18.3 CE. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.*

*Artículo 588 ter a. Presupuestos.*
*La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a que se refiere el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación.*

> *Artículo 579.1. El juez podrá acordar la [interceptación de telecomunicaciones] que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:*
>
> > *1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.*
> > *2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.*
> > *3.º Delitos de terrorismo.*

*Artículo 588 ter b. Ámbito.*
*1. Los terminales o medios de comunicación objeto de intervención han de ser aquellos habitual u ocasionalmente utilizados por el investigado.*

*Artículo 588 ter c. Afectación a tercero.*
*Podrá acordarse la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona siempre que:*

> *1.º exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir información, o*
> *2.º el titular colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad.*

*También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, sin conocimiento de su titular.*

*Artículo 588 ter f. Control de la medida.*
*La Policía Judicial pondrá a disposición del juez, con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras realizadas.*

*Artículo 588 ter g. Duración.*
*La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.*

*Artículo 536 CP. DELITO DE FUNCIONARIO*
*La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las* ***telecomunicaciones*** *o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.*
*Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.*

## 5. Captación y grabación de comunicaciones orales

*Artículo 588 quater a. Grabación de las comunicaciones orales directas.*

*1. Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados.*

*Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior del domicilio o lugar cerrado.*

*Artículo 588 quater b. Presupuestos.*

*1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación.*

*2. Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:*

*a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los siguientes delitos:*

*1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.*

*2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.*

*3.º Delitos de terrorismo.*

*b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor.*

*Artículo 588 quater d. Control de la medida.*

*En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición de la autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá ir acompañado de una transcripción de las conversaciones que considere de interés.*

*El informe identificará a todos los agentes que hayan participado en la ejecución y seguimiento de la medida.*

## 6. Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización (BALIZAS)

*Artículo 588 quinquies b. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.*
*1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.*
*4. Cuando concurran **razones de urgencia** que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso.*

*Artículo 588 quinquies c. Duración de la medida.*
*1. La medida de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización prevista en el artículo anterior tendrá una duración máxima de tres meses a partir de la fecha de su autorización. Excepcionalmente, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas por el mismo o inferior plazo hasta un máximo de dieciocho meses, si así estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la medida.*

## 7. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen

*Artículo 588 quinquies a. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos.*
*1. La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.*
NO SE NECESITA AUTORIZACIÓN JUDICIAL

8. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, teléfonos)

*Artículo 588 sexies a. Necesidad de motivación individualizada.*
*1. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos.*
*2. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, **no legitima el acceso a su contenido**, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.*

*Artículo 588 sexies b. Acceso a la información de dispositivos electrónicos incautados fuera del domicilio del investigado.*
*La exigencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior será también aplicable a aquellos casos en los que los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean aprehendidos con independencia de un registro domiciliario.*

*Artículo 588 sexies c. Autorización judicial.*
*1. La resolución del juez de instrucción mediante la que se autorice el acceso a la información contenida en los dispositivos a que se refiere la presente sección, fijará los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de copias de los datos informáticos. Fijará también las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen pericial.*
*4. En **los casos de urgencia** en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro.*
*5. Las autoridades y agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria, siempre que de ello no derive una carga desproporcionada para el afectado, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.*
*Esta disposición no será aplicable al investigado o encausado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por razón de parentesco y a aquellas que, de conformidad con el artículo 416.2, no pueden declarar en virtud del secreto profesional.*

## 9. Registros remotos sobre equipos informáticos

*Artículo 588 septies a. Presupuestos.*

*1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos:*

*a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.*

*b) Delitos de terrorismo.*

*c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.*

*d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.*

*e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación.*

*Artículo 588 septies c. Duración.*

*La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses.*

*Artículo 263 bis LECrim.*

*1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal* [cuando el Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación para comprobar que hay delito], *así como los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores* [únicamente en casos de urgencia, informando posteriormente al Juez] *podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas.*

*También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 371 del Código Penal* [precursores de drogas], *de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el artículo 301 de dicho Código en todos los supuestos previstos en el mismo* [blanqueo de capitales], *así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 399 bis, 566, 568 y 569, también del Código Penal* [especies protegidas, falsificación de moneda y efectos timbrados, armas y municiones].

*2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304* [blanqueo de capitales] *y 368 a 373* [drogas] *del Código Penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines.*

*3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales* [por ejemplo, en el convenio Nápoles II o en el convenio Viena (1988)].

*4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley* [se refiere a la presencia del interesado durante la apertura del paquete].

Disposición adicional primera de la LORC [para los productos no regulados en el art. 263 bis LECrim.; esto es, para mercancías que no sean drogas]

*2. Los órganos de la* ***Administración aduanera*** *de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a requerimiento de los organismos y servicios encargados de la persecución del contrabando, podrán autorizar, sin interferencias obstativas, la salida de mercancías de los recintos o lugares habilitados por la Administración aduanera, a fin de facilitar las investigaciones encaminadas al descubrimiento del contrabando.*

# 11. Agente encubierto

*Artículo 282 bis LECrim.*

*1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.*

*La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.*

*La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente.*

*2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.*

*Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.*

*3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.*

*4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:*

> *f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.*
>
> *i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del CP.*
>
> *j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.*
>
> *k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.*
>
> *l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.*
>
> *m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.*
>
> *o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995 de represión del contrabando.*

*5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.*

*Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.*

*6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a.*
*El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.*
*7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.*

OPERACIONES CONFIDENCIALES

*Disposición adicional segunda LORC. Presupuestos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.*
*1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas con la persecución de los delitos que tenga encomendada.*
*2. La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada.*
*Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de Cuentas.*

# 2. La detención

## 1. La detención.

*Artículo 17 CE*

*1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.*

*Artículo 489 LECrim.*

*Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.*

*Artículo 492 LECrim.*

*La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener:*

*1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.*

> *Artículo 490.*
>
> *Cualquier persona puede detener:*
>
> > *1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.*
> >
> > *2.º Al delincuente in fraganti.*
> >
> > *3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.*
> >
> > *4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.*
> >
> > *5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.*
> >
> > *6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.*
> >
> > *7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.*

*2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional.*

*3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial.*

*Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente.*

*4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes:*

> *1.ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.*
>
> *2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.*

*Artículo 795 LECrim. Delito flagrante*

*1.1.ª [...] Se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen.*

*También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.*

*Artículo 530 CP. Detención ilegal*

*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier **privación de libertad** de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.*

*Artículo 532 CP.*

*Si los hechos descritos fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.*

2. Los derechos de los detenidos.

*Artículo 17 CE.*

*3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.*

*Artículo 520 LECrim.*

*1. La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.*

*La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.*

*En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.*

*2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:*

*a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.*

*b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.*

*c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 [incomunicación] y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.*

*d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.*

*e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.*

*f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.*

*g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.*

*h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.*

*i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.*

*j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.*

*Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.*
*En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.*
*2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.*

*Artículo 523 LECrim.*
*Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del sumario. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere en comunicación.*

*Artículo 537 CP. DELITO DEL FUNCIONARIO*
*La autoridad o funcionario público que [...] al detenido o preso no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.*

## 3. Derecho a la asistencia letrada al detenido

*Artículo 17.3 CE. [...] Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.*
*Artículo 24.1 CE. Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, [...].*

*Artículo 767 LECrim.*
*Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado.*

*Artículo 520 LECrim.*
*5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.*
*La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.*
*Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.*
*El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.*
*6. La asistencia del abogado consistirá en:*

*a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).*
*b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.*
*c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.*
*Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.*
*d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.*

*7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.*

> *Art. 118.4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.*
>
> *Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.*
>
> *Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.*

*8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.*

*Artículo 537 CP. DELITO DEL FUNCIONARIO*

*La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.*

# 4. Incomunicación de detenidos

*Artículo 509 LECrim.*

*1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

*a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o*

*b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.*

*2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis* [bandas armadas o terroristas] *u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.*

*4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.*

*Artículo 527 LECrim.*

*En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá* ***ser privado*** *de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:*

*a) Designar un abogado de su confianza.*

*b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.*

*c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.*

*d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.*

*Artículo 531 CP. DELITO DEL FUNCIONARIO*

*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la* ***incomunicación*** *de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.*

*Artículo 532 CP.*

*Si los hechos descritos fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.*

## 5. La comunicación al juez y la puesta a disposición judicial de los detenidos

*Artículo 295 LECrim.*
*En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.*

*Artículo 17 CE.*
*2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.*

*Artículo 520 LECrim.*
*1. [...] La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.*
*En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.*

*Artículo 530 CP. DELITO DEL FUNCIONARIO*
*La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con* ***violación de los plazos*** *o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.*

> *Artículo 532 CP.*
> *Si los hechos descritos fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.*

Una vez cumplimentadas todas las actuaciones relativas a los detenidos, el último paso es la **puesta de los detenidos a disposición del Juzgado de Guardia** (o del Juzgado que conoce de la investigación si así lo solicita). El juez de guardia tomará las medidas oportunas, entre las que puede estar enviar al detenido a prisión de forma provisional.

*Artículo 497 LECrim. DECISIÓN DEL JUEZ*
*Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º [DELITO FRAGANTE] y 6.º, y caso referente al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto,* ***en el término de setenta y dos horas****, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado.*
*Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado.*

*Artículo 520 LECrim.*
*4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.*
*En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.*

LEY ORGÁNICA 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

*Artículo 1. Declaración general.*
*1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o las leyes penales especiales.*

*Artículo 2. Competencia de los Jueces de Menores.*
*1. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar las sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores.*

*Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal.*
*Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.*

*Artículo 16. Incoación del expediente.*
*1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos.*

*Artículo 17. Detención de los menores.*

*1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.*

*2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.*

*El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.*

*3. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.*

*4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de* ***veinticuatro horas****, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.*

*5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares.*

MENORES DE 14 AÑOS

*Artículo 3* Ley orgánica 5/2000

*Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.*

Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor

*Artículo 17 bis. Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.*

*Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.*

*Artículo 520 LECrim.*

*2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:*

*g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.*

*h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.*

*Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.*

*3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.*

*Artículo 123 LECrim. CUANDO EL JUEZ IMPUTA A LOS DETENIDOS*

*1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes derechos:*

*a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.*

*b) Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con su Abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de declaración, o que resulten necesarias para la presentación de un recurso o para otras solicitudes procesales.*

*c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral.*

*d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia.*

*e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.*

*Los gastos de traducción e interpretación derivados del ejercicio de estos derechos serán sufragados por la Administración, con independencia del resultado del proceso.*

LA DETENCIÓN DE MENORES EXTRANJEROS

*Artículo 520 LECrim.*

*4. [...] Si el detenido menor fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.*

*Artículo 17 LORPM. Detención de los menores.*

*1 [...] Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.*

*Artículo 520 ter LECrim.*

*A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos que se cometan en espacios marinos les serán aplicados los derechos reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La **puesta a disposición judicial** podrá realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de la autoridad judicial dentro del indicado plazo.*

*Artículo 520 LECrim.*

*2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:*

> *c) Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.*

*Artículo 17 CE*

*4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.*

*Artículo primero.*

*Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.*

*A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:*

*a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.*

*b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.*

*c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.*

*d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.*

*Artículo segundo.*

*Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.*

*Artículo tercero.*

*Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:*

*a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.*

*b) El Ministerio Fiscal.*

*c) El Defensor del Pueblo.*

*Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente.*

NOTA: La LOHC no legitima de manera expresa al abogado del detenido para promover el procedimiento; sin embargo, el TC ha considerado que el abogado se halla legitimado.

*Artículo quinto.*

*La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de «Habeas Corpus», formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.*

*Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales* [art. 530 CP: detención ilegal] *y disciplinarias en que pudieran incurrir.*

*Artículo séptimo.*

*En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, el Juez practicará todas las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda.*

LEY ORGÁNICA 5/2000 REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

*Artículo 17*

*6. Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora.*

# 2.5.3. Diligencias y Atestado

## 1. Diligencias principales

El atestado está compuesto por las distintas diligencias que describen las diversas actuaciones que llevan a cabo los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (en calidad de Policía Judicial) en orden a la investigación y esclarecimiento de un hecho presuntamente delictivo.

Las Diligencias que integran el atestado y que se deben adaptar a las circunstancias concretas de cada caso se pueden agrupar en:

1) Diligencias de iniciación
   - dan comienzo al atestado, se reflejan los primeros datos que indican la comisión de un hecho presuntamente delictivo
   - debe contener todos los datos de identificación de la actuación: lugar, hora, fecha y funcionarios actuantes (instructor y secretario); se identificarán con la filiación completa los particulares; los funcionarios se identifican con su número de identificación de la Agencia Tributaria (NUMA)
   - la Diligencia de inicio puede ser única o puede diferenciarse entre la diligencia de nombramiento de instructor y secretario, y la diligencia de exposición o relato de hechos.

2) Diligencias de investigación
   - son las que conforman el cuerpo del atestado: plasman la labor policial en orden a la comprobación y esclarecimiento del hecho delictivo
   - pueden ser de muy diversas clases: declaraciones, reconocimientos, entradas y registros, intervenciones telefónicas, examen de documentación y teléfonos móviles, etc.

3) Diligencias de trámite
   - son de contenido administrativo o burocrático: información de derechos al detenido, comunicación al colegio de abogados, al consulado, a familiares, solicitud de antecedentes, depósito droga intervenida, traslado detenidos, asistencia médica, reseña policial, etc.

4) Diligencia de finalización y remisión
   - es la última del atestado y contiene la síntesis de todas las demás
   - en esta diligencia deberá constar: fecha y hora de terminación, folios de que consta, autoridad a la que se remite, detenidos que son puestos en libertad o a disposición judicial, efectos, instrumentos o pruebas del delito que se hayan intervenido y que se remiten, o bien efectos que quedan en depósito, copias remitidas y destinatarios (al Ministerio Fiscal se remitirá copia de todo lo actuado).

Las Diligencias deben ordenarse cronológicamente y en el título se hará constar su contenido y se identificará a los funcionarios que las hayan realizado. A continuación, se expone una descripción más detallada de cada una de las diligencias más habituales del Atestado, sin perjuicio de que en el Atestado se incluirán todas aquellas que sean necesarias para acreditar los hechos y circunstancias de la investigación.

## 2. El atestado por delito.

El delito exige la instrucción del correspondiente atestado, que suele incluir la detención de personas. Las diligencias que conforman el atestado son muchas y variadas, dependiendo en gran medida de las circunstancias del operativo llevado a cabo; en el atestado se recogen todos los hechos y los elementos de prueba que se consideran relevantes. Una vez concluido el atestado, debe ponerse a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia del Partido Judicial que corresponda, junto con los detenidos, los efectos aprehendidos, los medios de transporte y demás efectos del delito.

*Artículo 297.*
*Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.*
*Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.*
*En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.*

*Artículo 295. Tiempo*
*En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284.*

> *Artículo 284.*
> *2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:*
>
> > *a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;*
> > *b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o*
> > *c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.*

*Artículo 23. Diligencias de aprehensión o descubrimiento.*

*1. Las actuaciones de las autoridades y fuerzas citadas en el apartado 2 del artículo 20 se formalizarán mediante diligencia en la que se harán constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el procedimiento sancionador que pudiera derivarse se produzcan, así como las manifestaciones de la persona o personas presuntamente responsables.*

*2. Las citadas diligencias podrán ser de aprehensión o de descubrimiento.*

*Serán de aprehensión cuando, en el momento de formalizarse, tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos.*

*Serán de descubrimiento cuando no tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos e instrumentos.*

*3. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido y deberán contener, al menos, los siguientes extremos:*

*a) El lugar, día, hora y circunstancias en que se efectuó el descubrimiento y, en su caso, aprehensión de bienes, efectos e instrumentos, haciendo relación de los hechos ocurridos.*

*b) Los nombres, apellidos, razón social, documento de identificación y número de identificación fiscal, si constan, domicilio y demás circunstancias personales de quienes presumiblemente hayan participado en los hechos constitutivos de la infracción.*

*c) Los datos, indicios o sospechas fundadas de quiénes pudieran ser los sujetos infractores, si es que no fueron hallados en el momento de la aprehensión o descubrimiento.*

*d) La descripción de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, con especificación, en su caso, del número de bultos, clase, marcas, contenido y peso, número de matrícula y cualquier otro que permita que éstos queden plenamente identificados; si no fueran aprehendidos, las cantidades que hayan sido objeto de la operación fraudulenta, con el mayor detalle posible, indicando los documentos, testimonios o cualesquiera otras pruebas de las que se deduzcan la cantidad, características, calidad u otros datos que permitan conocer su naturaleza y valor.*

*e) La descripción de los contenedores, vehículos, embarcaciones, aeronaves, maquinaria, aparatos u otros medios en que se contuvieran, transportaran, alijaran o circularan los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando.*

*f) La mención de otros elementos, acciones o circunstancias que puedan tener trascendencia para la graduación de las posibles sanciones.*

*g) Los nombres o números de identificación de los aprehensores o descubridores, con expresión del cuerpo u organismo al que pertenezcan.*

*h) El precepto o preceptos que se consideren infringidos.*

*i) El órgano al que se remite la diligencia.*

*j) Las manifestaciones, en su caso, de los presuntos responsables.*

*k) El domicilio a efectos de las notificaciones.*

*4. Las diligencias serán suscritas por los aprehensores o descubridores y por los presuntos sujetos infractores, y en defecto de éstos o si no saben o no quieren firmar, por dos testigos, si los hubiese, haciendo constar esta circunstancia.*

*5. Las diligencias se extenderán por triplicado:*

*a) El ejemplar original se remitirá a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, la Intervención de Territorio Franco, o la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que deba iniciar el procedimiento sancionador.*

*b) Una copia se entregará al presunto infractor.*

*c) Otra copia quedará en poder de la persona o personas que hayan suscrito las diligencias.*

*6. Las diligencias formalizadas observando los requisitos señalados en el apartado 3 de este artículo tendrán el carácter de documento público y valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.*

## 4. Diligencias de iniciación

Las diligencias de iniciación reflejan los primeros datos que indican la comisión de un hecho presuntamente delictivo; la diligencia de inicio puede ser única o puede diferenciarse entre:

- la diligencia de nombramiento de instructor y secretario
- y la diligencia de exposición o relato de hechos.

### 1) ACTA DE DENUNCIA (CUANDO LA INVESTIGACIÓN TIENE ORIGEN EN UNA DENUNCIA)

En ....., siendo las ..... horas del día....., por el funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carnet profesional número ....., que actúa en calidad de Instructor de las presentes, en unión del funcionario del mismo organismo con carnet profesional número ....., que lo hace en calidad de Secretario, hacen constar que .....

Siendo las ..... horas del día....., se ha recibido una denuncia de ....., con DNI .... y domicilio en ..... (o bien una denuncia anónima), por medio presencial ( o telefónica, o por coreo, etc.) donde se relatan los siguientes hechos .....

El Instructor El Secretario

### 2) DILIGENCIA DE NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR Y SECRETARIO

En esta diligencia, se hace constar quienes son los que llevan a cabo la instrucción del atestado

- deben figurar el lugar, la hora y fecha, los funcionarios que figuran como Instructor y Secretario, su categoría e identificación por su Carné Profesional [número de identificación de la Agencia Tributaria (NUMA)]
- el Instructor debe ser el funcionario más caracterizado de los que hayan intervenido, salvo que se le encomiende esta función a otro interviniente, pero en tal caso se debe hacer constar que se le ha ordenado proseguir dichas actuaciones
- el Secretario es nombrado por el Instructor; si bien, suele serlo el que siga al Instructor en categoría o responsabilidad.

### 3) DILIGENCIA DE RELATO DE HECHOS

Esta diligencia es la que normalmente inicia el atestado. Su finalidad es exponer al órgano judicial correspondiente el motivo de la actuación por la comisión de un acto presuntamente delictivo, la forma como se ha llevado a cabo, los posibles incidentes habidos, las investigaciones realizadas y el resultado obtenido.

- se hará constar el hecho denunciado por los funcionarios actuantes de forma suficientemente clara y detallada, en forma de relato de los hechos ordenado cronológicamente en párrafos; se identificarán con la filiación completa los particulares relacionados con los hechos; esta diligencia se concluye con la relación de los delitos presuntamente cometidos y los preceptos que se consideran infringidos.

En ....., siendo las ..... horas del día....., por el funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carnet profesional número ....., que actúa en calidad de Instructor de las presentes, en unión del funcionario del mismo organismo con carnet profesional número ....., que lo hace en calidad de Secretario, hacen constar que .....

En virtud de los hechos que anteceden y por estimar que los mismos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de contrabando, previsto y penado en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, se ha procedido al decomiso de los géneros o efectos y los medios de transporte utilizados, que será puesto todo ello a disposición de la Autoridad Judicial competente.

El Instructor El Secretario

EJEMPLO. En Ceuta el 25 de diciembre de 2016, los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carnet profesional nº 007 en calidad de Instructor, y con carnet profesional nº 008 en calidad de Secretario, por la presente hacen constar:

Que a las 09:00 horas del día 25 de diciembre de 2016, funcionarios de Vigilancia Aduanera con números de carnet profesional nº 008, 006 y 011 interceptan un vehículo de la marca Seat, con matrícula M-0000-ABC, cuando se procedía a embarcarlo en el trasbordador "Ciudad de Ceuta" con destino Algeciras. Identificado el conductor del citado vehículo, resulta ser un ciudadano de nacionalidad española de nombre Manuel J. H. con DNI: 4567890n12, y con domicilio en la c/Santa Cruz, 5 de Cádiz. Es mayor de edad y sin antecedentes. A continuación los funcionarios actuantes proceden al registro del vehículo, descubriendo en los faldones laterales del citado vehículo, quince kilogramos de resina de hachís ocultos, mercancía que había adquirido en una localidad marroquí y que se proponía introducirla en el territorio peninsular español, con la finalidad de distribuirla o venderla. La titular del vehículo con el que se lleva a cabo el transporte de la sustancia estupefaciente, es Teresa A. H. con DNI: 456783m23 y con domicilio en la c/ Santa Cruz, 5 de Cádiz. Resultando ser la hermana de Manuel J. H.

En base a lo expuesto anteriormente se entiende que Manuel J. H. presuntamente comete un delito de contrabando, tipificado en el Título I, artículo 2.3 a) de la vigente Ley Orgánica 12/95 de 12 de diciembre, de represión del contrabando y/o delito contra la salud pública tipificado en los artículos 368 y ss. del vigente Código Penal.

Firma Instructor y Secretario.

## 5. Diligencias de investigación

Las diligencias de investigación conforman el cuerpo del atestado y reflejan la labor policial en orden a la comprobación y esclarecimiento del hecho delictivo (son de muy diversas clases: declaraciones, reconocimientos, entradas y registros, intervenciones telefónicas, examen de documentación y teléfonos móviles, etc.). Los Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera realizaran las actuaciones y diligencias necesarias para la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de contrabando.

### 1) ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR

En ...., siendo las ..... horas del día....., por el funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carnet profesional número ....., que actúa en calidad de Instructor de las presentes, en unión del funcionario del mismo organismo con carnet profesional número ....., que lo hace en calidad de Secretario, hacen constar que:
A las . . . . . .horas del día . . . . . .de . . . . . .de . . . . . .nos presentamos en . . . . . y realizamos la inspección ocular.
En este acto está presente la persona sospechosa de cometer el delito investigado y comparece:

- sola
- en presencia de su abogado

En este acto no interviene la persona sospechosa de cometer el delito por:

- ser desconocida
- negarse a participar.

La inspección ocular da el siguiente resultado:

1. Descripción detallada del lugar y alrededores.
2. Descripción detallada y exacta de la/s persona/s o cosa/s objeto del delito.
3. Diseño gráfico del lugar. Se indica la localización del objeto/s encontrado/s en él.
4. Reportaje fotográfico/videográfico.
5. Recogida la descripción de todos aquellos elementos que por su naturaleza puedan tener relación con la existencia del delito o con la persona autora (huellas, armas, efectos del delito...).

El Instructor El Secretario

### 2) DILIGENCIAS DE APREHENSIÓN Y DEPÓSITO DE LOS GÉNEROS APREHENDIDOS

Se intervienen cautelarmente los géneros de contrabando, medios de transporte y cualquier mercancía declarada que ocultaban a los géneros de contrabando. Se incluirán las diligencias de depósito de dichos géneros en los Organismos correspondientes, adjuntando al atestado el recibo de dicha entrega, así como de la cantidad y valoración de los mismos. Los bienes y efectos intervenidos quedan a disposición del Juez.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que se ha practicado el reconocimiento de (personas, vehículos y lugares) y procedido a la intervención de los géneros o efectos y los medios de transporte utilizados, al estar relacionados con un presunto delito de contrabando previsto y penado en la Ley Orgánica 12/1995, que quedan depositados en ....., y están a disposición de la Autoridad Judicial competente.
El Instructor El Secretario

3) DILIGENCIA DE SOLICITUD DE MANDAMIENTO JUDICIAL DE ENTRADA Y REGISTRO

Esta diligencia se efectuará en el caso de que se tengan sospechas de la existencia de otros géneros de contrabando, documentos, etc. en el domicilio de los detenidos, almacenes o cualquier otro lugar. Se realiza mediante el correspondiente oficio-petición motivado, cuando se solicita del Juez de Instrucción mandamiento de entrada y registro en el domicilio de los detenidos u otras personas relacionadas, almacenes o cualquier otro lugar, por estimarlo necesario a efectos del hallazgo de pruebas u otras personas relacionadas con el delito. La entrada y registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiere autorizado o del Secretario del Servicio de guardia que lo sustituya, quien levantará la diligencia correspondiente. El registro se hará en presencia de los detenidos o de sus representantes, los funcionarios actuantes y el letrado del detenido.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que se tiene conocimiento que, además de lugar de almacenamiento de mercancías, es también donde se encuentran las oficinas, desde donde el Sr. X. lleva la gestión de la empresa y guarda la contabilidad y la documentación comercial de la misma, motivo por el que en base a lo citado anteriormente se SOLICITA de ese Juzgado el correspondiente MANDAMIENTO de ENTRADA y REGISTRO de la totalidad de la nave citada.
El Instructor El Secretario

4) DILIGENCIA DE SOLICITUD DE MANDAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTRADA Y REGISTRO

En el supuesto de que a los agentes de Vigilancia Aduanera no se les hubiese permitido voluntariamente el registro del local, los funcionarios solicitarán un mandamiento administrativo de entrada y registro al Delegado Especial de la AEAT conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria, para la entrada en el local; para el registro del vehículo no es necesario.

5) ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO

- en los casos que se realice por Mandamiento Judicial, la realizará el Letrado de la Administración de Justicia (que está presente en el Registro)

> *Artículo 572 LECrim.*
> *En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán los nombres del Juez, o de su delegado, que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se hubiese principiado y concluido la diligencia, y la relación del registro por el orden con que se haga, así como los resultados obtenidos.*

- en aquellos supuestos de entrada y registro por propia autoridad del funcionario recogidos en el art. 553 de la LECrim.

> Art. 553.
> *Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos.*

Hora inicio . . . . . .Día . . . . . .Mes . . . . . .Año . . . . . .Hora finalización . . . . . .
Instructor ....., Secretario .....
VIVIENDA/LOCAL OBJETO DE LA ENTRADA Y REGISTRO
Propietario ..... Calle/Plaza ..... Ciudad .....
AUTORIDAD QUE ORDENA LA ENTRADA Y REGISTRO
Juzgado ....., Auto ....., Fecha .....
OBJETO DE LA ENTRADA Y REGISTRO
.....
PERSONA INTERESADA A LA QUE SE PRACTICA LA ENTRADA Y REGISTRO
Nombre y Apellidos ....., DNI .....
Domicilio ..... Condición .....
TESTIGOS
Nombre y Apellidos ..... DNI ....., Domicilio .....
MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADO OBTENIDO
.....
DETENCIONES REALIZADAS
.....
GÉNEROS YEFECTOS APREHENDIDOS QUE QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO
.....
Todos los concurrentes firman su conformidad, una vez leída

6) DILIGENCIAS DE ENTREGA VIGILADA

- Solicitud de apertura y reconocimiento del contenedor PYYU4134589, dirigida al ADMINISTRADOR DE ADUANAS e II.EE. del puerto.
- Diligencia de apertura y reconocimiento del contenedor PYYU4134589, indicando los números de identificación (NUMAs) de los funcionarios que realicen las actuaciones que tengan lugar, así como del resultado de las mismas.
- Solicitudes de autorización de salida y entrega vigilada del contenedor PYYU4134589, dirigida al ADMINISTRADOR de ADUANAS e II.EE. del puerto; si se trata de drogas lo ha de solicitar el Juez.
- Diligencia de instalación del dispositivo electrónico de seguimiento por razones de urgencia, en la que se dejará constancia de la necesidad de la medida por temerse que se pueda frustrar la investigación, y la posterior comunicación al Juzgado de Instrucción de Guardia, solicitando la ratificación judicial de la medida.
- Diligencia de aprehensión en la que se dejará constancia de lo acontecido como resultado de la entrega vigilada autorizada por los responsables de la Administración aduanera, así como la aprehensión de las mercancías objeto de contrabando y las circunstancias relativas a dicha aprehensión, adjuntando reportaje fotográfico, si fuera posible.

# 5. Diligencias de trámite relacionadas con la detención

## 1) DILIGENCIA DE DETENCIÓN Y LECTURA DE DERECHOS

Tal y como figura en la Diligencia de Constancia de Hechos, el detenido es considerado como autor de un presunto delito de contrabando, por lo que se debe proceder a la detención del mismo,

> *Artículo 520 LECrim.*
> *1. [...] En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención [...]*
> *Artículo 520 LECrim.*
> *2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes: [...]*

En ....., siendo las ..... horas del día....., por el funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carnet profesional número ....., que actúa en calidad de Instructor de las presentes, en unión del funcionario del mismo organismo con carnet profesional número ....., que lo hace en calidad de Secretario, hacen constar que:
Siendo las ..... horas del día ....., se procede a la detención de D. ....., nacido en ..... , el ....., hijo de ..... y de ..... , de estado ..... y de profesión ..... , con domicilio en ..... , calle ....., núm ... , provisto de DNI. núm. ....., por su presunta participación en un delito de contrabando. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se procede a poner en conocimiento del detenido de los derechos que le asisten, consistentes fundamentalmente en:

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 [incomunicación] y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informa de que el plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial es de 72 horas, y del procedimiento de «habeas corpus» por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.
Al detenido se le entrega copia de los derechos reflejados en esta diligencia en el idioma .....
Y para que así conste, redactamos y firmamos este documento que también firma, tras darle lectura, la persona detenida.

Firmas del Instructor, el Secretario y el Detenido

En esta diligencia se podrá dejar constancia de que derechos desean ejercer cada uno de los detenidos

SI/NO desea prestar declaración
SI/NO desea ser asistido por Letrado del Turno de Oficio
SI/NO desea ser asistido por el Letrado .....
SI/NO desea que se comunique la detención y lugar de custodia a ....., que reside en ..... con número de teléfono .....
SI/NO desea comunicarse telefónicamente con D. ....., número de teléfono .....
SI/NO desea que se comunique la detención al Consulado de .....
SI/NO desea ser asistido por interprete de la lengua .....
SI/NO desea ser reconocido por médico de la sanidad pública.
SI/NO desea solicitar asistencia jurídica gratuita.

- El detenido puede conservar una copia de esta declaración mientras dura la detención policial.

2) DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE ABOGADOS (O AL ABOGADO DE SU ELECCIÓN)

La comunicación al Colegio de Abogados (o al abogado de su elección) debe realizarse en cuanto sea posible. La notificación suele hacerse mediante comunicación telefónica y debe registrarse en un libro de telefonemas, en el que conste por registro el hecho de haber efectuado la comunicación, y el día y la hora en que se ha llevado a cabo. El derecho a asistencia letrada se considera irrenunciable, ya sea de libre designación o de oficio.

Si bien la LECrim. dispone que, tanto si el detenido ha designado Abogado de libre designación como si lo ha hecho al de oficio, debe comunicarse en ambos casos al Colegio, porque será a dicha Corporación a la que corresponda efectuar la comunicación, no obstante, ello no es obstáculo para que a la vez se pueda avisar al Abogado de libre designación directamente por los funcionarios, ya que no hay nada que lo impida, siempre que se haya hecho antes al Colegio, y de esa forma se pueden agilizar las gestiones para que el Letrado designado se presente a la mayor brevedad.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que se realizó una llamada telefónica al Ilustre Colegio de Abogados de ..... (o al abogado de su elección), con objeto de participar la detención de D. ....., custodiado en ....., para solicitar la presencia de abogado de oficio (o de abogado de su elección) con el fin de tomar declaración al detenido por un presunto delito de contrabando (o de tráfico de drogas), quedando registrado en el libro de telefonemas con el nº .....
El Secretario.

3) DILIGENCIA DE PERSONACIÓN DE ABOGADO

Para cada uno de los detenidos se dejará constancia la identidad y número de colegiado del abogado designado, así como de la hora de su personación en las dependencias policiales a fin de prestar la asistencia letrada.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que se persona en estas Dependencias el Letrado D. ..... del turno de oficio (o designado por el detenido) del Ilustre Colegio de Abogados de ....., con carnet profesional nº ....., para prestar asistencia letrada al detenido D. .....
El Secretario.

4) DILIGENCIA PARA SOLICITAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

5) DILIGENCIA DE ACCESO A LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS ACTUACIONES

El detenido tendrá derecho a acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

6) DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DE LOS DETENIDOS

Presente el abogado, y en su caso el intérprete, el Instructor acordará oír la declaración e interrogatorio al detenido con la asistencia de dicho letrado, en cuyo momento será informado de nuevo de los derechos que le asisten. Se hace normalmente acta de declaración que se unirá al atestado y constituye con la diligencia de constancia de hechos el segundo de los documentos básicos del atestado

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que el detenido D....., con DNI ....., ha prestado declaración en las dependencias de este Organismo en presencia del (Letrado de Turno de Oficio o de Libre Designación) D. .....con carnet profesional nº..... del Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad; instruyéndose la correspondiente Acta que se adjunta a la presente diligencia.
El Instructor El Secretario

7) ACTA DE DECLARACIÓN

En ....., siendo las .....horas del día ....., los funcionarios de Vigilancia Aduanera provistos de los carnets profesionales números ..... y ....., que actúan en su condición de Instructor y Secretario respectivamente, que el detenido D. ....., con DNI o Pasaporte nº ....., fecha de nacimiento ....., lugar de nacimiento ....., hijo de ..... y de ....., estado civil ....., profesión ....., con domicilio en ....., en relación con los hechos que han motivado su detención, en presencia del Letrado D ....., con Carnet Profesional nº....., y del Intérprete D ....., con Carnet Profesional nº ....., y una vez le fueron notificados de nuevo los derechos que le asisten de acuerdo con el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las preguntas que le son formuladas, DECLARA:
Preguntado si desea declarar, dice... (si dice que no, se recoge tal negativa, se da por finalizada la diligencia, se completan las demás que procedan y se remite todo lo actuado al Juez en tal estado).
Preguntado ...
Responde ...
No habiendo más preguntas que formular por el momento al detenido, ni más manifestaciones que hacer por parte del mismo, se da por finalizada la presente declaración que, una vez leída por los asistentes al acto, la firman en prueba de conformidad con lo actuado.
El Instructor El Secretario El Abogado El Intérprete El Detenido

8) DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA DETENCIÓN AL JUEZ DE INSTRUCCIÓN COMPETENTE
En el plazo más breve posible y en todo caso antes de las 24 horas de la detención, se debe comunicar al titular del Juzgado de Instrucción de Guardia el inicio e instrucción de las diligencias por la presunta comisión del delito, de las personas detenidas y de los géneros aprehendidos.

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar e:
Se ha detenido a D. ....., con DNI. ..... ( nacionalidad) a las .... horas del día ..... como presunto autor de un delito de contrabando de tabaco, lo cual queda reflejado en el libro de telefonemas con el nº .....
El Instructor El Secretario

9) DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA DETENCIÓN A LA PERSONA DESIGNADA POR CADA DETENIDO
Se efectúa como consecuencia de que un detenido manifieste su deseo de que se dé aviso a algún familiar o persona del hecho de su detención y del lugar donde se halla detenido.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que el detenido D. ..... ....., manifiesta que desea se comunique su detención y lugar de custodia a D....., con domicilio en..... , teléfono nº ..... , lo cual queda reflejado en el libro de telefonemas con el nº .....
El Secretario.

10) DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA PERSONA QUE DESIGNE EL DETENIDO
Se efectúa en presencia de un funcionario de Policía Judicial.
En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que el detenido D. ..... ....., ha realizado una llamada telefónica a ..... al número de teléfono ....., en presencia del funcionario con nº de registro personal ....., lo cual queda reflejado en el libro de telefonemas con el nº .....
El Secretario

11) DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN AL CÓNSUL DEL PAÍS DEL DETENIDO
En el supuesto de que alguno de los detenidos sea extranjero, debe oficiarse al Cónsul de su país de origen en el sentido de hallarse detenido algún ciudadano de su país, del que deberán dársele los datos personales de su filiación, del motivo por el que ha sido detenido y el lugar de su custodia. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. La comunicación puede hacerse telefónicamente. Se hará otra diligencia si el consulado visita al detenido.
En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar que dada la condición de extranjero del detenido D. ....., de nacionalidad ....., se ha oficiado al Cónsul de su país en esta Capital, comunicándole el hecho de la detención, los motivos por lo que ha sido y el lugar de custodia donde el mismo se encuentra, y al objeto de tenga a bien designar un Intérprete para que le asista al ser oído en declaración y en las demás diligencias que se le practiquen, lo cual queda reflejado en el libro de telefonemas con el nº .....
El Secretario.

12) DILIGENCIAS DE SOLICITUD DE INTÉRPRETE

Para cada uno de los detenidos que ejerza el derecho a la asistencia de interprete, se dejará constancia la designación del mismo y de su personación en las dependencias policiales a fin de prestar la asistencia solicitada. Esta solicitud se suele incluir en la comunicación al consulado

13) DILIGENCIA DE PERSONACIÓN DEL INTÉRPRETE

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar que se presenta en las dependencias el intérprete de lengua ..... para asistir al detenido D. ....., de nacionalidad .....,
El Secretario.

14) DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO

En el caso de que algún detenido solicite un reconocimiento médico se dejará constancia de dicha asistencia, incorporando en su caso los informes médicos emitidos. En el caso de que algún detenido solicite un reconocimiento médico, debe llevarse preferentemente al médico forense del Juzgado de guardia, o en su defecto, a cualquier centro hospitalario oficial y, si no hubiere, se llevará a cualquier otro centro médico, aun siendo privado. En la práctica del reconocimiento médico puede asistir el Abogado, si lo desea, pero no es un requisito necesario.

En ....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20.., se extiende la presente diligencia para hacer constar que el detenido D. ..... ....., ha sido trasladado al centro médico ....., con el objeto de que sea reconocido por el facultativo correspondiente.
Se adjunta el parte médico del reconocimiento efectuado.
Tras el reconocimiento médico, el facultativo le recetó la administración de los siguientes medicamentos: .....
Como resultado del reconocimiento, el facultativo determina el ingreso hospitalario de la persona detenida por causa de los motivos indicados en el parte médico que se adjunta.
La persona detenida fue trasladada al hospital ....., donde quedó ingresada en la siguiente situación:

- En libertad, le advertimos que cuando sea dada de alta deberá comparecer ante el Juez del Juzgado de ..... cuando sea requerido.
- Bajo la custodia de .....

El Instructor El Secretario El detenido

15) DILIGENCIA DE PUESTA EN LIBERTAD

En ....., se hace constar que:
Que a las ..... horas del día ..... la persona detenida D. ..... con DNI ..... es puesta en libertad.
Le informo que tiene la obligación de presentarse ante el Juez del Juzgado .....,
el día y a la hora en la que sea requerida.
En conformidad con el contenido de esta diligencia, la persona detenida la firma en mi presencia.
El Instructor El Secretario El detenido

16) DILIGENCIA DE INTERPOSICIÓN DE «HABEAS CORPUS»

Este procedimiento se puede solicitar también de forma verbal, tanto por el detenido como por las personas previstas en la Ley Orgánica 6/1984, o de oficio por el Juez o Fiscal, procediéndose en idéntica forma, con remisión inmediata de todo lo actuado al Juez Competente. La solicitud no supone necesariamente la suspensión de la investigación.

*Artículo cuarto LOHC*

*El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán constar:*

*a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley.*

*b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.*

*c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».*

Diligencia que se extiende en las dependencias del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cartagena, por los funcionarios de Vigilancia Aduanera con números de registro personal .... y ....., en calidad de Instructor y Secretario respectivamente, para hacer constar que a las ... horas del día ....., comparece D. ....., con DNI ....., que se halla en calidad de detenida en estas dependencias por estos funcionarios, para solicitar la iniciación del procedimiento de "Habeas Corpus" con el objeto de que se produzca su inmediata puesta en libertad por entender que se encuentra ilegalmente detenida pues considera que:

- fue detenido sin que concurran los requisitos legales.
- fue ilícitamente internado en .....
- la duración de la detención supera el plazo establecido por las leyes.
- al detenido no se le respetan los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen.

Esta diligencia es leída y firmada por el detenido.

El Instructor El Secretario El detenido

17) DILIGENCIA DE AVISO AL JUZGADO DE GUARDIA DE LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS

En ....., se hace constar que:

A las ..... horas del día ..... he presentado en el Juzgado de Guardia de ....., donde entregué la solicitud de habeas corpus, y solicité el correspondiente justificante de recepción, que acompaño a esta diligencia..

El Secretario

18) DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA DETENCIÓN DE UN MENOR

En el caso de un menor detenido, este será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor. Esta comunicación es obligatoria, aun cuando el menor detenido renunciase a la misma.

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para poner en conocimiento de .....

- Persona que ejerce la patria potestad del menor y del Ministerio Fiscal
- Persona que ejerce la tutela del menor y del Ministerio Fiscal
- Persona que ejerce la guardia de hecho del menor y del Ministerio Fiscal
- Ministerio Fiscal

que el menor . .....está detenido bajo la custodia del Servicio de Vigilancia Aduanera en el lugar .....

19) DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DEL PADRE/MADRE, TUTOR, GUARDADOR DE HECHO O DEL MINISTERIO FISCAL

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar que a las .... horas del día ... se presenta en las dependencias policiales para estar presente/s en la declaración del menor detenido: la madre/el padre/ tutor/guardador de hecho/Ministerio Fiscal

El Secretario.

20) DILIGENCIA DEL TRASLADO E INGRESO DEL DETENIDO EN LOS CALABOZOS DE COMISARÍA (Cadena de custodia)

Esta diligencia debe practicarse siempre que haya sido necesario el ingreso de los detenidos en los calabozos de la Comisaría de Policía durante el plazo legal de las 72 horas por no disponer la Unidad Operativa correspondiente de dependencias habilitadas para la custodia de los detenidos.

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar que no disponiendo este Organismo de calabozos en los que pudiera pernoctar el detenido D. ....., con DNI ....., se ha oficiado al Iltmo. Sr. Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de esta Capital, para que fuera admitido en los calabozos de dicho organismo, habiendo quedado ingresados en esos calabozos hasta que, durante el plazo máximo de las setenta y dos horas legales, funcionarios de Vigilancia Aduanera vuelvan a hacerse cargo del detenido.
El Instructor El Secretario

21) DILIGENCIA DE PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL

En ....., para hacer constar que:
A las ..... horas del día ....., el detenido D. ..... con DNI ....., es puesta a disposición del Juez del Juzgado de .....
El Instructor El Secretario

22) DILIGENCIA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DE UN MENOR

En ....., para hacer constar que:
A las ..... horas del día ....., el detenido D. ..... con DNI ....., es puesta a disposición del Fiscal de Menores de .....
El Instructor El Secretario

EJEMPLOS DE OTRAS DILIGENCIAS

DILIGENCIAS DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES DEL DETENIDO

Esta diligencia debe extenderse en el caso de que la petición de antecedentes que se haya hecho sobre alguno de los detenidos resulte positiva. La petición de antecedentes debe hacerse, en primer lugar, al Centro de Coordinación Operativa Permanente (CECOP) de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, que facilitará los antecedentes que obren en Vigilancia Aduanera y, en su caso, en otros Organismos.
El art. 292 LECRM indica que la Policía Judicial remitirá con el atestado una informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias en los dos años anteriores, extremo que ahora tiene mucha importancia a los efectos del Art.503.3.a LECRM, que establece que procede acordar la prisión provisional cuando, a la vista de los antecedentes hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca.

En....., siendo las .....horas del día .....de .....de 20..., para hacer constar que han sido solicitados antecedentes del detenido D....., a ....., habiendo resultado....., según un fax o escrito....., nº ....., que se une a la presente, en el que consta: .....
El Secretario

DILIGENCIAS DE FILIACIÓN Y RESEÑA DE LOS DETENIDOS (fotográfica y dactilar)

Esta diligencia debe extenderse inmediatamente después del ingreso de la persona en las dependencias policiales en concepto de detenido.

DILIGENCIAS DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS

En ellas se recogerán las manifestaciones de los testigos que, previamente citados, presten testimonio sobre los hechos acaecidos. Las diligencias de investigación pueden incluir averiguaciones sobre las personas que han declarado la operación de importación y sobre todas aquellas que hayan podido tener poder de disposición sobre los géneros de contrabando, así como los posibles proveedores y receptores de las mercancías aprehendidas.

## 6. Diligencia de finalización y remisión

Es la diligencia por la que los detenidos y el material incautado se ponen a disposición judicial

- es la diligencia que finaliza el atestado y contiene la síntesis de todas las demás
- en esta diligencia deberá constar: fecha y hora de terminación, folios de que consta, autoridad a la que se remite, detenidos que son puestos en libertad o a disposición judicial, efectos, instrumentos o pruebas del delito que se hayan intervenido y que se remiten, o bien efectos que quedan en depósito, copias remitidas y destinatarios
- cuando hay detenidos: en el plazo máximo de 72 horas se deben poner a disposición de Juzgado de Instrucción, en funciones de Guardia, del Partido Judicial al que corresponda la localidad en la que se haya cometido el delito; al Ministerio Fiscal se remitirá copia de todo lo actuado.

DILIGENCIA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA

Habiendo concluido las diligencias adjuntas, sin perjuicio de las demás ampliatorias que puedan resultar procedentes, se hace entrega de todo lo actuado, presuntos inculpados y géneros o efectos aprehendidos, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ....., de ....., que actúa en funciones de guardia, poniendo todo ello a disposición de dicha Autoridad Judicial.

El presente Atestado consta de los documentos y efectos siguientes:

1) Documentos.
   - Consta el presente atestado de .....folios escritos por su anverso y reverso
   - Se adjuntan actas, recibos de entrega de los géneros, inventario, mandamientos de entrada y registro, documentos que acrediten la titularidad dominical, los que acrediten la identidad de los detenidos (Pasaporte, DNI), Permisos de Circulación de los vehículos intervenidos, los documentos en los que se pretendan amparar las mercancías, las cartas náuticas halladas bordo, escrituras de constitución de sociedades, etc.; en general, todo aquello que pueda ser reputado como documento de interés para la investigación o que sea relevante como medio de prueba.
2) Efectos.
   - Se hace la entrega de .....
   - Queda en depósito a disposición de ese Juzgado:
     - la droga incautada depositada en.....
     - el vehículo intervenido depositado en.....
     - el dinero intervenido ingresado en .....

Fecha y firma del Instructor y del Secretario.

Está remisión y puesta a disposición judicial se hace sin perjuicio de otras diligencias que con posterioridad haya que aportar, que serían diligencias ampliatorias a las del atestado, conforme aparezcan nuevos datos, se descubran nuevos hechos, o se detecten otros participantes o coautores de los mismos, y que serán remitidas al mismo Juez al que con anterioridad se hubiese remitido el atestado, o al que resulte competente, haciendo constar en el escrito de remisión que las nuevas diligencias son ampliatorias de las anteriormente instruidas, y que se remiten ahora para su incorporación a las actuaciones, a los efectos que resulten procedentes.

# 2.5.4. Otras cuestiones procesales

1. JUZGADOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO

Con carácter general, el juez competente al que habrá de entregarse el atestado y poner a su disposición a los detenidos, así como para instruir la causa, será el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido.

*Artículo 14 LECrim.. Serán competentes:*

*2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine*

*3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio.*

*4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional*

*Artículo 15.*

*Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:*

*1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.*

*2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.*

*3.º El de la residencia del reo presunto.*

*4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.*

*Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.*

*Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.*

La denuncia se realiza ante el Juzgado de Instrucción de guardia en el momento de los hechos y con competencia territorial en el partido judicial donde se produjeron los hechos (o en su caso [delitos competencia de la Audiencia Nacional o de los Juzgados Centrales de lo Penal] ante el Juzgado Central de Instrucción que esté de guardia)

- las conductas delictivas previstas se ponen en conocimiento del juez
- las personas detenidas y géneros aprehendidos se ponen a disposición del juez
- el dinero intervenido será ingresado en un cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado.

*Artículo 65 LOPJ. Audiencia Nacional*

*La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será competente:*

*1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal* [delitos con penas de prisión inferiores a 5 años], *de las causas por los siguientes delitos:*

*b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.*

*d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.*

*e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.*

*g) Delitos de contrabando de material de defensa, de otros materiales y de productos y tecnología de doble uso.*

*En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.*

*Artículo 5 EOMF*

*El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.*

*Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que este legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer, adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.*

En el proceso penal existen dos procedimientos ordinarios principales:

- el "sumario ordinario" para el conocimiento de delitos con penas de privación superiores a 9 años [art. 757 LECrim.]; la instrucción la realiza el Juez de instrucción y del juicio oral conoce siempre la Audiencia Provincial
- el "procedimiento penal abreviado" para delitos con penas de privación inferiores a 9 años; las diligencias previas también las realiza el Juez de instrucción; el juicio oral se realiza bien en los Juzgados de lo Penal (penas de menos de 5 años), bien en la Audiencia Provincial (penas de 5 a 9 años).

2. JURISDICCIÓN PARA DELITOS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO

*Artículo 23 LOPJ*

*1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o* ***cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles****, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.*

*4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros* ***fuera del territorio nacional*** *susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:*

> *d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.*

*6. Los delitos a los que se refiere el apartado 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal*

*Artículo 65. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:*

> *1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal [para los delitos de monos de 5 años de prisión], de las causas por los siguientes delitos: e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.*

3. FISCALÍAS ESPECIALES

*Artículo diecinueve EOMF. Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada*

*Cuatro. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias e intervendrá directamente en procesos penales siempre que se trate de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con:*

> *a) Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y* ***de contrabando****.*
>
> *b) Delitos de prevaricación. c) Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada. d) Malversación de caudales públicos. e) Fraudes y exacciones ilegales. f) Delitos de tráfico de influencias. g) Delitos de cohecho. h) Negociación prohibida a los funcionarios.*
>
> *i) Defraudaciones.*
>
> *j) Insolvencias punibles.*
>
> *k) Alteración de precios en concursos y subastas públicos.*
>
> *l) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.*
>
> *m) Delitos societarios.*
>
> *n)* ***Blanqueo de capitales*** *y conductas afines a la receptación,* ***salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas*** *o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales.*
>
> *ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.*
>
> *o) Delitos de corrupción en el sector privado.*
>
> *p) Delitos conexos con los anteriores.*
>
> *q) La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de* ***grupos delictivos organizados*** *o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.*

*Artículo diecinueve EOMF. Fiscalía antidroga*

*Tres. La Fiscalía Antidroga ejercerá las siguientes funciones:*

*a) Intervenir directamente en todos los procedimientos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean* ***competencia de la Audiencia Nacional*** *y de los Juzgados Centrales de Instrucción* [tráfico de drogas cometido por bandas o grupos organizados y que produzca efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias provinciales].

*b) Investigar, en los términos del artículo 5 de este Estatuto, los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos mencionados en el apartado anterior.*

*Artículo 5 EOMF*

*El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante.*

*Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que este legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer, adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.*

*c) Coordinar las actuaciones de las distintas Fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y el blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico.*

*d) Colaborar con la autoridad judicial en el control del tratamiento de los drogodependientes a quienes se haya aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los centros acreditados que participen en dicho tratamiento.*

Cuando los funcionarios de VIGILANCIA ADUANERA informan a la FISCALIA ANTIDROGA, previamente a las actuaciones, de los indicios sobre la posible comisión de un delito de tráfico internacional de drogas, corresponde al Ministerio Fiscal la interposición de querella ante el Juzgado Central de Instrucción, en funciones de guardia, competente para instruir el correspondiente procedimiento judicial.

4. TESTIGOS Y PERITOS

a) TESTIGOS

*Artículo 410.*

*Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita*

- existen una serie de exenciones del deber de comparecencia de ciertas autoridades, pero no del deber de declarar (declaración por escrito, o declaración en el domicilio o en el despacho oficial).

*Artículo 420.*

*El que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos sobre que fuere preguntado, incurrirá en la multa, y si persistiere en su resistencia será conducido en el primer caso a la presencia del Juez instructor por los agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia, y en el segundo caso será también perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad.*

*Artículo 463 CP.*

*1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.*

*Artículo 556 CP.*

*1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550* [agresiones o violencia], *resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funcione [...].*

*Artículo 416.*

*Están dispensados de la obligación de declarar:*

*1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, con alguna excepción.*

*2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.*

*3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y su abogado, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación.*

*Artículo 417.*

*No podrán ser obligados a declarar como testigos:*

*1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.*

*2.º Los funcionarios públicos, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar declaración que se les pida.*

*3.º Los incapacitados física o moralmente.*

*Artículo 418.*
*Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes que se refiere el artículo 416.*

b) PERITOS

*Artículo 456.*
*El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos.*

*Artículo 460 y 462.*
*Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un servicio pericial, si no estuviese legítimamente impedido.*
*El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del Juez o se niegue a prestar el informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el artículo 420.*

*Artículo 464.*
*No podrán prestar informe pericial acerca del delito los que según el artículo 416 no están obligados a declarar como testigos.*

*Artículo 468.*
*Son causa de recusación de los peritos:*

*1.º El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.*
*2.º El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.*
*3.º La amistad íntima o la enemistad manifiesta.*

*Artículo 474.*
*Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el Juez como los que lo hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad.*

*Artículo 478.*
*El informe pericial comprenderá, si fuere posible:*

*1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o del modo en que se halle.*
*El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes.*
*2.º Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.*
*3.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.*